

Конституция Республики Беларусь

Понятие, предмет и источники конституционного права

- **Конституционное право** — это система норм права, регулирующих организацию государственной власти, структуру органов государства и их полномочия, правовой статус личности и другие наиболее важные вопросы государственного и общественного устройства.
- Термины **«конституционное право»** и **«государственное право»** часто считаются синонимами. Выбор термина, как правило, определяется **традицией и местом**, которое занимает конституционное право в жизни общества. Например, в **англосаксонской и романской** группах стран принято использовать термин **«конституционное право»**, в германской — **«государственное»** или **«публичное»** право.

- **Предметом конституционного права** являются общественные отношения, регулируемые этой отраслью права, а именно принципы организации и порядка образования и функционирования институтов государственной власти, правовое положение граждан и их взаимоотношение с государством и др.

- **Конституционное право**, в отличие от других отраслей права, **имеет свои особенности**. Так, **нормы конституционного права закрепляют** такие правила поведения, которые распространяют свое действие во все сферы жизнедеятельности общества и государства, другие отрасли права распространяют свое действие на общественные отношения в отдельных сферах.
- Конституционные нормы **закрепляют важнейшие общественные отношения**, принципы устройства государства, его органов, их компетенцию, порядок формирования, права и свободы граждан, принципы взаимосвязи государства, общества и гражданина и т.д.

- **Под источниками конституционного права** понимаются **нормативные правовые акты**, посредством которых устанавливаются и получают юридическую силу конституционно-правовые нормы.
- **К ним в Республике Беларусь относятся:**
- Конституция Республики Беларусь;
- Законы Республики Беларусь.
- **По степени важности и характеру регулируемых отношений законы можно подразделить на:**
- основные (конституция);
- конституционные;
- органические;
- обычные.

- Согласно ст. 137 Конституции Республики Беларусь Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь.
- **Под конституционными понимаются законы**, вносящие изменения и дополнения в Конституцию. Так, статьей 139 Конституции предусматривается, что закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят после двух обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не менее трех месяцев.
- Изменения и дополнения Конституции Парламентом не производятся в период чрезвычайного положения, а также в последние шесть месяцев полномочий Палаты представителей.
- Согласно ст. 140 Конституции законы о внесении в нее изменений и дополнений считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей от полного состава каждой из палат Парламента.

- **Под органическими законами** понимаются те, которые определяют статус органов государства на основе бланкетных статей Конституции. К ним можно отнести, например, законы «О Президенте Республики Беларусь», «О Конституционном суде Республики Беларусь» и др.
- **Под обычными законами** понимаются те, которые регулируют другие, не указанные выше, менее важные общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного права. К ним относятся все нормативные правовые акты, которые либо в полном объеме, либо частично регулируют эти отношения (например, законы Республики Беларусь «О порядке формирования Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь», «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь» и др.), а также акты международного права (Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Международный Пакт о гражданских и политических правах и другие), нормативные правовые акты, принятые в рамках СНГ.

Понятие, назначение и функции Конституции Республики Беларусь

- **Конституция** — основной закон государства. Слово «конституция» происходит от латинского слова «constitutio», что означает «установление», «устройство». Конституция является основным законом, который учреждает политическую форму государства (в Беларуси — демократическое), систему государственных органов, порядок их образования и деятельности, основные права и обязанности граждан и т.д.
- **Конституция** в таком ее понимании не была известна вплоть до появления буржуазного государства. Древние римляне употребляли слово «конституция», но лишь по отношению к отдельным актам императорской власти, имевших силу источников права.

- **В средние века, при феодализме** существовали отдельные акты конституционного типа (писания оформления прав феодалов, городов, корпораций), выражавшие соглашение между городами и королевской властью, между феодалами и королями.
- **Первой буржуазной конституцией** была конституция США 1787 г.
- **В Европе первая конституция** была принята во Франции в 1791 г. после победы Великой французской революции, а **в XIX веке** конституции были приняты в большинстве европейских стран.
- **В России** борьба прогрессивных сил за конституцию началась еще в первой половине XIX века, однако вплоть до Октябрьской революции наша страна не имела конституции.
- Первая конституция возникла в России в 1918 году в результате Октябрьской революции, создавшей государство диктатуры пролетариата.

- **В 1918 году** была утверждена Временная конституция Белорусской Народной Республики.
- **В 1919 году**, аналогично Российской, была принята Конституция и в Белоруссии.
- **В 1922 году** в результате объединительного движения советских республик образовался Союз ССР и в 1924 году на 2-ом Всесоюзном съезде Советов была утверждена Конституция СССР.

- **Конституция СССР** создала законодательную основу для объединения экономических ресурсов отдельных республик, использования исторически сложившегося разделения труда между ними, оказания систематической помощи отсталым районам страны в развитии их хозяйства и культуры; определила полномочия СССР в лице его верховных органов и т.д.
- **С образованием СССР в 1927 году была принята Конституция БССР.**
- **После принятия в 1936 году новой Конституции СССР, в 1937 году была принята Конституция БССР и в 1978 году новая Конституция БССР.**

- Действующая в настоящее время **Конституция Республики Беларусь** была принята **15 марта 1994 г.** **Изменения и дополнения** вносились в Конституцию Республики Беларусь на Республиканских референдумах **24 ноября 1996 года** и **17.10.2004 г.**
- **Конституция состоит из 9 разделов.**
- Раздел 1. Основы конституционного строя (статьи 1-20).
- Раздел 2. Личность, общество, государство (статьи 21-63).
- Раздел 3. Избирательная система. Референдум (статьи 64-78).
- Раздел 4. Законодательная, исполнительная и судебная власти (статьи 79-116).
- Раздел 5. Местное управление и самоуправление (статьи 117-124).

- Раздел 6. Прокуратура, Комитет государственного контроля (статьи 125-131).
- Раздел 7. Финансово-кредитная система Республики Беларусь (статьи 132-136).
- Раздел 8. Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее изменения (статьи 137-140).
- Раздел 9. Заключительные и переходные положения (статьи 141-146).

- **Конституция** — это Основной закон Республики Беларусь, закрепляющий основы конституционного строя, права, обязанности личности и государства, порядок осуществления избирательной системы в республике, порядок формирования и компетенцию законодательной, исполнительной и судебной властей, компетенцию Президента республики Беларусь, местного управления и самоуправления, Прокуратуры, Комитета государственного контроля, порядок осуществления финансово-кредитной системы в стране.

- **К функциям Конституции относятся:**
- юридическая;
- политическая;
- экономическая;
- социальная;
- духовно-идеологическая,
- **Юридическая функция** заключается в том, что Конституция является основным законом государства, главным источником права и регулятором важнейших общественных отношений.
- **Политическая функция** заключается в том, что Конституция является правовой основой политической системы, определяет основы конституционного строя, основы отношений личности и государства, основы избирательной системы.

- **Экономическая функция** заключается в том, что Конституция закрепляет формы собственности в Республике Беларусь — государственную и частную. Так, согласно статье 13 Конституции, собственность может быть государственной и частной.
- **Государство** предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности.
- **Государство** способствует развитию кооперации.
- **Государство** гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

- **Государство** осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает направление и координацию государственной и частной экономической деятельности в социальных целях.
- **Недра, воды, леса** составляют исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства.
- Законом могут быть определены и другие объекты, которые находятся только в собственности государства, либо установлен особый порядок перехода их в частную собственность, а также закреплено исключительное право государства на осуществление отдельных видов деятельности.
- **Государство** гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении предприятиями, организациями и учреждениями с целью повышения эффективности их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни.

- **Социальная функция** заключается в том, что в статье 1 Конституции провозглашено: Республика Беларусь является унитарным демократическим социальным правовым государством.
- **Духовно-идеологическая** функция заключается в том, что изучение норм Конституции предполагает формирование у населения правовой культуры.

- **Значение Конституции Республики Беларусь** в том, что народ Республики Беларусь исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси, признавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям, основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение, опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности, стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина Республики Беларусь, желая обеспечить гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и правового государства, принял Конституцию Республики Беларусь — Основной Закон Республики Беларусь всенародным голосованием и она стала гарантом народовластия, построения в республике унитарного демократического правового государства.

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

- **Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное правовое государство.**
- **Республика Беларусь** обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику.
- **Республика Беларусь** защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок.
- **Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.**

- **Государство** ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.
- **Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ**, который осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.
- **Любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно закону.**

- **Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.**
- Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.
- Политические партии, другие общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в выборах.
- Политические партии и другие общественные объединения имеют право пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке, определенном законодательством.

- Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды.
- **Государственная власть** в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга.
- **В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права.**

- **Республика Беларусь** в соответствии с нормами международного права может на добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них.
- **Территория Республики Беларусь** является естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета Республики Беларусь.
- **Территория Беларуси едина и неотчуждаема.** Она делится на области, районы, города и иные административно-территориальные единицы. Административно-территориальное деление государства определяется законодательством.

- **Гражданину Республики Беларусь** гарантируются защита и покровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами.
- **Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство.**
- **Гражданин Республики Беларусь** не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.
- **Приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с законом.**
- Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и международными договорами.

- **Республика Беларусь** может предоставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах за политические, религиозные убеждения или национальную принадлежность.
- **Собственность может быть государственной и частной.**
- **Государство** регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов.
- **Отношения в социально — трудовой сфере** между органами государственного управления, объединениями нанимателей и профессиональными союзами осуществляются на принципах социального партнерства и взаимодействия сторон.
- **Государство ответственно за сохранение историко — культурного и духовного наследия.**

- Религии и вероисповедания равны перед законом.
- Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.
- Запрещается деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности.
- Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский.

- **Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права.**
- **Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.**

Правовой статус гражданина Республики Беларусь

- **Под правовым статусом гражданина** понимается совокупность прав, свобод гражданина, а также его обязанностей и их гарантий, которые в определенной мере удовлетворяют его потребности человека, создают условия для его всестороннего и гармоничного развития.
- **Нормы Конституции Республики Беларусь составляют его основу.**
- Правовой статус гражданина Республики Беларусь характерен тем, что обеспечение его прав и свобод является высшей целью государства.

- **Права и свободы граждан можно подразделить на:**
- личные права и свободы;
- социально — экономические права;
- политические права и свободы.
- **К личным правам и свободам относятся:** право на жизнь; право на неприкосновенность личности, ее личную жизнь; право на неприкосновенность жилищных и иных законных владений; добровольность вступления в брак и создания семьи; право на справедливый и независимый суд; недопущение принуждения к даче показаний против самого себя, членов семьи и близких родственников; презумпция невиновности; свобода совести; право на свободу передвижения и выбор места жительства, право на защиту чести и достоинства и другие.

- **Социально-экономические права:** право на труд; право на вознаграждение за труд; право на охрану здоровья; право на социальное обеспечение; право на образование; право на предпринимательскую деятельность; право на отдых; право на собственность; право на жилище; право на участие в культурной жизни; право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, и другие.

- **Политические права и свободы:** право на свободу объединений; свобода мнений, убеждений и их свободное выражение; право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей; право свободно избирать и быть избранным в государственные органы; свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан; право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы; право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды и другие.

- **Обязанность** — это общественно необходимая мера поведения лица, устанавливаемая и гарантируемая государством.
- **К конституционным обязанностям** относятся: соблюдать Конституцию, законы; защищать Республику Беларусь; охранять природную среду; уважать национальные традиции; беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности; уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц; уплачивать государственные налоги, пошлины, иные платежи.

- **Гарантиями обеспечения прав и свобод граждан** являются: их провозглашение в конституции и выработанный механизм их реализации, закрепленный соответствующими отраслями права.
- **Существуют политические, социально-экономические и юридические гарантии.**
- **Под политическими гарантиями** понимают политическую систему, политику государства, направленную на создание условий, обеспечивающих реализацию прав и свобод граждан. Обязанность гарантировать права и свободы граждан возлагается на государство. В ч. 1 и 3 ст. 21 Конституции закреплено, что обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства. На государство в соответствии со ст. 59 Конституции возлагается обязанность принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан.

- **Социально-экономические гарантии** представляют собой совокупность материальных и финансовых средств, производственных мощностей, широко развитой социальной инфра-структуры—учреждений образования, физкультуры и спорта, поликлиник, больниц и т.д., дающих возможность реализации прав и свобод граждан.
- **Юридические гарантии** представляют собой нормы права, направленные на обеспечение реализации, охрану, защиту прав и свобод или восстановление уже нарушенных.
- Правовые гарантии закрепляются нормами различных отраслей права: трудового, гражданского, уголовного, уголовно-процессуального и др. Однако наиболее важными гарантиями реализации и защиты прав и свобод личности являются конституционные, т.е. те нормы права, которые закреплены в Конституции.

- **Конституция Республики Беларусь** предоставила каждому человеку возможность защиты его прав и свобод судом. Согласно **ст. 60** граждане имеют возможность в соответствии с законом взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное возмещение морального вреда.
- **В силу ст. 61 Конституции Республики Беларусь** каждый вправе, если исчерпаны все внутренние правовые возможности, обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод.

- **Согласно ст. 62 Конституции Республики Беларусь** каждому гарантируется право на юридическую помощь, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, определенных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.

- **Конституция Республики Беларусь в ст. 23** предусмотрела возможность ограничения прав и свобод личности. Такое ограничение допускается только в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.
- **Ст. 63 Конституции** предусмотрено приостановление прав и свобод личности только в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке и пределах, определенных Конституцией и законом. При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не могут ограничиваться права, предусмотренные в ст. 24, ч. 3 ст. 25, ст. 26, 31 Конституции.

Избирательная система.

Референдум

- **Избирательная система** — это установленный в государстве порядок организации и проведения выборов.
- **Согласно Конституции Республики Беларусь** выборы депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности народом, являются всеобщими: право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет.

- **В выборах не участвуют граждане**, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения — содержание под стражей. Любое прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан в других случаях является недопустимым и наказывается согласно закону.
- **Возрастной ценз депутатов и других лиц**, избираемых на государственные должности, определяется соответствующими законами, если иное не предусмотрено Конституцией.

- **Выборы являются свободными:** избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать.
- **Подготовка и проведение выборов проводятся открыто и гласно.**
- **Выборы являются равными:** избиратели имеют равное количество голосов.
- Кандидаты, избираемые на государственные должности, участвуют в выборах на равных основаниях.
- **Выборы депутатов являются прямыми:** депутаты избираются гражданами непосредственно.
- **Голосование на выборах является тайным,** контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается.

- **Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам в соответствии с законом.**
- Расходы на подготовку и проведение выборов осуществляются за счет государства в пределах выделенных на эти цели средств. В случаях, предусмотренных законом, расходы на подготовку и проведение выборов могут осуществляться за счет средств общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, граждан.
- Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, если иное не предусмотрено Конституцией.
- Порядок проведения выборов определяется Избирательным кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.
- **Выборы не проводятся в период чрезвычайного или военного положения.**

- **Отзыв депутатов осуществляется по основаниям, предусмотренным законом.**
- Голосование об отзыве депутата проводится в порядке, предусмотренном для избрания депутата, по инициативе не менее двадцати процентов граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории.
- Основания и порядок отзыва членов Совета Республики устанавливаются законом.

- Для решения важнейших вопросов государственной и общественной жизни могут проводиться республиканские и местные референдумы.
- Республиканские референдумы назначаются Президентом Республики Беларусь по собственной инициативе, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики, которое принимается на их отдельных заседаниях большинством голосов от установленного Конституцией состава (полного состава) каждой из палат либо по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и города Минска.

- **Президент** после внесения на его рассмотрение в соответствии с законом предложений Палаты представителей и Совета Республики либо граждан о проведении референдума назначает республиканский референдум.
- **Дата проведения референдума устанавливается не позднее трех месяцев со дня издания указа Президента о назначении референдума.**
- Решения, принятые республиканским референдумом, подписываются Президентом Республики Беларусь.
- **Местные референдумы** назначаются соответствующими местными представительными органами по своей инициативе либо по предложению не менее десяти процентов граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории.

- **Референдумы** проводятся путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования.
- **В референдумах** участвуют граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом.
- Решения, принятые референдумом, могут быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не будет определено референдумом.
- **Порядок проведения республиканских и местных референдумов**, а также перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, определяются Избирательным кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.

Президент Республики Беларусь

- **Законом Республики Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» на основе и во исполнение Конституции Республики Беларусь устанавливаются правовой статус и полномочия Президента Республики Беларусь, гарантии и порядок их осуществления.**
- **Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина.**

- **Президент** олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти.
- **Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.**

- **Президентом может быть избран** гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами.
- **Президент** избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
- **Кандидаты на должность Президента** выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей.
- **Выборы Президента** назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего Президента.

- **Если должность Президента оказалась вакантной,** выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии.
- Считается, что выборы состоялись, если в голосовании приняли участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в список избирателей.
- **Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании.**
- **Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов,** то в двухнедельный срок проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей. Избранным считается кандидат в Президенты, получивший при повторном голосовании больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

- Порядок проведения выборов Президента определяется Избирательным кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.
- Президент вступает в должность после принесения Присяги.

- **Президент Республики Беларусь:**
- 1) назначает республиканские референдумы;
- 2) назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей, Совет Республики и местные представительные органы;
- 3) распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией;
- 4) назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов;
- 5) образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а также консультативно-совещательные и иные органы при Президенте;
- 6) с согласия Палаты представителей назначает на должность Премьер-министра;

- 7) определяет структуру Правительства Республики Беларусь, назначает на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-министра, министров и других членов Правительства, принимает решение об отставке Правительства или его членов;
- 8) с согласия Совета Республики назначает на должность Председателя Конституционного суда, Председателя Верховного суда, Председателя Высшего Хозяйственного суда из числа судей этих судов;
- 9) с согласия Совета Республики назначает на должность судей Верховного суда, судей Высшего Хозяйственного суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка;
- 10) назначает шесть судей Конституционного суда, иных судей Республики Беларусь;

- 11) освобождает от должности Председателя и судей Конституционного суда, Председателя и судей Верховного суда, Председателя и судей Высшего Хозяйственного суда, Председателя и членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка по основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики;
- 12) назначает на должность и освобождает от должности Председателя Комитета государственного контроля;
- 13) обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики;
- 14) обращается с ежегодными посланиями к Парламенту, которые заслушиваются без обсуждения на заседаниях Палаты представителей и Совета Республики; имеет право участвовать в работе Парламента и его органов, выступать перед ними в любое время с речью или сообщением;

- 15) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства;
- 16) назначает руководителей республиканских органов государственного управления и определяет их статус; назначает представителей Президента в Парламенте и других должностных лиц, должности которых определены в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено Конституцией;
- 17) решает вопросы о приеме в гражданство РБ, его прекращении и предоставлении убежища;
- 18) устанавливает государственные праздники и праздничные дни, награждает государственными наградами;
- 19) осуществляет помилование осужденных;
- 20) ведет переговоры и подписывает международные договоры, назначает и отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях;
- 21) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств;

- 22) в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства, вводит на территории Республики Беларусь
- или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики;
- 23) в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить проведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на трехмесячный срок;
- 24) подписывает законы; имеет право в порядке, установленном Конституцией, вернуть закон или отдельные его положения со своими возражениями в Палату представителей;
- 25) имеет право отменять акты Правительства и др.

- **Президент** на основе и в соответствии с Конституцией издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь.
- В случаях, предусмотренных Конституцией, Президент издает декреты, имеющие силу законов. Президент непосредственно или через создаваемые им органы обеспечивает исполнение декретов, указов и распоряжений.
- **Президент** не может занимать другие должности, получать помимо заработной платы денежные вознаграждения, за исключением гонораров за произведения науки, литературы и искусства.
- **Президент** приостанавливает членство в политических партиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок полномочий.
- **Президент** может в любое время подать в отставку. Отставка Президента принимается Палатой представителей.

- **Президент Республики Беларусь** может быть досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности Президента. Решение о досрочном освобождении Президента принимается большинством не менее двух третей голосов от полного состава Палаты представителей и большинством не менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики на основании заключения специально создаваемой палатами комиссии.

- **Президент может быть смещен с должности** в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения и его расследовании в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты представителей по предложению не менее одной трети ее депутатов. Расследование обвинения организуется Советом Республики. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава Совета Республики, а также не менее двух третей от полного состава Палаты представителей.
- **Непринятие Советом Республики и Палатой представителей решения о смещении Президента с должности** в течение месяца со дня выдвижения обвинения означает отклонение обвинения. Предложение о смещении Президента с должности не может инициироваться в период рассмотрения в соответствии с Конституцией вопроса о досрочном прекращении полномочий Парламента.
- **В случае смещения Президента в связи с совершением преступления дело по существу обвинения рассматривается Верховным судом.**

- В случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным Президентом переходят к Премьер-министру.

Законодательная власть. Парламент — Национальное собрание Республики Беларусь

- Парламент — Национальное собрание Республики Беларусь является представительным и законодательным органом Республики Беларусь.**
- Парламент состоит из двух палат — Палаты представителей и Совета Республики.**
- Состав Палаты представителей — 110 депутатов.**
Избрание депутатов Палаты представителей осуществляется в соответствии с законом на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.

- **Совет Республики является палатой территориального представительства.** От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня каждой области и города Минска по восемь членов Совета Республики. Восемь членов Совета Республики назначаются Президентом Республики Беларусь.
- **Выборы нового состава палат Парламента** назначаются не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее 30 дней до окончания полномочий палат действующего созыва.
- **Внеочередные выборы** палат Парламента проводятся в течение трех месяцев со дня досрочного прекращения полномочий палат Парламента.

- **Депутатом Палаты представителей** может быть гражданин РБ, достигший 21 года.
- **Членом Совета Республики** может быть гражданин РБ, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет.
- Депутаты Палаты представителей осуществляют свои полномочия в Парламенте на профессиональной основе, если иное не предусмотрено Конституцией, Депутат Палаты представителей может быть одновременно членом Правительства.
- **Одно и то же лицо не может** одновременно являться членом двух палат Парламента. Депутат Палаты представителей не может быть депутатом местного Совета депутатов. Член Совета Республики не может быть одновременно членом Правительства. Не допускается совмещение обязанностей депутата Палаты представителей, члена Совета Республики с одновременным занятием должности Президента либо судьи.

- **Срок полномочий Парламента** — четыре года. Полномочия Парламента могут быть продлены на основании закона только в случае войны.
- **Первая после выборов сессия палат Парламента** созывается Центральной комиссией по выборам и проведению республиканских референдумов и начинает свою работу не позднее чем через 30 дней после выборов. Отсчет тридцатидневного срока для созыва и начала работы первой сессии Палаты представителей осуществляется со дня второго тура голосования по выборам ее нового состава.

- **В случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией,** полномочия Палаты представителей или Совета Республики могут быть прекращены досрочно. С прекращением полномочий Палаты представителей или Совета Республики по решению Президента могут быть также прекращены полномочия соответственно Совета Республики или Палаты представителей.
- **Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии Правительству,** выражении вотума недоверия Правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение Премьер-министра.
- **Полномочия Палаты представителей либо Совета Республики** могут быть также досрочно прекращены на основании заключения Конституционного суда в случае систематического или грубого нарушения палатами Парламента Конституции.
- **Решения по этим вопросам Президент** принимает не позднее чем в двухмесячный срок после официальных консультаций с председателями палат.

- **Палаты не могут быть распущены в период чрезвычайного или военного положения, в последние шесть месяцев полномочий Президента, в период решения палатами вопроса о досрочном освобождении или смещении Президента с должности.**
- Не допускается роспуск палат в течение года со дня их первых заседаний.
- **Палаты собираются на две очередные сессии в год.** Первая сессия открывается 2 октября; ее продолжительность не может быть более восьмидесяти дней. Вторая сессия открывается 2 апреля; ее продолжительность не может быть более девяноста дней.
- Если 2 октября или 2 апреля приходятся на нерабочий день, то сессия открывается в первый следующий за ним рабочий день.
- **Палата представителей, Совет Республики в случае особой необходимости созываются на внеочередную сессию по инициативе Президента, а также по требованию большинства не менее двух третей голосов от полного состава каждой из палат по определенной повестке дня.**
- Внеочередные сессии созываются указами Президента.

- **Палата представителей** избирает из своего состава Председателя Палаты представителей и его заместителя.
- **Совет Республики** избирает из своего состава Председателя Совета Республики и его заместителя.
- Председатели Палаты представителей и Совета Республики, их заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палат.
- **Палата представителей и Совет Республики** из своего состава избирают постоянные комиссии и иные органы для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению палат.

- **Палата представителей:**
- 1) рассматривает по предложению Президента либо по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом, проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию, о толковании Конституции;
- 2) рассматривает проекты законов, в том числе об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь; военной доктрины; ратификации и денонсации международных договоров; об основном содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей граждан; о гражданстве, статусе иностранцев и лиц без гражданства; о правах национальных меньшинств; об утверждении республиканского бюджета и отчета о его исполнении; установлении республиканских налогов и сборов и др.

- 3) назначает выборы Президента;
- 4) дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра;
- 5) заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности Правительства и одобряет или отклоняет программу; повторное отклонение палатой программы означает выражение вотума недоверия Правительству;
- 6) рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии Правительству;
- 7) по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей выражает вотум недоверия Правительству; вопрос об ответственности Правительства не может быть поставлен в течение года после одобрения программы его деятельности;
- 8) принимает отставку Президента и др.

- **Совет Республики:**
- 1) одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; о толковании Конституции; проекты иных законов;
- 2) дает согласие на назначение Президентом Председателя Конституционного суда, Председателя и судей Верховного суда, Председателя и судей Высшего Хозяйственного суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка;
- 3) избирает шесть судей Конституционного суда;
- 4) избирает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов;
- 5) отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству;
- 6) принимает решение о роспуске местного Совета депутатов в случае систематического или грубого нарушения им требований законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом и др.

- **Право законодательной инициативы** принадлежит Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей.
- **Любой законопроект**, если иное не предусмотрено Конституцией, вначале рассматривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики.
- Законопроект, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией, становится законом после **принятия Палатой представителей и одобрения Советом Республики большинством голосов от полного состава каждой палаты**.
- **Принятые Палатой представителей законопроекты** в течение **пяти дней** передаются на рассмотрение в **Совет Республики**, где могут рассматриваться не более **двадцати дней**, если иное не предусмотрено Конституцией.

- **Закон считается одобренным Советом Республики**, если за него проголосовало большинство от полного состава Совета Республики, либо если в течение двадцати дней, а при объявлении законопроекта срочным — десяти дней со дня внесения он не был рассмотрен Советом Республики. В случае отклонения законопроекта Советом Республики палаты могут создать согласительную комиссию, формируемую на паритетной основе, для преодоления возникших разногласий. Текст законопроекта, выработанный согласительной комиссией, представляется на одобрение обеих палат.
- **Если согласительной комиссией** не принят согласованный текст законопроекта, Президент (либо по его поручению Правительство) могут потребовать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение.

- **Закон** считается принятым Палатой представителей при условии, что за него проголосовало не менее двух третей от полного состава Палаты представителей.
- **Закон**, принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики, либо принятый Палатой представителей в порядке, предусмотренном статьей 100 Конституции, представляется в десятидневный срок Президенту на подпись. Если Президент согласен с текстом закона, он его подписывает. Если Президент не возвращает какой-либо закон на протяжении двух недель после того, как он был ему представлен, закон считается подписанным.

- **Закон** не считается подписанным и не вступает в силу, если он не мог быть возвращен в Парламент в связи с окончанием сессии.
- **При несогласии с текстом закона Президент** возвращает его со своими возражениями в Палату представителей, которая должна рассмотреть закон с возражениями Президента не позднее тридцати дней. Если закон будет принят Палатой представителей большинством не менее двух третей голосов от полного состава, он вместе с возражениями Президента в пятидневный срок направляется в Совет Республики, который также должен рассмотреть его повторно не позднее двадцати дней.

- **Закон считается принятым**, если он одобрен большинством не менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики. Закон после преодоления Палатой представителей и Советом Республики возражений Президента подписывается Президентом в пятидневный срок. Закон вступает в силу и в том случае, если он не будет подписан Президентом в этот срок. В таком же порядке палатами рассматриваются возражения Президента на отдельные положения закона, которые возвращаются для повторного голосования.

- **Палата представителей и Совет Республики** законом, принятым большинством голосов от полного состава палат, по предложению Президента могут делегировать ему законодательные полномочия на издание декретов, имеющих силу закона. Этот закон должен определять предмет регулирования и срок полномочий Президента на издание декретов.
- **Не допускается делегирование полномочий Президенту** на издание декретов, предусматривающих изменение и дополнение Конституции, ее толкование; изменение и дополнение программных законов; утверждение республиканского бюджета и отчета о его исполнении; изменение порядка выборов Президента и Парламента; ограничение конституционных прав и свобод граждан. Закон о делегировании законодательных полномочий Президенту не может разрешать ему изменение этого закона, а также предоставлять право принимать нормы, имеющие обратную силу.
- **В силу особой необходимости Президент** по своей инициативе либо по предложению Правительства может издавать временные декреты, имеющие силу закона. Если такие декреты издаются по предложению Правительства, они скрепляются подписью Премьер-министра. Временные декреты должны быть в трехдневный срок представлены для последующего рассмотрения Палатой представителей, а затем Советом Республики.

- Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики **пользуются неприкосновенностью** при выражении своих мнений и осуществлении своих полномочий. **Это не относится к обвинению их в клевете и оскорблении.**
- В течение срока своих полномочий депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики могут быть арестованы, иным образом лишены личной свободы лишь с предварительного согласия соответствующей палаты, за исключением совершения государственной измены или иного тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения преступления.
- **Уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей или члена Совета Республики рассматривается Верховным судом.**

- **Депутат Палаты представителей, член Совета Республики вправе обратиться с запросом** к Премьер-министру, членам Правительства, руководителям государственных органов, образуемых или избираемых Парламентом. Запрос должен быть включен в повестку дня палаты. Ответ на запрос надлежит дать в течение двадцати сессионных дней в порядке, установленном палатой Парламента.
- **Заседание палаты считается правомочным** при условии, что на нем присутствует не менее двух третей депутатов Палаты представителей или членов Совета Республики от полного состава палаты.
- **Голосование в Палате представителей и Совете Республики** открытое и осуществляется лично депутатом, членом Совета Республики путем подачи голоса «за» или «против». Тайное голосование проводится только при решении кадровых вопросов.
- **Решения Палаты представителей принимаются в форме законов и постановлений. Постановления Палаты представителей принимаются по вопросам распорядительного и контрольного характера.**
- **Решения Совета Республики принимаются в форме постановлений.**
- **Решения палат считаются принятыми** при условии, что за них проголосовало **большинство от полного состава палат**, если иное не предусмотрено Конституцией.

Исполнительная власть. Правительства

— Совет Министров Республики Беларусь

- Согласно Конституции Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь» **Совет Министров Республики Беларусь — Правительство Республики Беларусь — центральный орган государственного управления Республики Беларусь.**
- **Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту Республики Беларусь и ответственно перед Парламентом Республики Беларусь.**
- Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Республики Беларусь.
- **Правительство Республики Беларусь** состоит из Премьер-министра, его заместителей и министров. В состав Правительства могут входить и руководители иных республиканских органов государственного управления.

- **Премьер-министр** назначается **Президентом Республики Беларусь** с согласия **Палаты представителей**. Решение по этому вопросу принимается Палатой представителей не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре Премьер-министра.
- **В случае двукратного отказа** в даче согласия на назначение Премьер-министра Палатой представителей Президент Республики Беларусь вправе назначить исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить Палату представителей и назначить новые выборы.
- **Работой Правительства руководит Премьер-министр.**

- **Премьер-министр:**
- 1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Правительства и несет персональную ответственность за его работу;
- 2) подписывает постановления Правительства;
- 3) в двухмесячный срок после своего назначения представляет Парламенту программу деятельности Правительства, а в случае ее отклонения представляет повторную программу деятельности Правительства в течение двух месяцев;
- 4) информирует Президента об основных направлениях деятельности Правительства и о всех его важнейших решениях;
- 5) выполняет другие функции, связанные с организацией и деятельностью Правительства.

- Правительство или любой член Правительства вправе заявить Президенту о своей отставке, если считают невозможным дальнейшее осуществление возложенных на них обязанностей. Правительство заявляет Президенту об отставке в случае выражения Палатой представителей вотума недоверия Правительству.
- Президент вправе по собственной инициативе принять решение об отставке Правительства и освободить от должности любого члена Правительства.
- В случае отставки или сложения полномочий Правительство Республики Беларусь по поручению Президента продолжает осуществлять свои полномочия до формирования нового Правительства.

- **Правительство Республики Беларусь:**
- 1) руководит системой подчиненных ему органов государственного управления и других органов исполнительной власти;
- 2) разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики и принимает меры по их реализации;
- 3) разрабатывает и представляет Президенту для внесения в Парламент проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении;
- 4) обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной и денежной политики, государственной политики в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и оплаты труда;
- 5) принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
- 6) выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося собственностью Республики Беларусь, организует управление государственной собственностью;

- 7) обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов и распоряжений Президента;
- 8) отменяет акты министерств и иных республиканских органов государственного управления;
- 9) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, законами и актами Президента.
- **Правительство Республики Беларусь** издает постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь.
- **Премьер-министр** издает в пределах своей компетенции распоряжения.

Основы административного права

Вопросы

- П

Понятие и предмет административного права

- Окружающий нас мир можно условно подразделить на неживую природу, живую природу и человеческое общество. В соответствии с этим выделяют **управление в неживой природе (в технических системах); управление в организмах (в биологических системах); управление в обществе (в социальных системах).**
- **Социальное управление** является особым видом человеческой деятельности, посредством которой согласовываются, кооперируются индивидуальные усилия для решения совместных задач и достижения общих целей.

- Социальное управление присуще любой стадии развития общества, его возникновение объективно необходимо и обусловлено общественным характером труда людей. На ранних этапах общественного развития управление непосредственно входило в процесс деятельности человека. **Разделение труда** предопределило выделение управления в самостоятельный вид деятельности, вследствие чего появилась особая группа людей, для которых выполнение **управленческих функций** стало профессией.
- На каждой стадии развития общества социальное **управление** изменялось в соответствии с особенностями общественно-экономического строя, определяющими политический характер управления, его цели, принципы и методы

- **Под социальным управлением** необходимо понимать сознательное, основанное на познании объективных закономерностей и тенденций воздействие на общество в целом или его отдельные звенья (экономику, политику, культуру, отрасли экономики, предприятия, учреждения, организации и т.д.) с тем, чтобы обеспечить сохранение их качественной специфики, нормальное функционирование, совершенствование и развитие, успешное движение системы к заданной цели.
- **Сущность социального управления** заключается в обеспечении правильного взаимодействия частей, элементов социальных систем как единого целого, в волевом воздействии на них с целью обеспечения эффективной деятельности, направленной на выполнение конкретных задач.

- Анализ научных публикаций, раскрывающих определение понятия **«административное право»**, позволяет сделать вывод, что это отрасль права, призванная регулировать общественные отношения, складывающиеся в связи и по поводу практической реализации решений органов исполнительной власти, т.е. в процессе осуществления государственно-управленческой деятельности.
- **Предметом** административного права являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления исполнительной власти, государственной управленческой деятельности.

- **Термин «исполнительная власть»** используется в законодательстве республики лишь с конца 90-х годов, конституционно-правовое утверждение он получил с принятием Конституции РБ (1994г.).
- **Исполнительная власть** представляет один из видов, подсистему единой государственной власти: согласно ст. 6 Конституции «государственная власть в Республики Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную».

- Приоритетным в деятельности государственной власти должно являться **не только разделение властей, полномочий, но и их единство, объединение усилий на реализацию общих целей, задач государства.**
- Следует различать **исполнительную власть** в непосредственном **конституционно-правовом смысле** как одну из ветвей власти и исполнительную власть (в широком смысле) как **функционально-компетенционную категорию**, выражающуюся в реализации государственной власти посредством **правоприменительной, исполнительной деятельности.**

- **Особенности исполнительной власти в широком смысле как специфического властеотношения выражаются в том, что они возникают в общегосударственном масштабе в связи с осуществлением государственной функции правоприменительного (исполнительного) характера. Исполнительная власть призвана обеспечить реализацию, проведение в жизнь Конституции, законов и других законодательных актов (декретов, указов Президента РБ). Это подзаконная деятельность. Исполнительная власть осуществляет свои функции в рамках закона и других законодательных актов. Прежде всего посредством закона регулируются лишь важнейшие вопросы общественной и государственной жизни. Исполнительная власть не только вправе, но и обязана конкретизировать, развивать законы в установленных законом формах и пределах.**

- **Исполнительная власть** осуществляет свою деятельность не только **в форме исполнения**, реализации законов (законодательных актов), но и **в распорядительной форме**, то есть правомочно издавать в пределах компетенции правовые нормы (нормативные и индивидуальные) акты, обязательные для исполнения субъектами, которым они адресованы.
- **Исполнительная власть**, таким образом, реализуется в **форме исполнительно-распорядительной деятельности**.

- Административное право регулирует такие общественные отношения, в рамках которых в принципе **исключено юридическое равенство их участников**. Объясняется это тем, что в них непременно участвует субъект исполнительной власти, способный в силу предоставленных ему юридически властных полномочий подчинять поведение иных участников этих отношений своим односторонним волеизъявлением.
- Из изложенного вытекает, что административное (управленческое) право не регулирует отношения между гражданами, между общественными организациями и внутри них, так как в них отсутствует субъект исполнительной власти.
- В обобщенном виде предмет административного права составляют общественные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в процессе практической реализации решений исполнительной власти.

- **Исполнительная власть** в конституционно-правовом понимании представляет одну из ветвей власти, существует в системе разделения властей наряду с законодательной и судебной.
- **Исполнительная власть** как сущностное выражение исполнительной власти (исполнительно-распорядительной) деятельности **не может отождествляться с государственным управлением.** В то же время исполнительная власть и государственное управление взаимосвязаны между собой.

- **Государственное управление** – разновидность социального управления. Для осуществления управления необходимо обладать властными полномочиями, иметь право подчинять своей воле поведение, действия других субъектов (людей, организаций). **Государственное управление ведется от имени государства** органами государства, их должностными лицами; **представляет подсистему**, конкретную разновидность (вид) деятельности по отправлению единой государственной власти; **выражается в упорядоченном воздействии субъекта на объект** в процессе повседневной оперативной организационной деятельности **по реализации задач и функций** исполнительной власти (в хозяйственной, социально-культурной и административно-политической).

- **Государственной управление** представляет организационно-правовую, компетенционно-функциональную категорию, механизм осуществления государственной власти; объективируется в функциях, полномочиях, формах и методах деятельности (в том числе в применении мер принуждения) государственных органов.

- **Исполнительная власть** объективируется, олицетворяется в функциях, полномочиях и деятельности специфических субъектов – органов исполнительной власти. Орган исполнительной власти представляет одно из звеньев (структур) государственного аппарата.
- **Исполнительную власть в Республике Беларусь** в конституционно-правовом значении в соответствии со **ст. 106 Конституции** осуществляет **Правительство – Совет Министров Республики Беларусь**.

- Министерства, государственные комитеты обладают исполнительными функциями и наделены распорядительными полномочиями в отношении подчиненных им субъектов.
- **В этой связи к органам исполнительной власти следует отнести:** Совет Министров РБ; министерства; государственные комитеты; исполнительные и распорядительные органы на территории области, г. Минска, района, города, поселка, сельсовета – исполнительные комитеты; в городах с районным делением – администрацию района.

- **Органы исполнительной власти, осуществляющие специфический вид деятельности – государственное управление – являются также и органами государственного управления. В Конституции Республики Беларусь органы государственного управления и органы исполнительной власти рассматриваются как тождественные государственные органы. В ст. 107 Конституции РБ указывается, что Правительство РБ руководит системой подчиненных ему органов государственного управления и других органов исполнительной власти.**

- **Всякий орган исполнительной власти – то также и орган государственного управления. Однако не всякий орган государственного управления является органом исполнительной власти.**
Систему органов государственного управления составляет более широкий круг субъектов, чем система органов исполнительной власти.
- К органам государственного управления также относятся: Администрация Президента, администрация учреждений, организаций.

- **Административное право как отрасль права Республики Беларусь** представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере осуществления публичной исполнительной и распорядительной деятельности, реализации задач и функций исполнительной власти органами государственного управления. Оно включает регулирование и осуществление руководства хозяйственной, социально-культурной и административно-политической деятельностью.

Система административного права

- Административное право включает общую и особенную части.
- **В общую часть** включаются правовые нормы определяющие правовое положение субъектов государственного управления, формы и методы деятельности органов государственного управления, способы обеспечения законности.
- **Особенная часть** включает нормы, регулирующие общественные отношения в конкретных отраслях государственного управления (управлении промышленностью, строительством, транспортом, сельским хозяйством, здравоохранением и др.).

Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения

- В Республике Беларусь **общественные отношения**, возникающие в процессе управленческой, исполнительной и распорядительной деятельности, регулируются посредством **административно-правовых норм**.
- **Административно-правовые нормы** отличаются от других отраслей права прежде всего содержанием **регулируемых общественных отношений**.

- **Нормы административного права** регулируют общественные отношения, направленные на:
- **Установление, изменение, совершенствование** системы государственных органов управления, их правового статуса и структуры;
- **Закреплением наиболее рациональных,** научно-обоснованных взаимосвязей между субъектами и объектами управляющими и управляемыми;
- **Охрану установленных правом** общественных управленческих отношений, прав и законных интересов граждан.

- Особенности административно-правовых норм проявляются в степени определенности закрепленных в них предписаний. **Административно-правовые нормы** чаще всего являются **императивными**. В них правила поведения выражаются в категорической форме, не допускающей никаких изменений, альтернатив поведения субъектов по соглашению сторон.

- **Административно-правовые отношения** – это регулируемые нормами права общественные отношения, складывающиеся в сфере управления, исполнительной и распорядительной деятельности.
- **Административно-правовые отношения**, как и всякие другие отношения, **включают**: объекты, субъекты, их права и обязанности, а также юридические факты.
- **Объект** - общественные отношения, поведение субъектов, по поводу которых возникают правоотношения. Общим объектом административного права является управленческая сфера.

- **Под субъектами административных правоотношений** необходимо понимать участников управленческих отношений, которых нормативно — правовые акты наделили правами и обязанностями, способностью вступать в административно-правовые отношения.
- Все субъекты административных правоотношений должны обладать таким юридическим качеством, как административная правосубъектность.
- **Административная правосубъектность** складывается из двух элементов: административной правоспособности и административной дееспособности.
- **Административная правоспособность** — это установленная и охраняемая государством возможность (способность) конкретных субъектов вступать в различного рода правовые отношения.
- **Административная дееспособность** — это процесс практической реализации правоспособности субъектом административно-правовых отношений, т.е. способность сознательно и самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в сфере управления.

- **Субъекты административных правоотношений подразделяются на:**
- **индивидуальные**, т.е. физические лица (граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, к ним также относятся государственные служащие, включая должностных лиц, а также руководители различного рода коммерческих структур негосударственного характера);
- **коллективные**, т.е. различного рода объединения граждан как государственного, так и негосударственного характера. К государственным субъектам административно-правовых отношений относятся органы исполнительной власти, органы управления организаций, структурные подразделения органов исполнительной власти. К негосударственным — общественные объединения, партии, профсоюзы, органы местного самоуправления, не-
- коммерческие организации, коммерческие организации, частные и иностранные организации.

Государственная служба

- **Служба** — это вид социальной деятельности людей.
- Государственная служба в широком смысле это трудовая деятельность работников, выполнение ими служебных функций в государственных органах, в органах государственной власти. В узком смысле государственная служба это выполнение работниками служебных обязанностей.
- Государственная служба осуществляется на профессиональной основе.
- Под **государственной службой** понимается профессиональная деятельность лиц, занимающих государственные должности, осуществляемая в целях непосредственной реализации государственно-властных полномочий и (или) обеспечения выполнения функций государственных органов.

- **Различают государственную службу** в органах представительной, исполнительной и судебной властей, а также службу в иных государственных органах, (например, в прокуратуре, милиции и др.).
- **Государственным служащим** является гражданин Республики Беларусь, занимающий в установленном законодательством порядке государственную должность, наделенный соответствующими полномочиями и выполняющий служебные обязанности за денежное вознаграждение из средств республиканского или местных бюджетов либо других предусмотренных законодательством источников финансирования.

- По роли в реализации функций управления служащие подразделяются на: а) руководителей; б) специалистов (основной состав); технических исполнителей.
- К **руководителям** относятся служащие, которые определяют: цели деятельности, принимают решения, подбирают и расставляют кадры, координируют деятельность различных звеньев аппарата управления и отдельных работников, организуют контроль за выполнением решений, ходом производственного процесса, мобилизуют коллективы на достижение высоких конечных результатов и т.д.
- К **специалистам** относятся служащие, наделенные полномочиями по осуществлению функций, связанных с подготовкой тех или иных управленческих решений, требующих специальных знаний (консультанты, советники по различным отраслям знаний, преподаватели, врачи, юристы, экономисты и т.д.)
- К **техническим** исполнителям относятся служащие деятельность которых, как правило, не влечет юридических последствий. Они обеспечивают служебную деятельность руководителей, специалистов, создают необходимые условия для выполнения ими служебных обязанностей.

- **Должностными лицами** называются служащие, имеющие право совершать служебные юридически значимые действия властного характера, т.е. действия, влекущие правовые последствия: возникновение, изменение и прекращение правовых отношений.
- **Должностное лицо** — физическое лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, либо лицо, уполномоченное в установленном порядке на совершение юридически значимых действий, а также государственный служащий, имеющий право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе.

- **Кроме общеправового статуса** государственные служащие **обладают служебным, административно-правовым статусом.** Возложение на служащих должностных обязанностей и наделение их соответствующими правами производится в целях успешного осуществления функций по занимаемой должности.
- При исполнении служебных обязанностей государственный служащий находится под защитой государства. Никто, кроме уполномоченных на то должностных лиц, не вправе вмешиваться в его деятельность.

- **Под прохождением государственной службы** понимается совокупность юридических фактов, вызывающих возникновение, изменение и прекращение государственно-служебных отношений.
- **Гражданин не может быть принят на государственную службу в случаях:**
 - 1) признания его в установленном законом порядке недееспособным или ограничено дееспособным;
 - 2) лишения его судом права занимать государственную должность в течение определенного времени;
 - 3) наличия подтвержденного медицинским заключением заболевания, входящего в утвержденный Правительством Республики Беларусь перечень заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей;
 - 4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственные секреты, если исполнение служебных обязанностей по государственной должности, на занятие которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
 - 5) несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к гражданам для занятия соответствующих государственных должностей;

- 6) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, родные братья, сестры, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с государственным служащим, если их служебная деятельность будет связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
- 7) отсутствия гражданства Республики Беларусь;
- 8) представления заведомо недостоверных сведений, необходимых для занятия государственной должности;
- 9) непредставления декларации о доходах и имуществе или умышленного внесения в декларацию о доходах и имуществе неполных либо недостоверных сведений;
- 10) увольнения государственного служащего за систематическое неисполнение служебных обязанностей без уважительных причин, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств на рабочем месте и в рабочее время до истечения двух лет со дня увольнения за такие действия;
- 11) наличия судимости;
- 12) в иных случаях, установленных законодательными актами.

- **Контрактная форма** поступления на государственную службу состоит в том, что орган (руководитель органа) заключает с гражданином в письменной форме контракт (договор, соглашение) на определенный срок (не менее одного года). **В контракте указываются условия службы, обязанности и права сторон.** На основании контракта издается приказ о назначении гражданина на должность.
- Государственные служащие в целях определения объективной оценки их практической деятельности, уровня профессиональных знаний, правовой культуры и служебной перспективы проходят аттестацию.
- **Государственные служащие за совершение проступков могут привлекаться к юридической ответственности: дисциплинарной, материальной, административной, уголовной.**

Административная ответственность

- Вопросы

- Административное правонарушение
- Виды административных взысканий
- Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

Административное правонарушение

- **Основанием** для привлечения лица к административной ответственности является совершение им административного проступка (правонарушения).
- ***Административным правонарушением*** признается противоправное виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными Кодексом об административных правонарушениях, деяние (действие или бездействие), за которое установлена административная ответственность.

- **Административным правонарушением может быть деяние в виде:**
 - 1) **оконченного административного правонарушения;**
 - 2) **покушения на административное правонарушение (ст. 2Л. КоАП).**
- **Административное правонарушение признается оконченным с момента совершения деяния.**
- **Административное правонарушение, связанное с наступлением последствий, указанных в статьях Особенной части КоАП, признается оконченным с момента фактического наступления этих последствий (ст. 2.2. КоАП).**
- ***Покушением*** на административное правонарушение признается умышленное действие физического лица, непосредственно направленное на совершение административного правонарушения, если при этом оно не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
- **Административная ответственность за покушение на административное правонарушение наступает в случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части КоАП (ст. 2.3. КоАП).**

- ***Административное правонарушение характеризуется рядом таких признаков, как:***
- общественная опасность;
- противоправность;
- виновность;
- наказуемость.
- ***Общественная опасность*** означает, что любой административный проступок, посягая на те или иные общественные отношения, причиняет им вред, нарушает их упорядоченность, согласованность, гармоничность и т.д.
- Исходя из степени общественной опасности решается вопрос об отграничении административных проступков от преступлений.

- **Противоправность** означает, что государство, признавая то или иное деяние общественно опасным, устанавливает правовой запрет на его совершение. Противоправность деяния заключается в том, что лицо совершает действие, запрещенное нормой права, или не совершает действие, предписанное такой нормой.
- **Виновность** означает психическое отношение правонарушителя к совершённому общественно опасному, противоправному деянию (действию или бездействию), а также к наступившим последствиям.

- **Вина выражается в форме умысла или неосторожности.**
- *Административным правонарушением, совершённым умышленно, признается противоправное деяние, совершённое с прямым или косвенным умыслом (ст. 3.2. КоАП).*
- **Административное правонарушение признается совершённым с прямым умыслом**, если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность своего деяния, предвидело его вредные последствия и желало их наступления.
- Административное правонарушение признается совершённым **с косвенным умыслом**, если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность своего деяния, предвидело его вредные последствия, не желало, но сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.

- **Осознание противоправности своего деяния** означает, что лицо **сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, т.е. их незаконность.**
- Например, к ответственности за заведомо ложное сообщение (ст. 17.6 КоАП) лицо может быть привлечено только в том случае, если оно признавало, что передаваемое им сообщение заведомо ложное, т.е. факт, служащий основанием для принятия мер реагирования специализированными службами не имел места, он данным лицом выдуман.

- **Умысел** должен охватывать **как предвидение** последствий, **так и желание**, сознательное допущение их наступления или безразличное к этому отношение.
- Например, при совершении мелкого хищения имущества (ст. 10.5 КоАП) лицо сознает характер противоправного деяния, предвидит его вредные последствия в виде материального ущерба лицу и желает их наступления.

- ***Административным правонарушением, совершённым по неосторожности, признается противоправное деяние, совершённое по легкомыслию или небрежности (ст. 3.3. КоАП).***
- Административное правонарушение признается совершённым **по легкомыслию**, если физическое лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение.
- Административное правонарушение признается совершённым **по небрежности**, если физическое лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления вредных последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

- **При легкомыслии** лицо не допускает возможности наступления последствий, рассчитывает на их предотвращение. Этот расчет делается на основе как своих собственных сил, знаний, опыта, так и других лиц, сил природы и т.д.
- **При небрежности** правонарушитель не предвидит возможности наступления вредных последствий. Такое поведение, как правило, связано с тем, что правонарушитель не задумывается над своими действиями и над теми результатами, к которым они могут привести.

- **Чтобы установить должно ли данное лицо предвидеть вредные последствия, необходимо исследовать условия, в которых оно находилось как в момент совершения правонарушения, так и до этого.** Обязанность предвидеть результат своего деяния может быть обусловлена характером выполняемых обязанностей. Если лицо должно было предвидеть наступление последствий, необходимо установить, могло ли оно это сделать, учитывая его индивидуальные особенности, личные качества, жизненный опыт, образование, профессию, стаж работы, состояние здоровья, обстановку в момент совершения правонарушения и т. д.
- **От неосторожной формы вины** необходимо отличать так называемый **казус (случай)**, при котором лицо не несет административной ответственности. Для казуса характерно то, что лицо не должно было и не могло предвидеть вредные последствия, наступившие в результате его деяния.

- **Форма вины при совершении административного правонарушения, не связанного с наступлением вредных последствий, устанавливается по отношению физического лица к противоправному деянию (ст. 3,4. КоАП).**
- **Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом не соблюдены нормы (правила, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и данным лицом не были приняты все меры по их соблюдению (ст. 3.5 КоАП).**
- **Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.**

- ***Наказуемость*** означает, что общественно опасное, противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) может быть признано административным правонарушением только тогда, когда за его совершение законодателем предусмотрена административная ответственность.

- Признаки административного правонарушения, будучи закрепленными нормами права, образуют сложный юридический состав, являющийся единственным основанием административной ответственности для правонарушителя.
- ***Состав административного проступка*** содержит четыре элемента: а) объект;
б) объективная сторона;
- в) субъект;
- г) субъективная сторона.

- **Общим объектом** состава административных правонарушений являются общественные отношения в сфере управленческой деятельности, регулируемые нормами административного права (в ряде случаев, трудового, налогового, финансового, банковского и др.).
- **Родовым объектом** состава административных правонарушений являются общественные отношения, составляющие в своей совокупности право собственности, права и свободы, здоровье граждан, общественный порядок, установленный порядок управления и т. д.
- **Непосредственным объектом** состава административного правонарушения являются конкретные общественные отношения в определенной отрасли административного права (при мелком хулиганстве — честь, достоинство граждан, при стрельбе из огнестрельного оружия в населенных пунктах — спокойствие граждан и т.д.).

- **Объективная сторона** состава административного правонарушения характеризует внешнюю сторону поведения нарушителя правовой нормы и выражается в действии или бездействии, наступивших последствиях и причинной связи между деянием и наступившим результатом.
- **Субъектом** состава административного правонарушения является вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных КоАП (ст. 4.3. КоАП).
- **Физическое лицо**, совершившее запрещенное КоАП деяние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности лишь в прямо установленных КоАП случаях.

- На несовершеннолетних в возрасте от **четырнадцати до восемнадцати лет** не может налагаться административное взыскание в виде административного ареста, а на **несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет** не могут налагаться также административные взыскания в виде штрафа (**за исключением случаев**, когда они имеют свои заработок, стипендию и (или) иной собственный доход) или исправительных работ.

- На несовершеннолетних **в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет** может налагаться административное взыскание в виде предупреждения независимо оттого, предусмотрено ли оно в санкции статьи Особенной части КоАП.
- **В качестве специальных субъектов** выступают лица, на которых распространяется статус военнослужащего, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и иные лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине (ст. 4.7. КоАП), индивидуальные предприниматели и юридические лица (ст. 4.8. КоАП).

- **Субъективная сторона** административного правонарушения характеризуется психическим отношением правонарушителя к совершённому деянию и наступившим последствиям. Она включает вину нарушителя, мотивы, которыми руководствовался субъект, и цели, которые он преследовал.
- **Мотив — это побуждения**, которыми руководствовалось лицо при совершении административного правонарушения. В отдельных случаях мотив совершения правонарушения может быть признан как обстоятельство, отягчающее административную ответственность. Например, совершение административного правонарушения по мотивам расовой, национальной либо религиозной розни (п. 6 ч. 1 ст. 7.3 КоАП). Однако мотив не является необходимым признаком состава каждого административного правонарушения. Как правило, только умышленные административные правонарушения совершаются мотивированно.

- **Ряд составов административных правонарушений в качестве признака субъективной стороны требует наличия цели, которую правонарушитель преследовал.**

Так, например, состав административного правонарушения «Вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении» (ст. 23.3 КоАП) требует наличия цели - воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела или цели — добиться вынесения незаконного решения. Состав административного правонарушения «Лжепредпринимательство» (ст. 12.12 КоАП) требует наличия цели — получения ссуд, кредитов, либо прикрытия запрещенной деятельности, либо сокрытия или занижения прибыли, доходов или других объектов налогообложения, либо извлечения иной имущественной выгоды.

- **Не подлежит административной ответственности физическое** лицо, достигшее предусмотренного КоАП возраста, если будет установлено, что **вследствие отставания в умственном развитии**, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния было не способно сознавать его фактический характер или противоправность (ч.3 ст.4.3. КоАП).
- **Не подлежит административной ответственности физическое** лицо, которое во время совершения деяния находилось **в состоянии невменяемости**, то есть не могло сознавать фактический характер и противоправность своего действия (бездействия) или руководить им вследствие хронического или временного психического расстройства, слабоумия или иного психического заболевания (ст. 4.4 КоАП).

- **Под невменяемостью** понимается такое психическое состояние лица во время совершения противоправного деяния (действия или бездействия), которое дает основание исключить вину в качестве признака субъективной стороны административного правонарушения.
- **Лицо может быть признано невменяемым, если не могло сознавать фактический характер и противоправность своего действия (бездействия) или руководить им.**

- В ст. 4.4 КоАП указаны в общей форме **признаки психического заболевания**, которые могут служить **основанием для признания лица невменяемым и освобождения его от административной ответственности. К ним относятся:**
 - хроническое или временное психическое расстройство;
 - слабоумие;
 - иное психическое заболевание.
- **Под хроническим психическим** расстройством понимаются неизлечимые или трудноизлечимые психические заболевания, имеющие длительный характер, например, эпилепсия, шизофрения и т.д.
- **Под временным психическим** расстройством понимаются такие психические заболевания, которые протекают сравнительно быстро и заканчиваются, как правило, выздоровлением. Например, к временным психическим расстройствам относятся возникшие в результате тяжелых психических потрясений реактивные состояния, патологическое опьянение и др.

- **Установление какого-либо из признаков психического заболевания может быть медицинским критерием для вывода о невменяемости лица.** Однако такой признак не предопределяет решение о невменяемости лица, совершившего противоправное деяние, так как степень душевного расстройства не всегда достигает такого состояния, когда лицо не может сознавать фактический характер и противоправность своего действия (бездействия) или руководить им.
- **Юридический критерий** невменяемости основан на установлении такого психического расстройства, слабоумия или психического заболевания, которое лишает возможности лицо сознавать фактический характер и противоправность своего действия (бездействия) или руководить им.

- **Решение о невменяемости лица**, совершившего противоправное деяние, принимается на основе исследования медицинского (заключение эксперта) и юридического критериев (другие материалы дела).
- **Лицо, совершившее противоправное деяние в состоянии невменяемости, не подлежит административной ответственности.** Это значит, что если невменяемость лица, совершившего противоправное деяние, была установлена при возбуждении дела об административном правонарушении, то дело не возбуждается. Если невменяемость лица, была установлена в ходе расследования или при принятии решения по делу, то дело должно быть прекращено.

- **Решение о невозбуждении и прекращении дела об административном правонарушении** при возбуждении и расследовании дела принимает орган (должностное лицо), уполномоченный возбуждать и расследовать дела об административных правонарушениях (составлять протоколы).
- **Решение о прекращении дела** при принятии решения по нему принимает орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.

- ***К обстоятельствам, исключающим признание деяния административным правонарушением, относятся:***
- необходимая оборона;
- причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение;
- крайняя необходимость;
- обоснованный риск;
- иные обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением.

- ***Не является административным правонарушением действие, совершённое в состоянии необходимой обороны,*** то есть при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого физического лица, интересов общества, государства или юридического лица от противоправного посягательства путем причинения посягающему вреда (ч. 2 ст. 5.1. КоАП).
- **В ст. 5.1 КоАП указаны конкретные действия** по защите от противоправных посягательств, которые не являются административным правонарушением.
- **К ним относятся действия при защите от противоправного посягательства на:**
 - жизнь;
 - здоровье;
 - права обороняющегося;
 - права другого физического лица;
 - интересы общества;
 - интересы государства;
 - интересы юридического лица.

- **Посягательство при необходимой обороне** должно причинять или создавать непосредственную угрозу причинения ущерба указанным правам или интересам.
- Отражаемое посягательство должно быть **противоправным**, т.е. лицо, осуществляющее посягательство, должно совершать действие, запрещенное нормой права, или не совершать действие, предписанное такой нормой. Необходимая оборона допустима также **в отношении малолетних и невменяемых**. Если обороняющееся лицо знает, что он обороняется от малолетнего или невменяемого, по возможности он должен принять все меры для пресечения посягательства без причинения им вреда.

- **Защита от посягательства при необходимой обороне может осуществляться путем причинения вреда только посягающему.**
Причинение такого вреда должно быть результатом совершения действия, предусмотренного Особенной частью КоАП. Например, при защите своего здоровья обороняющийся причиняет телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности посягающему. В действиях обороняющегося содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 КоАП.

- Вместе с тем законодатель установил, **что такое действие, совершенное в состоянии необходимой обороны, не является административным правонарушением.** Это значит, что производство по делу в отношении лица, действовавшего в состоянии необходимой обороны и совершившего деяние, предусмотренное статьей Особенной части КоАП, не может быть начато, а начатое производство по делу подлежит прекращению.

- **Не является административным правонарушением причинение вреда физическому лицу, совершившему преступление или административное правонарушение, при его задержании** для передачи уполномоченным государственным органам и пресечения возможности совершения им новых преступлений или административных правонарушений, когда оно пытается или может скрыться от органа уголовного преследования, суда или органа, ведущего административный процесс, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным (ст. 5.2. КоАП).
- В ст. 5.2 КоАП раскрывается содержание понятия **«причинение вреда при задержании физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение»**, и приводятся условия задержания, при которых действия лица, задерживающего физическое лицо, совершившее преступление или административное правонарушение, не являются административным правонарушением.

- **К таким условиям относятся:**
- **задержание** физического лица, совершившего преступление или административное правонарушение, для передачи уполномоченным государственным органам;
- **задержание** для пресечения возможности совершения физическим лицом, совершившим преступление или административное правонарушение, новых преступлений или административных правонарушений;
- **задержание**, когда физическое лицо, совершившее преступление или административное правонарушение, пытается или может скрыться от органа уголовного преследования, суда или органа, ведущего административный процесс.
- **Такое задержание не будет являться административным правонарушением, если иными средствами задержать физическое лицо, совершившее преступление или административное правонарушение, не представлялось возможным.**

- ***Не является административным правонарушением действие, совершённое в состоянии крайней необходимости***, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред не является более значительным, чем предотвращенный.

- ***Не является административным правонарушением причинение вреда охраняемым КоАП законным интересам при обоснованном риске*** для достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если совершённое деяние соответствует современным научно — техническим знаниям и опыту, а поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями, и физическое или юридическое лицо, допустившее риск, предприняло все возможные меры для предотвращения вредных последствий (ст. 5.4. КоАП),
- В ст. 5.4. КоАП раскрывается содержание понятия обоснованного риска, а также приводятся условия, при которых действия лица, действовавшего в этом состоянии, не являются административным правонарушением.

- **К таким условиям относятся:**
- достижение общественно полезной цели;
- соответствие деяния современным научно-техническим знаниям и опыту;
- невозможность достигнуть поставленной цели не связанными с риском действиями;
- принятие физическим или юридическим лицом, допустившим риск, всех возможных мер для предотвращения вредных последствий.
- **Административный процесс в отношении лица, допустившего обоснованный риск, не может быть начат, а начатый подлежит прекращению.**

- **Освобождение от административной ответственности физического лица, совершившего административное правонарушение, возможно лишь в случаях, предусмотренных КоАП (ст. 8.1).**
- Основаниями освобождения от административной ответственности физического лица являются:
- 1) совершение малозначительного правонарушения
- (ст. 8.2);
- 2) наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2,3,6 части первой статьи 7.2 КоАП (ст. 8.3):
- п.2 — предотвращение физическим лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий такого правонарушения; п.3 — добровольное возмещение или устранение причиненного вреда либо исполнение возложенной на лицо обязанности, за неисполнение которой налагается административное взыскание;

- п.6 — совершение административного правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
- 3) примирение с потерпевшим или его законным представителем (ст. 8.4);
- 4) служба в качестве военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине (ст.8.5);
- 5) психическое расстройство (заболевание) или иное заболевание (ст. 8.6);
- 6) признание физического лица жертвой торговли людьми (ст. 8.7).

- **Освобождение от административной ответственности юридического лица** возможно в случае освобождения от административной ответственности должностного лица или иного работника этого юридического лица, совершившего административное правонарушение.
- **Освобождение от административной ответственности юридического лица не допускается**, если должностное лицо или иной работник этого юридического лица, совершивший административное правонарушение, освобожден от административной ответственности с учетом того, что им совершено административное правонарушение под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости.

- ***Деяния, содержащие признаки административных правонарушений:***
- 1) умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1 КоАП);
- 2) клевета (статья 9.2);
- 3) оскорбление (статья 9.3);
- 4) отказ в предоставлении гражданину информации (статья 9.6);
- 5) присвоение найденного имущества (статья 10.6);
- 6) причинение имущественного ущерба (статья 10.7);
- 7) уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений (статья 10.8);

- 8) умышленное уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9);
- 8-1) нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, повреждение транспортного средства или иного имущества (части 1-3 статьи 18.17);
- 8-2) нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения (часть 4 статьи 18.23) в случае причинения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества;

- 9) разглашение коммерческой или иной тайны (статья 22.13 КоАП), влекут административную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях порядка требования потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к административной ответственности.

Виды административных взысканий

- **Административное взыскание** является мерой административной ответственности.
- **Административное взыскание, налагаемое на физическое лицо**, применяется в целях воспитания физического лица, совершившего административное правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим физическим лицом, совершившим такое правонарушение, так и другими физическими лицами.
- **Административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо**, применяется в целях предупреждения совершения новых административных правонарушений.
- **Применение административного взыскания призвано способствовать восстановлению справедливости и является основанием для взыскания с физического или юридического лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном законодательством РБ.**

- За совершение административных правонарушений применяются следующие виды ***административных взысканий***:
 - 1) предупреждение;
 - 2) штраф;
 - 3) исправительные работы;
 - 4) административный арест;
 - 5) лишение специального права;
 - 6) лишение права заниматься определенной деятельностью;
 - 7) конфискация;
 - 8) депортация;
 - 9) взыскание стоимости предмета административного правонарушения.

- **В отношении юридических лиц применяются административные взыскания:**
- предупреждение;
- штраф;
- лишение права заниматься определенной деятельностью;
- конфискация;
- взыскание стоимости предмета административного правонарушения.

- Только судом налагаются административные взыскания:
- исправительные работы;
- административный арест;
- конфискация;
- взыскание стоимости предмета административного правонарушения

- Предупреждение, штраф, исправительные работы и административный арест применяются в качестве **основного административного взыскания**.
- Лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью, а также депортация могут применяться **в качестве как основного, так и дополнительного административного взыскания**.
- Конфискация, взыскание стоимости предмета административного правонарушения применяются **в качестве дополнительного административного взыскания**.

- **За одно административное правонарушение** могут быть наложены основное либо основное и дополнительные административные взыскания из числа указанных в санкции статьи Особенной части КоАП, за исключением взыскания стоимости предмета административного правонарушения.
- **Дополнительные административные взыскания применяются в случаях,** предусмотренных статьями Особенной части КоАП, за исключением взыскания стоимости предмета административного правонарушения.

- ***Предупреждение*** (ст. 6.4) — один из видов основных административных взысканий, который применяется, как правило, за совершение малозначительных административных правонарушений. Например, данный вид рассматриваемого взыскания предусмотрен в ч. 1 ст. 9.4. «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей», в ст. 10.6. «Присвоение найденного имущества», в ст. 13.1. «Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе» и других.

- Лицо, подвергнутое административному взысканию в виде предупреждения, считается в течение одного года со дня его исполнения наказанным в административном порядке. Если такое лицо совершит то же деяние повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то к нему применяется более строгая санкция. Например, в ч. 2 ст. 9.4. «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей», за то же деяние, совершённое повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, предусмотрено только наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.

- **Предупреждение необходимо отличать от устного замечания.** Предупреждение в отличие от замечания выносится только письменно в постановлении по делу. Предупреждение является административным взысканием, и его применение влечет для нарушителя соответствующие правовые последствия. Замечание применяется, как правило, в профилактических целях и широко используется в работе надзорных и контролирующих органов.

- **Штраф** является денежным взысканием, размер которого определяется в белорусских рублях исходя из базовой величины, установленной законодательством Республики Беларусь на день вынесения постановления о наложении административного взыскания, а в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП, — в процентном либо кратном отношении к стоимости предмета совершённого административного правонарушения, сумме ущерба, сделки либо к доходу, полученному в результате сделки.
- **Минимальный размер штрафа**, исчисляемого в базовых величинах и налагаемого на физическое лицо, не может быть менее одной десятой базовой величины. Минимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах и налагаемого на индивидуального предпринимателя, не может быть менее двух базовых величин, а на юридическое лицо — менее десяти базовых величин.

- **Максимальный размер штрафа**, исчисляемого в базовых величинах, налагаемого **на физическое лицо**, не может превышать пятидесяти базовых величин, а за нарушение законодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности и предпринимательской деятельности, порядка налогообложения и управления — двухсот базовых величин. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, налагаемого **на индивидуального предпринимателя**, не может превышать двухсот базовых величин, а за нарушение законодательства о труде, в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности и предпринимательской деятельности, порядка налогообложения и управления — пятисот базовых величин. Максимальный размер штрафа, исчисляемого в базовых величинах, **налагаемого на юридическое лицо**, не может превышать тысячи базовых величин.

- **Исправительные работы** устанавливаются на срок от одного до двух месяцев и отбываются по месту работы физического лица, освобожденного от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности в порядке, предусмотренном статьей 86 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
- **Из заработка физического лица**, которому назначены исправительные работы в соответствии с частью первой статьи 6.6 КоАП, производится удержание в доход государства в размере *двадцати процентов*.
- **Исправительные работы не могут быть назначены** беременным женщинам, инвалидам I и II групп, лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, женщинам в возрасте старше пятидесяти пяти лет и мужчинам в возрасте старше шестидесяти лет, а также лицам, указанным в части второй статьи 4.6 и части первой статьи 4.7 КоАП.

- **Административный арест** состоит в содержании физического лица в условиях изоляции в местах, определяемых органом, ведающим исполнением административных взысканий, и устанавливается на срок до пятнадцати суток.
- **Административный арест не может применяться** к беременным женщинам, инвалидам I и II групп, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, к лицам, имеющим на иждивении инвалидов I группы, к лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими восьмидесятилетнего возраста.

- ***Лишение специального права***, предоставленного физическому лицу, применяется за грубое нарушение порядка пользования этим правом.
- **Лишение специального права устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет.**
- Лишение права управления транспортными средствами **не может применяться к физическому лицу**, которое пользуется этими средствами в связи с инвалидностью, за исключением случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, отказа от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния

- ***Лишение права заниматься определенной деятельностью*** применяется с учетом характера совершённого административного правонарушения, связанного с занятием видом деятельности, на осуществление которой требуется специальное разрешение (лицензия), если будет признано невозможным сохранение за физическим или юридическим лицом права заниматься таким видом деятельности.
- Лишение права заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от шести месяцев до одного года.

- ***Конфискация*** состоит в принудительном безвозмездном обращении в собственность государства дохода, полученного в результате противоправной деятельности, а также предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, находящихся в собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) лица, совершившего административное правонарушение.

- ***Депортация*** — административное выдворение за пределы Республики Беларусь — применяется в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства.
- ***Взыскание стоимости предмета административного правонарушения*** состоит в принудительном изъятии и обращении в собственность государства денежной суммы, составляющей стоимость предметов, товаров и (или) транспортных средств.

- ***Общим правилом наложения административных взысканий*** является соблюдение законности и индивидуализации наказания.
- Законность означает, что орган (должностное лицо), рассматривающий дело об административном правонарушении, может наложить только одно взыскание, из указанных в санкции статьи.

- **Принцип индивидуализации проявляется в том, что при наложении административного взыскания на физическое лицо учитываются:**
- характер совершённого административного правонарушения;
- обстоятельства совершения административного правонарушения;
- личность физического лица, совершившего административное правонарушение;
- степень вины лица, совершившего административное правонарушение;
- характер и размер вреда, причинённого лицом, совершившим административное правонарушение;
- имущественное положение лица, совершившего административное правонарушение;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность лица, совершившего административное правонарушение.

- **При наложении административного взыскания на юридическое лицо учитываются:**
- характер административного правонарушения;
- характер и размер причинённого вреда;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность должностного лица или иного работника юридического лица, совершившего административное правонарушение;
- финансово-экономическое положение юридического лица.

- При наложении административного взыскания необходимо учитывать обстоятельства **как смягчающие, так и отягчающие** административную ответственность, предусмотренные ст. 7.2 и 7.3 КоАП.

- ***Административное взыскание может быть наложено:***
- 1) за совершение административного правонарушения — не позднее двух месяцев со дня его совершения;
- 2) за совершение длящегося административного правонарушения — не позднее двух месяцев со дня его обнаружения либо прекращения в случае, когда такое правонарушение было прекращено до его обнаружения;
- 3) за совершение административного правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования — не позднее шести месяцев со дня его совершения и др.;

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

- ***В соответствии со статьей 3.1. Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях рассматриваются:***
 - 1) районным (городским) судом;
 - 2) хозяйственным судом;
 - 3) сельским, поселковым исполнительным комитетом;
 - 4) административной комиссией районного (городского) исполнительного комитета или администрации района в городе;
 - 5) районной (городской), районной в городе комиссией по делам несовершеннолетних;

- 6) органами внутренних дел;
- 7) органами Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
- 8) Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь;
- 9) органами государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
- 10) органами государственного санитарного надзора;
- 11) органами пограничной службы Республики Беларусь;
- 12) таможенными органами;
- 13) налоговыми органами;
- 14) Департаментом ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь;
- 15) органами Министерства финансов Республики Беларусь и финансовыми управлениями (отделами) местных исполнительных и распорядительных органов;

- **Дела об административных правонарушениях** рассматриваются должностными лицами органов, ведущих административный процесс, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, в случаях, установленных Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.
- **Дела об административных правонарушениях**, рассмотрение которых относится к компетенции районного (городского) суда и в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственные секреты, рассматриваются единолично судьей областного (Минского городского) суда.

- В случае, если при подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению судья, должностное лицо органа, ведущего административный процесс, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, установят, что рассмотрение такого дела не относится к их компетенции, они направляют его для рассмотрения в суд, орган, ведущий административный процесс, в компетенцию которых входит рассмотрение данного дела.

- Если при рассмотрении дела об административном правонарушении суд, орган, ведущий административный процесс, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, придут к выводу, что в правонарушении содержатся признаки преступления, они прекращают дело об административном правонарушении и передают материалы этого дела прокурору, органам, уполномоченным осуществлять предварительное следствие и дознание.

- 16) органами Национального банка Республики Беларусь;
- 17) органами Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;
- 18) органами железнодорожного транспорта;
- 19) органами Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь;
- 20) органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

Основы гражданского права

Вопросы

Основы гражданского права

Вопросы

Понятие, предмет и метод гражданского права

- **Гражданское право** — это совокупность правовых норм, регулирующих на началах равенства сторон товарно-денежные и иные имущественные отношения, связанные с имущественными личные неимущественные отношения и личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.

- **Предмет гражданского права составляют:**
- товарно-денежные и иные имущественные отношения;
- связанные с имущественными личные неимущественные отношения;
- личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
- **Товарно-денежные и иные имущественные отношения** — это отношения между субъектами (граждане и юридические лица) по приобретению, пользованию, перемещению материальных благ от одних к другим.
- Преобладающую часть **отношений, регулируемых гражданским правом, составляют товарно-денежные** отношения, возникающие на основании договоров купли-продажи, поставки товаров, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия.

- Вместе с тем гражданское право регулирует многие **имущественные отношения**, которые не выражают непосредственного обмена товаров на деньги, в частности, отношения собственности, ряд безвозмездных отношений (дарение, поручение, действия в чужом интересе без поручения, доверительное управление имуществом, наследование).

- Гражданское право регулирует **связанные с имущественными личными неимущественные отношения**, такие, как отношения собственности на результаты интеллектуальной деятельности.
- **К объектам интеллектуальной собственности относятся:**
- 1) результаты интеллектуальной деятельности; произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);
- 2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг: фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания;
- 3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами.

- **Гражданское право** регулирует личные неимущественные, не связанные с имущественными отношения.
- **К ним относятся отношения**, связанные с защитой чести и достоинства граждан и организаций, их деловой репутации, с охраной интересов гражданина, прав организации на фирменное наименование, на свой товарный знак и т.д. Эти качества неотделимы от гражданина, организации и измерить их какими-либо денежными суммами невозможно. Вместе с тем гражданское законодательство допускает возмещение морального вреда при нарушении указанных прав, т.е. личные неимущественные отношения хотя и не связаны с имущественными, однако при их нарушении могут повлечь за собой невыгодные последствия для нарушителя.

- **Под методом правового регулирования** понимается совокупность способов, средств, приемов, применяемых государством для регулирования общественных отношений определённого вида,
- **Гражданско-правовой метод регулирования отношений имеет специфические признаки:**
- а) общее правовое положение участников гражданских правоотношений характеризуется их юридическим равенством;
- б) участникам гражданско-правовых отношений во многих случаях предоставляется возможность выбора между несколькими вариантами поведения в пределах, установленных законом;

- в) для гражданско-правовых отношений характерно применение таких способов защиты, как признание; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; взыскание с лица, нарушившего право, причиненных убытков; признание сделок недействительными;
- г) гражданские права защищаются, как правило, в исковом порядке судом.

Субъекты, объекты и содержание гражданско-правовых отношений

- **Гражданское правоотношение**
представляет собой юридическую связь между участниками урегулированного гражданским правом имущественного или личного неимущественного отношения, выражающуюся в наличии у них взаимных субъективных прав и обязанностей (либо только права и соответствующей ему обязанности).

- **Гражданское правоотношение состоит из трех необходимых взаимосвязанных элементов:**
- 1) субъекта;
- 2) объекта;
- 3) содержания (права и обязанности).

- Субъектами гражданских правоотношений (их участниками) могут быть граждане (физические лица), организации, являющиеся юридическими лицами, государство (Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы).
- К физическим лицам относятся граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства.

- **Юридическим лицом** признается организация, которая **имеет** в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении **обособленное имущество**, **несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам**, может **от своего имени приобретать и осуществлять** имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, **быть истцом и ответчиком в суде**, прошедшая в установленном порядке **государственную регистрацию** в качестве юридического лица либо признанная таковым законодательным актом.

- **Юридическими лицами** могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющие полученную прибыль между участниками (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

- Юридические лица, являющиеся **коммерческими организациями**, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, унитарных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и иных формах, предусмотренных ГК.
- Юридические лица, являющиеся **некоммерческими организациями**, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законодательными актами.

- **Некоммерческие организации** могут создаваться для достижения социальных, природоохранных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и юридических лиц, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи в соответствии с законодательством, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
- **Некоммерческие организации** могут создаваться для удовлетворения материальных (имущественных) потребностей граждан либо граждан и юридических лиц в случаях, предусмотренных ГК и другими законодательными актами.

- **Допускается создание объединений** коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, а также объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов, объединений коммерческих, некоммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей в форме государственных объединений.
- **Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы** участвуют в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных с иными участниками этих отношений — физическими и юридическими лицами.

- **Объектом гражданского правоотношения** является то, на что направлены субъективное право и соответствующая ему обязанность с целью удовлетворения интереса управомоченного лица,
- **К объектам гражданских прав относятся;** вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемая информация; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
- **Объекты гражданских прав** могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

- **Виды объектов гражданских прав**, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть указаны в законе.
- **Виды объектов гражданских прав**, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты ограничено оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законодательными актами.
- Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законодательством об охране и использовании земель и иным законодательством об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

- Под содержанием гражданского правоотношения понимают составляющие его права и обязанности субъектов.
- Право участника гражданского правоотношения, называемое **субъективным гражданским правом**, — это предоставленная ему законом возможность определенного поведения, а также возможность требовать соответствующего поведения от другого лица (или других лиц) с использованием в необходимых случаях мер государственного принуждения.
- **Субъективное право неразрывно связано с соответствующей ему обязанностью.** Так, для осуществления покупки товара в розничной торговле праву покупателя соответствует обязанность продавца передать покупателю товар (ст. 462 ГК).
- **Обязанность может выражаться либо в совершении определённого действия, либо в воздержании от него.**

- **Обязанность, соответствующая субъективному праву, — это необходимость (или долженствование) определенного подведения, обеспеченная применением мер государственного принуждения в случае уклонения от такого поведения.**
- **Субъективное гражданское право и соответствующая ему обязанность возникают одновременно.** Содержание правоотношения может в дальнейшем изменяться, осложняться, у его участников могут появляться новые права и обязанности. **Например,** у покупателя товара ненадлежащего качества появляется право обменять купленный товар на аналогичный качественный или получить уплаченную за него денежную сумму (ст. 472 ГК).
- Нормами гражданского права определяется содержание субъективных гражданских прав, которые могут принадлежать государству, государственным и иным организациям, а также гражданам; устанавливается порядок их приобретения и осуществления; предусматриваются способы защиты принудительной силой государства.

Защита чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц

- **Важной гарантией обеспечения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, является судебная защита их чести, достоинства и деловой репутации.**
- Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

- Нематериальные блага защищаются в соответствии с гражданским законодательством в случаях и порядке, предусмотренных этим законодательством, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 11 ГК) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения.
- **Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию указанного вреда.**

- **При определении размеров компенсации морального вреда** суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
- **Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений**, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
- По требованию заинтересованных лиц **допускается защита чести и достоинства гражданина** и после его смерти.
- Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.

- Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
- Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
- Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законодательством интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации.
- Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

- Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.
- Правила статьи 153 ГК о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица, кроме возмещения морального вреда.

- **Под деловой репутацией гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, понимается приобретаемая гражданином общественная оценка его деловых и профессиональных качеств при выполнении им трудовых, служебных и общественных обязанностей.**
- **Под деловой репутацией юридического лица и индивидуального предпринимателя понимается оценка их хозяйственной (экономической) деятельности как участников хозяйственных (экономических) правоотношений другими участниками имущественного оборота и гражданами, таковыми не являющимися.**

- Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица, следует понимать опубликование таких сведений в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации или технических средств (световых табло, системы «Интернет» и т.п.), изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, в листовках, обращениях в адрес должностных лиц, демонстрацию (вывешивание) в публичных местах плакатов, лозунгов, а также сообщение в иной, в том числе устной форме хотя бы одному лицу.

- **Порочащими являются такие не соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица в общественном мнении или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев (например, сведения о нечестности, невыполнении профессионального долга, недостойном поведении в трудовом коллективе, семье, сведения, порочащие производственно-хозяйственную и общественную деятельность, и т.д. (Честь — положительная оценка гражданина. Достоинство — самооценка личности).**
- **Сведения, порочащие гражданина или юридическое лицо, признаются не соответствующими действительности, если с достоверностью не установлено иное (презумпция добропорядочности).**

- В то же время не могут признаваться обоснованными требования об опровержении сведений, содержащих соответствующую действительности критику недостатков в работе, поведения в общественном месте, коллективе, быту.
- В порядке статьи 153 ГК не могут рассматриваться требования об опровержении сведений, содержащихся в судебных решениях и приговорах, постановлениях следственных и административных органов, решениях органов местного управления и самоуправления, аттестационных комиссий, постановлениях о наложении на гражданина дисциплинарного взыскания и в других официальных документах, для обжалования которых законом предусмотрен иной порядок. Не могут рассматриваться в порядке статьи 153 ГК научные споры, то есть требования об опровержении сведений научного характера.

- Вместе с тем требования об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию работника, которые содержатся в представленных аттестационной комиссии материалах (характеристиках, протоколах и других документах), могут быть рассмотрены в порядке статьи 153 ГК.
- **По искам об опровержении порочащих сведений**, изложенных в характеристиках и иных официальных документах, ответчиками признаются лица, их подписавшие, и юридическое лицо, от имени которого выдана характеристика.
- Исковые требования об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, могут быть заявлены лицом, сведения о котором распространены, а также родственниками этого лица, если такие сведения прямо или косвенно порочат их честь, достоинство или деловую репутацию. Защита чести, достоинства или деловой репутации гражданина допускается и после его смерти по требованию заинтересованных лиц (членов его семьи, родственников и др.).

- Если порочащие сведения распространены в отношении несовершеннолетнего либо лица, признанного в установленном порядке недееспособным, иск о защите их чести и достоинства вправе предъявить законные представители (родители, усыновители или попечители).
- В случае распространения сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица, иск вправе предъявить орган такого юридического лица.
- Если иск содержит требование об опровержении сведений, распространенных в печати, других средствах массовой информации (по радио, телевидению и т.п.), то в качестве ответчиков привлекаются автор и соответствующий орган массовой информации (редакция, информационное агентство, другой орган, осуществляющий выпуск информации). В случае, если редакция средства массовой информации не является юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика должен быть привлечён учредитель данного средства массовой информации.

- При опубликовании или ином распространении сведений без обозначения имени автора орган средства массовой информации в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона Республики Беларусь «О печати и других средствах массовой информации» по требованию суда обязан назвать источник информации и имя лица, предоставившего сведения, об опровержении которых заявлен иск.
- Если автор использовал в публикации сведения, полученные из официального источника, суд должен обсудить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве ответчика юридическое или должностное лицо, которое предоставило эти сведения. Если опубликованы сведения без обозначения имени автора (например, в редакционной статье), ответчиком по делу является соответствующий орган массовой информации.
- Если установить лицо, распространившее сведения, невозможно, граждане вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта несоответствия действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию.

- Обязанность доказывать, что распространенные сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика. Истец должен доказать лишь сам факт распространения порочащих его сведений лицом, к которому предъявлен иск. При этом он вправе представить доказательства несоответствия действительности сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию.
- В случае, когда вместе с требованием о защите чести, достоинства или деловой репутации истцом заявлено требование о возмещении материального вреда (убытков), причиненного распространением порочащих сведений, суд разрешает эти требования в соответствии с общими основаниями ответственности за причинение вреда.
- Возмещение вреда производится виновными юридическими лицами, а также гражданами.
- Согласно п. 5 ст. 153 ГК гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с требованием об опровержении таких сведений требовать возмещения морального вреда.

- **Юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие деловую репутацию, не вправе требовать возмещения морального вреда.**
- **При определении размера компенсации морального вреда** учитывается характер причиненных истцу нравственных страданий, которые оцениваются судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда и индивидуальных особенностей истца. **При определении размера компенсации морального вреда, причиненного гражданином, суд, согласно п. 3 ст. 952 п. 1 ст. 968 ГК, может учесть его имущественное положение, за исключением случаев, когда такой вред причинен действиями, совершёнными умышленно.**
- **Во всех случаях при определении размера компенсации морального вреда суды, согласно п. 2 ст. 970 ГК, должны учитывать требования разумности и справедливости.**

- Требование о компенсации морального вреда может быть заявлено как совместно с требованием о защите чести, достоинства или деловой репутации, в том числе и в ходе рассмотрения дела в судебном заседании, так и самостоятельно (в частности, после опровержения сведений средством массовой информации добровольно).
- В соответствии с п. 1 ст. 209 ПС и исходя из положений п. 7 ст. 153 ГК на требования об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, а также требование гражданина о компенсации морального вреда срок исковой давности не распространяется.
- Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.

Сделки

- **Сделками** признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских права и обязанностей.
- Из определения понятия сделки прежде всего явствует, что **последствием совершения сделки является установление, изменение или прекращение гражданско-правового отношения.**
- **Сделка — это правомерное действие субъекта гражданского права:** гражданина, юридического лица, государства.
- **Сделка — действие волевое, т.е. направленное на достижение сознательно поставленной цели. Сделка представляет собой единство субъективного элемента - воли и объективного элемента — изъявления воли.** Юридические последствия связывают, как правило, с волеизъявлением, благодаря чему достигается необходимая устойчивость сделок.

- По числу сторон сделки подразделяются на односторонние, двусторонние и многосторонние.
- Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законодательством или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли (действия) одной стороны,
- Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли (действий) двух сторон **(двухсторонняя сделка)** либо трех или более сторон **(многосторонняя сделка)**.
- Способ выражения воли при совершении сделки, а в соответствующих случаях и способ ее официального засвидетельствования, называется **формой сделки**.

- **Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).**
- **Сделка**, которая может быть совершена устно, считается совершённой и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
- **Молчание** признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
- **Сделка**, для которой законодательными актами не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.
- Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

- **Письменная форма сделки бывает простой и нотариальной**
- **Сделка в простой письменной форме** должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.
- **Если гражданин** вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе документ, выражающий содержание сделки, может подписать другой гражданин.
- **Подпись того,** кто подписывает документ, выражающий содержание сделки, должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать документ, выражающий содержание сделки, собственноручно.

- Подпись того, кто подписывает документ, выражающий содержание сделки, не требующей нотариальной формы удостоверения, или того, кто подписывает доверенность на ее совершение, может быть удостоверена также организацией, где работает или учится гражданин, который не может собственноручно подписаться, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, по месту его жительства или организацией здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в которой он находится на излечении.

- **В простой письменной форме должны совершаться сделки (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения):**
 - 1) юридических лиц между собой и с гражданами;
 - 2) граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой величины, если иное не предусмотрено законодательством.
- **Несоблюдение простой письменной формы сделки** лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями.
- **В случаях, прямо указанных законодательными актами или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.**
- **Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.**

- **Нотариальное удостоверение сделок** осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям статьи 161 ГК, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.
- **Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях:**
 - 1) указанных в законодательных актах;
 - 2) предусмотренных соглашением сторон, даже если по законодательству для сделок данного вида эта форма не требовалась,
- **Сделки с недвижимым имуществом** подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном ГК и законодательством о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
- **Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.**
- Если одна из сторон полностью или частично выполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.

- Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.
- В случаях, которые указаны выше, сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.

- Сделка, совершённая одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, законодательстве либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного управления и самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
- Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами, удостоверенное в предусмотренном настоящей статьей порядке. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.

- Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
- Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, выплат гражданам в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, на совершение иных действий, не требующих нотариальной формы удостоверения, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, по месту его жительства.
- Доверенности на получение гражданами выплат в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях, а также на распоряжение денежными средствами граждан, находящимися на их банковских счетах или размещенными в их банковские вклады (депозиты), могут быть удостоверены также банком или небанковской кредитно-финансовой организацией, в которых открыт банковский счет или размещен банковский вклад (депозит).

- Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, скрепленной печатью этой организации. Руководитель юридического лица в пределах своей компетенции действует от его имени без доверенности.
- Доверенность от имени юридического лица, основанного на собственности Республики Беларусь или собственности административно — территориальной единицы, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

- Доверенность вступает в силу со дня ее совершения либо удостоверения, когда оно требуется, если более поздний срок вступления в силу не предусмотрен доверенностью.
- Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
- Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

- **Сделки являются действительными:**
- 1) если их содержание не противоречит требованиям нормативных правовых актов;
- 2) если участники их дееспособны;
- 3) если волеизъявление совершено не для вида, а с намерением породить юридические последствия;
- 4) если воля сторон выражена в форме, которую нормативный правовой акт признает единственно возможной для данной сделки.
- Несоблюдение хотя бы одного из этих требований влечет за собой признание сделки недействительной.
- Сделка является недействительной по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
- Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

- **При недействительности сделки** каждая из сторон обязана возратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге), — возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены ГК либо иными законодательными актами.
- **Сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожна.**
- При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами — в доход Республики Беларусь взыскивается всё полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой взыскивается в доход Республики Беларусь всё полученное ею и всё причитающееся с неё первой стороне (в возмещение полученного).

- При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки всё полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскания — в доход Республики Беларусь.
- **Законодательством предусмотрена ничтожность мнимой сделки**, под которой понимается сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей юридические последствия (например, мнимый раздел имущества между супругами; мнимая продажа имущества с намерением скрыть его от описи и т.д.) **и притворной сделки**, под которой понимается сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку (например, договор дарения автомашины или выдачи доверенности на управление ею, прикрывающие куплю-продажу, мену автомашины).
- **Сделка, совершённая гражданином, признанным судом недееспособным вследствие психического расстройства, ничтожна.**

- В интересах гражданина, **признанного недееспособным** вследствие психического расстройства, совершённая им сделка может быть по требованию его опекуна признана **судом действительной**, если она совершена к выгоде этого гражданина.
- **Сделка, совершённая несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), ничтожна.**
- В интересах малолетнего совершённая им сделка может быть по требованию родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего,
- Эти правила не распространяются на мелкие бытовые и другие сделки, которые они вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 27 ГК.
- Если сделка является ничтожной, каждая из сторон обязана возвратить другой всё полученное в натуре, а при невозможности - возместить его стоимость в деньгах.
- Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне (недееспособному, малолетнему) понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

- Могут признаваться недействительными сделки, если юридическое лицо при совершении сделки вышло за пределы своей правоспособности, если гражданин при совершении сделки был не способен понимать значение своих действий и руководить ими, если сделка, совершена гражданином, ограниченным судом в дееспособности, если сделка совершена под влиянием заблуждения, под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств.

- Хотя общий срок исковой давности устанавливается в 3 года (ст. 197 ГК), иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение.
- Иск о признании оспоримой сделки недействительной или о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение трех лет со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п.1 ст.180 ГК), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Основные виды договоров в гражданском обороте

- **Договором**, согласно ч. 1 ст. 390 ГК, признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
- К договорам применяются правила о двусторонних и многосторонних сделках.
- К **обязательствам, возникшим из договора**, применяются общие правила об обязательствах, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров.
- К **договорам, заключаемым более чем двумя сторонами**, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.

- **Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.**
- **Принуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством.**
- **Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.**
- **Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством.**

- Содержанием договора признается совокупность его условий.
- К существенным условиям (пунктам) всегда относится предмет договора, а в ряде случаев цена, сроки и другие.
- Под предметом договора понимается имущество, которое, например, должно быть передано должником кредитор, или действия, которые обязан совершить должник. Предметом договора могут быть результаты интеллектуального труда, например, по авторским договорам.
- Если условие о предмете — неотъемлемый элемент любого договора, то цена и срок присущи не всем соглашениям, например, в договоре дарения цена может не предусматриваться, в договоре имущественного найма может быть не предусмотрен срок, т.е. срок в таких случаях неопределенный.

- **Договор**, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является **возмездным**.
- **Безвозмездным признается договор**, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.
- Договор предполагается возмездным, если из законодательства, содержания или существа договора не вытекает иное.
- **Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.**
- Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникающим до заключения договора.
- **Законодательством или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.**
- Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств.
- **Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.**

- **В главе 28 ГК (ст. 402-419) «Заключение договора»** рассматриваются основные положения заключения договора, момент заключения и форму договора, преддоговорные споры, заключение договора на торгах и т.д.
- **В главе 29 ГК (ст. 420-423) «Изменение и расторжение договора»** — основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.
- **В разделе 4. «Отдельные виды обязательств», в главе 30, в параграфе 1** подробно излагаются общие положения о купле-продаже: договор купли-продажи, условия договора о товаре; обязанности продавца по передаче товара; срок исполнения обязанности передать товар; момент исполнения обязанности продавца передать товар; переход риска случайной гибели товара; обязанность продавца передать товар свободным от прав третьим лицам; ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя; обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара; последствия отказа продавца передать товар; количество, ассортимент товара; гарантия качества и др.

- **В параграфе 2 «Розничная купля-продажа»** изложены все положения, касающиеся договора розничной купли-продажи,
- **В параграфе 3 «Поставка товаров»** — положения договора поставки,
- В параграфе 4 «Поставка товаров для государственных нужд» — особенности договоров этого вида поставки.
- **В параграфе 5 «Контрактация»** — особенности договора контрактации.
- По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведённую) им сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи (заготовителю).
- В параграфе 6 «Энергоснабжение» — особенности договора энергоснабжения.

- **По договору купли-продажи** недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество.
- Правила параграфа 7 применяются к продаже предприятий.
- **В параграфе 8 «Продажа предприятия»** — особенности продажи предприятий.
- По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.
- **В главе 31 «Мена»** рассматриваются положения договора мены.
- По договору мены каждая сторона обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой.
- **В главе 32 «Дарение»** — особенности договора дарения,

- **По договору дарения** одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
- **В главе 33 «Рента и пожизненное содержание с иждивением»** — особенности этого вида договоров (общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением; постоянная рента; пожизненная рента; пожизненное содержание с иждивением).
- По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передаёт другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.
- **В главе 34 «Аренда»** — особенности договора аренды (общие положения об аренде, особенности договора проката; аренда транспортных средств; аренда зданий и сооружений; аренда предприятий; финансовая аренда).

- **По договору аренды (имущественного найма)** арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
- **В главе 35 «Наем жилого помещения»** указывается, что отношения, вытекающие из договора найма жилого помещения, регулируются Жилищным кодексом Республики Беларусь.
- **В главе 36 «Безвозмездное пользование» — особенности договора безвозмездного пользования.**
- По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне
- (ссудополучателю), а последний обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
- **В главе 37 «Подряд» — особенности договора подряда** (общие положения о подряде; бытовой подряд; строительный подряд; подряд на выполнение проектных и изыскательских работ; подрядные работы для государственных нужд).

- **По договору подряда одна сторона (подрядчик)** обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).
- **В главе 38 «Выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ»** — особенности заключения договоров на эти работы.
- **В главах 39-54 рассматриваются особенности заключения таких договоров**, как «Возмездное оказание услуг», «Перевозка», «Транспортная экспедиция», «Заем и кредит», «Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)», «Банковский вклад», «Банковский счет», «Расчеты», «Хранение», «Страхование», «Поручение», «Действия в чужом интересе без поручения», «Комиссия», «Доверительное управление имуществом», «Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)», «Простое товарищество».

Основные положения наследственного права

- **Наследственное право** — совокупность правовых норм, регулирующих переход имущественных и некоторых неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам.
- **При наследовании имущество умершего** переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

- **Наследование осуществляется по завещанию и закону.**
- **Наследниками по завещанию и закону** могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
- **Наследниками по завещанию** могут быть также юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы.

- **Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону:**
- 1) лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь (исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на его жизнь);
- 2) лица, которые путем составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями способствовали признанию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства.

- **Отстраняются от наследования по закону:**
- 1) родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства;
- 2) граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших на них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

- Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства, наследство, по решению суда, признается выморочным и переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения имущества, входящего в состав наследства.

- **Завещанием** признается личное волеизъявление только одного гражданина, обладающего дееспособностью в полном объеме, по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти.
- **Гражданин** может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.
- **Завещатель** вправе обусловить получение наследства определённым правомерным условием относительно характера поведения наследника, отменить и изменить составленное завещание в любой момент после его совершения.
- **Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.** А именно: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

- **Свобода завещания ограничивается:**
- • недопущением возложения на лиц, назначенных наследниками в завещании, обязанности в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти;
- • включения в завещание противоправных или невыполнимых для наследника в силу объективных причин условий его поведения для получения наследства.
- **Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом.**

- По желанию завещателя завещание может быть удостоверено нотариусом без ознакомления с его содержанием (**закрытое завещание**). В этом случае завещание должно быть написано и подписано собственноручно завещателем. Закрытое завещание в присутствии двух свидетелей, которые, как и завещатель, ставят свои подписи на конверте, передается нотариусу, который запечатывает его в другой конверт, на котором учиняет подпись, содержащую сведения о лице, от которого им принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о Ф.И.О. и месте жительства каждого свидетеля.

- **Приравняются к нотариально удостоверенным завещаниям:**
- 1) завещания граждан, находящихся на излечении и т.д., удостоверенные главным врачом, дежурными врачами, начальниками, директорами лечебных учреждений, домов для престарелых и инвалидов; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих под государственным флагом Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов; завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
- 4) завещания военнослужащих и других работающих в этих частях граждан, в пунктах дислокации, где нет нотариусов, удостоверенные командирами этих частей;
- 5) завещания лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, пожизненного заключения, или местах содержания под стражей, удостоверенные начальниками соответствующих учреждений, исполняющих наказание, или руководителями администраций мест содержания под стражей.
- **Такие завещания, как только для этого представится возможность, должны быть направлены лицом, удостоверившим завещание, через орган юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.**

- **Наследниками по закону первой очереди** являются дети, супруг и родители умершего. Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют по праву представления.
- При отсутствии наследников первой очереди **наследниками по закону второй очереди** являются полнокровные и неполнокровные братья и сестры наследодателя.
- При отсутствии наследников первой и второй очереди наследниками **по закону третьей очереди** являются дед и бабушка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери.
- **Наследники последующих очередей — другие родственники.**

- Принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает других его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке.
- **Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.**
- При недостижении наследниками соглашения о разделе наследства, в том числе о выделе из него доли одного из наследников, раздел производится в судебном порядке.
- **Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.**

Основы семейного права

Вопросы

- Понятие и принципы семейного права
- Понятие и условие заключения и прекращения брака
- Обязанности родителей по воспитанию детей и детей в отношении родителей
- Усыновление. Опека и попечительство
- Социальные и материальные права и детей

Понятие и принципы семейного права

Семейное право — это отрасль права, которая представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с ними имущественные отношения между гражданами, возникающие на основе брака, кровного родства, усыновления и других форм устройства детей на воспитание в семью.

- **Законодательство Республики Беларусь о браке и семье** устанавливает порядок и условия заключения брака, закрепляет права и обязанности членов семьи, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с усыновлением (удочерением), опекой и попечительством, другими формами устройства на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, порядок и условия прекращения брака, признания его недействительным, порядок регистрации актов гражданского состояния, другие семейные отношения.

- **Задачами законодательства Республики Беларусь о браке и семье являются:**
- укрепление семьи в Республике Беларусь как естественной и основной ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущение ослабления и разрушения семейных связей;
- построение семейных отношений на добровольном брачном союзе женщины и мужчины, равенстве прав супругов в семье, на взаимной любви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи;
- установление прав детей и обеспечение их приоритета в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье;
- установление прав и обязанностей супругов, родителей и других членов семьи в соответствии с положениями Конституции Республики Беларусь, нормами международного права;
- охрана материнства и отцовства, прав и законных интересов детей, обеспечение благоприятных условий для развития и становления каждого ребенка.

- **Семья, являясь естественной и основной ячейкой общества, находится под защитой государства.**
- **Государство** проявляет заботу о семье путем создания условий для экономической самостоятельности и роста благосостояния семьи, льготной налоговой политики, выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, льготного кредитования, создания и развития учреждений образования, организаций культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, создания условий для сочетания родителями трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей, развития инфраструктуры быта.
- **Воспитание детей** и ведение домашнего хозяйства признается общественно полезным трудом.
- **В сфере социальной политики** государство считает приоритетной задачей защиту брака, семьи, охрану материнства, отцовства и детства.

- Признается только брак, заключенный в органах, регистрирующих акты гражданского состояния.
- Религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и семьи, правового значения не имеют.

- **Принципы семейного права:**

- • защита семьи государством;
- • равноправие граждан в семейных отношениях;
- • равноправие женщины и мужчины в семейных отношениях;
- • единобрачие;
- • свобода и добровольность вступления в брак;
- • свобода расторжения брака под контролем государства;
- • государственная охрана интересов матери и ребенка, поощрение материнства;
- • всемерная защита прав и интересов несовершеннолетних;
- • отстранение церкви от регулирования семейных отношений.

Понятие и условие заключения и прекращения брака

- **Брак** — это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на условиях, предусмотренных КоБС, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности.
- **В целях повышения культуры брачных и семейных отношений** и ответственности одного супруга перед другим, определения прав и обязанностей супругов в браке и (или) после его расторжения лица, вступающие в брак, и супруги в любое время и в определенном ими объеме прав и обязанностей вправе заключить **Брачный договор**.

- **В Брачном договоре могут быть определены:**
- • права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака;
- • порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов;
- • совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов после расторжения брака;
- • условия относительно изменения установленного законодательными актами Республики Беларусь режима общей совместной собственности супругов путем установления долевой собственности или собственности каждого из супругов на всё имущество, подлежащее отнесению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь к общей совместной собственности, или на отдельные виды такого имущества;

- • условия относительно невозможности признания имущества каждого из супругов их общей совместной собственностью, если в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга будут произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.);
- • иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения каждым из них семейных расходов и т.п.), родителями и детьми, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь.

- **Брачный договор** может быть заключен как в отношении имущества, совместно нажитого супругами до заключения Брачного договора, так и в отношении имущества, которое будет нажито супругами в период брака.
- Права и обязанности супругов, предусмотренные Брачным договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или ненаступления определенных условий.
- **Односторонний отказ от исполнения Брачного договора не допускается.**
- **Брачный договор** может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию лицами, вступающими в брак, супругами — до расторжения брака, а также бывшими супругами — во время действия Брачного договора в форме и порядке, предусмотренных для заключения Брачного договора.

- **Действие Брачного договора** прекращается с момента прекращения брака, если иное не предусмотрено Брачным договором, КоБС или иными актами законодательства Республики Беларусь.
- **Брачный договор**, предусматривающий права и обязанности бывших супругов после прекращения брака, действует до их исполнения.
- **Брачный договор** может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Беларусь.
- **Брачный договор** заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
- **Брачный договор** подлежит также государственной регистрации в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, если он содержит условия, которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременении) прав на недвижимое имущество.

- **При этом Брачный договор, содержащий такие условия:**
- о зарегистрированном недвижимом имуществе, а также о зарегистрированном недвижимом имуществе и недвижимом имуществе, которое будет нажито супругами в период брака, подлежит государственной регистрации после нотариального удостоверения Брачного договора;
- о недвижимом имуществе, которое будет нажито супругами в период брака, подлежит государственной регистрации одновременно или после государственной регистрации создания соответствующего недвижимого имущества либо государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременении) прав на недвижимое имущество.

- **Государственная регистрация Брачного договора** осуществляется после регистрации заключения брака. Государственная регистрация Брачного договора может быть осуществлена после прекращения брака в случае, если согласно Брачному договору, КоБС или иным актам законодательства Республики Беларусь Брачный договор предусматривает права и обязанности бывших супругов после прекращения брака.
- Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременении) прав на нажитое супругами после государственной регистрации Брачного договора недвижимое имущество, в отношении которого заключался Брачный договор, осуществляется с учетом условий заключенного Брачного договора об этом недвижимом имуществе.

- **Брачный договор**, заключенный между лицами, вступающими в брак, вступает в силу со дня регистрации заключения брака, если иное не установлено статьей 1.3-1 КоБС.
- **Брачный договор**, заключенный между супругами, вступает в силу со дня его нотариального удостоверения, если иное не установлено статьей 13-1 КоБС.
- Условия Брачного договора, которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременении) прав на недвижимое имущество, вступают в силу со дня государственной регистрации Брачного договора.
- Несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключают Брачный договор с согласия своих родителей, попечителей, за исключением случаев приобретения несовершеннолетними дееспособности в полном объеме,

- **В целях подготовки лиц, вступающих в брак, к семейной жизни** при отделах записи актов гражданского состояния районных, городских исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах могут создаваться службы правового, медицинского и психологического консультирования.
- Услуги указанного характера могут быть оказаны лицам, вступающим в брак, также другими специализированными учреждениями, созданными в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.
- Лица, вступающие в брак, вправе до его заключения пройти бесплатное медицинское обследование в государственных организациях здравоохранения в целях определения состояния их здоровья и выявления наследственных заболеваний в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

- **Брак заключается в органах, регистрирующих акты гражданского состояния.**
- **Заключение брака происходит в срок,** согласованный лицами, вступающими в брак, с органом, регистрирующим акты гражданского состояния, но не ранее чем через три дня и не позднее чем через три месяца со дня обращения.
- **В исключительных случаях,** обусловленных беременностью, наличием общего ребенка или особыми обстоятельствами, брак может быть заключен до истечения трехдневного срока, в том числе в день обращения.
- **Для заключения брака необходимы взаимное согласие лиц, вступающих в брак, достижение ими брачного возраста и отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотренных статьей 19 КоБС.**

- **Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.**
- **В исключительных случаях, обусловленных беременностью, рождением ребенка, а также в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до достижения совершеннолетия орган, регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить лицам, вступающим в брак, брачный возраст, установленный частью первой статьи 18 КоБС, но не более чем на три года.**
- **Снижение брачного возраста производится по заявлению лиц, вступающих в брак. При этом согласия родителей, попечителей несовершеннолетних на заключение брака не требуется.**

- **Согласно статье 19 КоБС не допускается заключение брака:**
- • между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом браке, зарегистрированном в установленном порядке;
- • между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными;
- • между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным.

- **Соккрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствующих его заключению, является основанием для признания брака недействительным.**
- **Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака органами, регистрирующими акты гражданского состояния.**
- **При заключении брака** супруги по своему желанию избирают фамилию одного из супругов в качестве их общей фамилии или каждый из них сохраняет свою добрачную фамилию.
- **Супруги или один из них** могут избрать двойную фамилию, состоящую из добрачных фамилий супругов. Если двойной фамилией желают именоваться оба супруга, по их согласию определяется, с какой добрачной фамилии она будет начинаться.

- **Соединение более двух фамилий** не допускается. Если до вступления в брак супруги или один из них имели двойные фамилии, по их согласию определяется, из каких составных частей добрачных фамилий будет состоять новая фамилия.
- **Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо оттого, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.** Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором.
- **Супруги пользуются равными правами на совместно нажитое имущество и в том случае,** если один из них в период брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода), если иное не предусмотрено Брачным договором.

- В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным договором.
- Суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов. **Доля одного из супругов**, в частности, может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от трудовой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи. **Вещи индивидуального пользования несовершеннолетних детей** (одежда, обувь, школьные принадлежности, музыкальные инструменты и т.п.) **при разделе имущества не учитываются** и передаются без соответствующей денежной компенсации супругу, с которым будут проживать дети.

- **При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, при наличии Брачного договора** суд исходит из его условий и определяет, какие предметы подлежат передаче каждому из них.
- В случае, когда одному из супругов передаются предметы, стоимость которых превышает причитающуюся долю, другому супругу присуждается соответствующая денежная компенсация. При разделе имущества судом учитываются также общие долги супругов и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.
- **Для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, устанавливается трехлетний срок исковой давности.**
- **Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них.**

- **Вещи индивидуального пользования** (одежда, обувь и т.д.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются имуществом того супруга, который ими пользовался.
- **Имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной собственностью**, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.), если иное не предусмотрено Брачным договором.

- **По обязательствам одного из супругов** взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, и на его долю в общей совместной собственности супругов, которая ему причиталась бы при разделе этого имущества.
- **По обязательствам одного из супругов** оба они отвечают имуществом, являющимся их общей совместной собственностью, если судом будет установлено, что полученное по обязательствам использовано в интересах всей семьи.
- **По обязательствам**, которые приняты на себя обоими супругами, взыскание может быть обращено на их совместное имущество и на имущество каждого из них.

- **Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.**
- **Нуждающиеся в материальной помощи** жена в период беременности, супруг, осуществляющий уход за общим ребенком до достижения им трех лет, общим ребенком-инвалидом до достижения им восемнадцати лет, общим нетрудоспособным совершеннолетним ребенком, а также нетрудоспособный супруг имеют право в судебном порядке требовать предоставления содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.
- **Брачным договором** могут быть предусмотрены и другие случаи, при которых наступает обязанность супруга оказывать материальную помощь другому супругу.

- **Право нуждающегося в материальной помощи нетрудоспособного супруга** на получение содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, сохраняется и после расторжения брака, если он (она) стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года после его расторжения.
- **Если супруги состояли длительное время** (не менее десяти лет) в браке, суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет со дня расторжения брака.

- **Нуждающийся в материальной помощи бывший супруг сохраняет право на получение содержания от другого бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами:**
 - до достижения общим ребенком трех лет, если он (она) осуществляет уход за этим ребенком;
 - до достижения общим ребенком-инвалидом восемнадцати лет, если он (она) осуществляет уход за этим ребенком;
 - на время осуществления ухода за общим нетрудоспособным совершеннолетним ребенком.
- **Нуждающаяся в материальной помощи бывшая жена сохраняет право на получение содержания от бывшего мужа, обладающего необходимыми для этого средствами, в период беременности, если беременность наступила до расторжения брака.**

- **Брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из супругов, а при жизни супругов — вследствие расторжения брака.**
- **По совместному заявлению обоих супругов брак может быть расторгнут органом, регистрирующим акты гражданского состояния, в соответствии со статьей 35-1 КоБС. В этом случае брак считается прекращенным со дня регистрации расторжения брака.**
- **По заявлению одного из супругов брак может быть расторгнут судом в соответствии со статьями 36 и 37 КоБС. В этом случае брак считается прекращенным со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака.**

- **Расторжение брака недопустимо** во время беременности жены и до достижения ребенком возраста трех лет без письменного согласия другого супруга на расторжение брака при условии, что он проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем, за исключением случаев, когда отцовство по отношению к ребенку признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из записи акта о рождении ребенка.
- **Расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского состояния, производится по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе.**
- **При обращении в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, супруги должны подтвердить, что у них не имеется общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе.**

- **Расторжение брака производится органом, регистрирующим акты гражданского состояния, по истечении одного месяца со дня подачи совместного заявления о расторжении брака.**
- **Расторжение брака производится судом в порядке искового производства.**
- При приеме искового заявления о расторжении брака суд предоставляет супругам трехмесячный срок для принятия мер к примирению, а также для достижения соглашения об общих несовершеннолетних детях и разделе имущества.
- По истечении трехмесячного срока брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными.
- При вынесении решения о расторжении брака суд принимает меры к защите интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособного супруга.

- **При рассмотрении искового заявления суд принимает меры, направленные на сохранение семьи, и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев.**
- **Без предоставления срока на примирение брак расторгается судом по заявлению одного из супругов, если другой супруг:**
 - признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;
 - признан в установленном законом порядке недееспособным;
 - осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

- **В целях обеспечения прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей** супруги при расторжении брака могут заключить между собой Соглашение о детях в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь для заключения мировых соглашений.
- **В Соглашении о детях** супруги могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей, порядок выезда из Республики Беларусь детей и иные вопросы воспитания и содержания детей после расторжения брака, если это не нарушает права и законные интересы детей и других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь.

- При вынесении решения о расторжении брака и наличии спора о воспитании и содержании детей суд определяет, с кем из родителей будут проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей, в случае отсутствия Брачного договора или Соглашения о детях либо если Брачным договором или Соглашением о детях эти вопросы не урегулированы.

- После вступления решения суда о расторжении брака в законную силу суд в десятидневный срок направляет копию решения суда в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, по месту регистрации брака для производства отметки в записи акта о заключении брака.
- Супруг, изменивший свою фамилию после вступления в брак на другую, вправе и после расторжения брака носить эту фамилию или по его желанию суд при вынесении решения о расторжении брака либо орган, регистрирующий акты гражданского состояния, при регистрации расторжения брака присваивает ему добрачную фамилию.
- В случае явки супруга, объявленного в установленном законом порядке умершим, и отмены решения суда об объявлении его умершим брак считается восстановленным, если другой супруг не вступил в новый брак.

- Если один из супругов был признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим и на этом основании брак с ним был расторгнут, то в случае его явки и отмены решений о признании его безвестно отсутствующим и о расторжении брака брак может быть восстановлен органом, регистрирующим акты гражданского состояния, на основании решений суда. Брак не может быть восстановлен, если супруг лица, признанного безвестно отсутствующим, вступил в новый брак.

- **Брак признается недействительным при нарушении условий**, установленных статьями 17-19 КоБС, а также в случаях регистрации заключения брака без намерения создать семью (фиктивный брак).
- Соккрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствующих его заключению, является основанием для признания брака недействительным.
- Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке, в том числе не исключает возможности заключения Соглашения о детях.

Обязанности родителей по воспитанию детей и детей в отношении родителей

- **Семья** — это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления.

- **Другие родственники** супругов, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны **в судебном порядке членами семьи**, если они проживают совместно и ведут общее хозяйство.
- **Отношения**, вытекающие из кровного родства между родителями и детьми, родными братьями и сестрами, дедом, бабушкой и внуками, **считаются близким родством**.
- **Отношения** между супругом и близкими родственниками другого супруга считаются **отношениями свойства**.

- **Основаниями возникновения прав и обязанностей семьи являются:**
- • брак, зарегистрированный в органах, регистрирующих акты гражданского состояния;
- • близкое родство, удостоверенное в установленном законом порядке;
- • усыновление;
- • установление материнства;
- • установление отцовства.

- **Семья является естественной средой ребенка. Воспитание детей в семье охраняется и поощряется государством.**
- При невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями, опекунами, попечителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, или злоупотреблении своими правами, или отрицательном влиянии на поведение детей, или жестоком обращении с ними дети вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов в комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет — и в суд.

- Родители, опекуны, попечители вправе обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей к юридическому или физическому лицу, нарушившему их права и законные интересы.
- Родители, опекуны, попечители несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
- Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, если не обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том числе если ребенок находится в социально опасном положении.

- **Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой:**
- не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой медицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.);
- ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом жизни совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления;

- • лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или здоровья.

- **Несовершеннолетние родители имеют право на участие в воспитании ребенка.**
- До приобретения несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке, дееспособности в полном объеме их ребёнку назначается с согласия законных представителей опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия по вопросам воспитания детей, возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства.
- **Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей.**
- Если родители ребенка не состоят в браке между собой, суд может поручить осуществление попечения над ребенком одному из них, ограничив права и обязанности другого в отношении ребенка.
- Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с ними и обязан принимать участие в их воспитании. Родитель, при котором проживают дети, не вправе препятствовать другому родителю общаться с детьми и участвовать в их воспитании.

- Суд может принять решение об ограничении общения с ребенком одного или обоих родителей на определенный или неопределенный срок, если они нарушают Соглашение о детях или решение суда либо если их общение не отвечает интересам ребенка.
- Дед и бабушка имеют право на общение с внуками.
- В случае отказа родителей, опекунов, попечителей ребенка от предоставления деду и бабушке возможности общаться с внуками порядок общения определяет суд, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.
- В решении суда указываются время, место и порядок общения с внуками деда и бабушки. При этом должно учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет.

- **Родители или один из них могут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что:**
 - они уклоняются от воспитания и (или) содержания ребёнка;
 - они злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком;
 - они ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка;
 - они отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на усыновление при их раздельном проживании с ребенком;
 - в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка не отпали причины, послужившие основанием для отобрания у них ребенка, указанные в части первой статьи 85-1 КоБС.

- **Лишение родительских прав производится только в судебном порядке.** Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства.
- О принятом решении суд уведомляет орган, регистрирующий акты гражданского состояния, по месту регистрации рождения ребенка.
- **Родители, лишённые родительских прав,** теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе и право на получение содержания от него, право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право наследования по закону.
- Родитель, лишённый родительских прав, не может быть опекуном, попечителем или усыновителем.
- **Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей.**

- **Восстановление в родительских правах** допускается, если этого требуют интересы детей и если дети не усыновлены. Восстановление в родительских правах производится только в судебном порядке по иску лица, лишённого родительских прав.
- **Иски о восстановлении в родительских правах** предъявляются к другому родителю, опекуну, попечителю и рассматриваются с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. **При этом должно учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет.**

- **Суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение органа опеки и попечительства без лишения родительских прав, если оставление ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для него.**
- **В исключительных случаях** при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка орган опеки и попечительства вправе принять решение о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на воспитании которых он фактически находится. В этих случаях орган опеки и попечительства обязан немедленно уведомить прокурора и в семидневный срок после принятия решения обратиться в суд с иском о лишении родителей или одного из них родительских прав или об отобрании ребенка.
- **Отобрание детей без лишения родительских прав производится в том же порядке, что и лишение родительских прав.**

- **Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.**
- В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
- **Нетрудоспособные совершеннолетние дети** имеют право на получение содержания от родителей независимо от времени и причины наступления у них инвалидности.
- **Лицами**, нуждающимися в помощи, признаются только нетрудоспособные, у которых нет достаточных средств к существованию.

- **Получение нетрудоспособными совершеннолетними детьми пенсии, стипендии или пособия**, а также наличие у них имущества, не приносящего дохода, не лишает их права на получение содержания от родителей, если имеющихся средств недостаточно для удовлетворения необходимых потребностей.
- **Родители вправе заключить Соглашение о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей** (далее — Соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 11-1 КоБС.
- Порядок и форма предоставления содержания детям определяются родителями самостоятельно. При этом не должны нарушаться права и законные интересы детей.

- Соглашение об уплате алиментов не может быть заключено, если алименты уплачиваются в соответствии с заключенными в установленном законодательством Республики Беларусь порядке Брачным договором или Соглашением о детях, а также вступившим в законную силу судебным постановлением, в которых разрешены вопросы уплаты алиментов на несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.

- Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей при отсутствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен Брачным договором, взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка — 25 процентов, на двух детей — 33 процента, на трех и более детей — 50 процентов заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. При этом для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц должен составлять не менее 50 процентов на одного ребенка, 75 процентов — на двух детей, 100 процентов — на трех и более детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

- Родители, лишенные родительских прав, родители, у которых дети отобраны без лишения родительских прав по решению суда, родители, у которых дети отобраны по решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка, родители, находящиеся в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей, родители, отбывающие наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста, возмещают в полном объеме расходы, затраченные государством на содержание детей, за весь период нахождения детей

- на государственном обеспечении в домах ребенка, социально-педагогических учреждениях, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания и содержания детей в учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детских домах семейного типа, опекунских семьях, приемных семьях.

- При этом обязанность возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, возникает со дня помещения ребенка на государственное обеспечение, но не ранее дня принятия решения комиссией по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе об отобрании ребенка, постановления органа, ведущего уголовный процесс, либо вступления в законную силу судебного постановления, приговора в отношении родителей.
- Расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, не возмещаются родителями, признанными недееспособными, а также родителями, которые не могут выполнять родительские обязанности по состоянию здоровья на основании заключения врачебно-консультационной комиссии, выданного государственной организацией здравоохранения.

- Перечень заболеваний, при которых родители не могут выполнять родительские обязанности, утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
- За несовершеннолетних родителей расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, возмещаются родителями, усыновителями этих несовершеннолетних родителей. При отсутствии родителей, усыновителей, а также в случае непогашения расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, родителями, усыновителями возмещение указанных расходов начиная со дня помещения ребенка на государственное обеспечение осуществляется несовершеннолетними родителями после достижения совершеннолетия либо с момента приобретения ими до достижения совершеннолетия дееспособности в полном объеме.

- За уклонение от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, виновное лицо несет ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь.
- **Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей.**
- Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей.

- **Родители, лишённые родительских прав, утрачивают право на получение содержания от своих детей.**
- **Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей на содержание их нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения родителей и каждого из детей.**
- **При определении такой суммы суд учитывает всех совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено ли требование ко всем детям либо только к одному или нескольким из них.**

Усыновление. Опека и попечительство

- **Органы опеки и попечительства, иные организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей, выявляют детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, ведут их учет и, исходя из конкретных обстоятельств, избирают форму устройства этих детей, а также осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь.**

- **Орган опеки и попечительства в течение трех суток со дня получения сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта отсутствия попечения родителей обеспечить защиту прав и законных интересов ребёнка до решения вопроса о его устройстве.**
- **Орган опеки и попечительства направляет сведения о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, в Министерство образования Республики Беларусь или уполномоченную им организацию для внесения в республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок формирования республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и пользования им определяется Министерством образования Республики Беларусь.**

- **Руководители** детских интернатных учреждений, учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, осуществляющие опеку, попечительство над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, **обязаны в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок может быть передан на воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту нахождения данного учреждения.**

- **Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня получения сведений** о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, **обеспечивает их устройство на воспитание в семью.**
- При невозможности передать ребенка на воспитание в семью **родственников орган опеки и попечительства направляет сведения о ребенке, подлежащем усыновлению, по истечении месячного срока в учреждение «Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь.**
- Национальный центр усыновления вносит указанные сведения о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, **на централизованный учет в республиканский банк данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организует их устройство на воспитание в семьи граждан Республики Беларусь.**

- **Не допускается** деятельность юридических и физических лиц по выявлению, учету и устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении, **не уполномоченных на ее осуществление законодательством Республики Беларусь.**
- **Приоритетной формой устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью является усыновление.**

- **Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, при невозможности усыновления подлежат устройству на воспитание в опекунскую семью, приемную семью, детский дом семейного типа, а при отсутствии такой возможности — в детские интернатные учреждения.**

- **До усыновления** детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устройства их на воспитание в опекунскую семью, приемную семью, детский дом семейного типа, детское интернатное учреждение или учреждение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования **выполнение обязанностей опекуна, попечителя временно возлагается на органы опеки и попечительства.**
- При усыновлении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устройстве их на воспитание в опекунскую семью, приемную семью, детский дом семейного типа **должны учитываться родственные связи, этническое происхождение детей, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.**

- **Усыновление — основанный на судебном решении юридический акт, в силу которого между усыновителем и усыновлённым возникают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми.**
- Усыновление допускается в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, если они не приобрели дееспособность в полном объеме.
- **Усыновлению подлежат дети, единственный (один) или оба родителя которых:**
 - умерли;
 - лишены родительских прав;
 - дали согласие на усыновление ребенка;
 - признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или умершими;
 - неизвестны.

- Усыновление братьев и сестер разными лицами, как правило, не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей.
- Разъединение братьев и сестер при усыновлении возможно в случае, когда усыновители не настаивают на сохранении тайны усыновления и обязуются не препятствовать общению усыновляемого ребенка с братьями и сестрами.

- **Усыновление** производится районным (городским) судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка, по месту жительства (нахождения) ребенка или по месту жительства усыновителей.
- **Международное усыновление** на территории Республики Беларусь производится по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка, областными судами по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка, а в городе Минске — Минским городским судом.
- **Рассмотрение дел** об усыновлении ребенка производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством Республики Беларусь.

- Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, прокурора, а по делам о международном усыновлении — также с участием Национального центра усыновления. Для усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком.
- Усыновление считается установленным со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.

- **Усыновителями могут быть дееспособные лица обоего пола, за исключением:**
- • лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;
- • лиц, которые по состоянию здоровья не могут быть усыновителями;
- • лиц, лишенных родительских прав;
- • бывших усыновителей, если усыновление было отменено вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей;
- • лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;
- • лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против человека;

- • лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей в соответствии с частью первой статьи 85 — 1 КоБС;
- • лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;
- • лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный на территории Республики Беларусь;
- • супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

- Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.
- При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам ребенка при условии обязательного соблюдения требований статьи 125 КоБС и интересов усыновляемого ребенка.
- Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет и не более сорока пяти лет. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой), а также по иным причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена (увеличена).

- **Для усыновления ребенка не требуется согласия родителей, если они:**
 - неизвестны;
 - лишены родительских прав;
 - признаны судом недееспособными;
 - признаны судом безвестно отсутствующими либо умершими.
- **Для усыновления ребенка, достигшего десяти лет, необходимо его согласие.**

- **Тайна усыновления ребенка охраняется законом.**
- Суд, вынесший решение об усыновлении ребенка, должностные лица, осуществившие регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка.
- Лица, указанные в части второй статьи 136 КоБС, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
- Усыновленный ребенок по достижении совершеннолетия или в случае приобретения дееспособности в полном объеме вправе получить сведения, касающиеся его усыновления, в суде, вынесшем решение об усыновлении ребенка, органе, регистрирующем акты гражданского состояния, по месту нахождения записи акта об усыновлении или органе опеки и попечительства по месту жительства усыновителей.

- **Отмена усыновления** ребенка производится районным (городским) судом, а в отношении международного усыновления — областным (Минским городским) судом, вынесшими решение об усыновлении ребенка.

- **Усыновление ребенка может быть отменено в случае, если усыновители:**
- • признаны недееспособными или ограниченно дееспособными;
- • являются больными хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;
- • уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;
- • злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с усыновленным ребенком;
- • не могут выполнять родительские обязанности в связи с наличием заболевания, включенного в перечень, предусмотренный частью третьей статьи 93 КоБС;
- • ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на усыновленного ребенка.

- Опекa и попечительство устанавливаются для воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для защиты личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов этих детей.
- Органами опеки и попечительства являются местные исполнительные и распорядительные органы.

- **Осуществление функций по опеке и попечительству возлагается:**
- в отношении несовершеннолетних — на управление (отдел) образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе, а в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, — на комиссию по делам несовершеннолетних районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка;
- в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособными или ограниченно дееспособными, — на управление здравоохранения областного исполнительного комитета, Комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета.

- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь **опека устанавливается над малолетними, а также над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия).**
- В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь **попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами.**

- Приемная семья, детский дом семейного типа являются формами устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.
- Приемная семья, детский дом семейного типа образуются на основании решения органа опеки и попечительства о создании приёмной семьи, детского дома семейного типа, а также договора об условиях воспитания и содержания детей и трудового договора.
- Положение о приёмной семье и Положение о детском доме семейного типа утверждаются Правительством Республики Беларусь.

- Патронатное воспитание является формой участия граждан в воспитании детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских интернатных учреждениях, учреждениях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования.
- Положение о патронатном воспитании утверждается Правительством Республики Беларусь.

Социальные и материальные права детей

- Лицо с момента рождения до достижения им восемнадцати лет считается несовершеннолетним.
- Ребенок до достижения им четырнадцати лет считается малолетним.
- Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет считается подростком.
- Ребенок имеет право на особую, преимущественную и первоочередную заботу как со стороны родителей, так и со стороны государства.
- Государство гарантирует защиту прав ребенка как до, так и после рождения.

- Все дети имеют равные права независимо от происхождения, расовой, национальной и гражданской принадлежности, социального и имущественного положения, пола, языка, образования, отношения к религии, места жительства, состояния здоровья и иных обстоятельств, касающихся ребенка и его родителей.
- Равной и всесторонней защитой пользуются дети, рождённые в браке и вне брака.
- Защиту прав и законных интересов детей обеспечивают в пределах своей компетенции государственные органы.

- Условия жизни детей должны обеспечивать их полноценное физическое, умственное и духовное развитие.
- Родители, воспитывая детей, обязаны заботиться об их здоровье, физическом, умственном и духовном развитии, приобщать их к посильному труду и готовить их к самостоятельной жизни.
- Все дети имеют право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь со стороны государства в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Они находятся под диспансерным наблюдением в государственных организациях здравоохранения.
- Все дети имеют право на жизнь в семье в кругу родителей и близких родственников, на их заботу и внимание.

- Право детей на заботу и внимание со стороны матери и отца является равным независимо от совместного или раздельного проживания родителей. При раздельном проживании родителей ребенок по достижении десяти лет вправе выбрать, с кем из них он будет проживать.
- Органы опеки и попечительства, иные организации, уполномоченные законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных интересов детей, должны принимать все меры по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (на усыновление, в опекунскую семью, приёмную семью, детский дом семейного типа). Подросток имеет право жить самостоятельно при наличии условий для проживания, материальной поддержки и при осуществлении контроля со стороны органов опеки и попечительства.

- Все дети имеют право на получение бесплатного общего среднего и профессионально-технического образования в государственных учреждениях образования, на выбор учреждения образования и получение образования.
- Дети имеют право на получение профессии в соответствии со своими склонностями и способностями.

- По достижении шестнадцати лет подросток имеет право на самостоятельную трудовую деятельность.
- С письменного согласия родителя или попечителя трудовой договор может быть заключен с ребенком, достигшим четырнадцати лет.
- Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг, выбор внешкольных занятий в соответствии с потребностями здорового и гармоничного развития.
- Государство гарантирует каждому ребенку свободу слова, мысли, совести, творчества, право на независимый выбор взглядов, убеждений, на создание и участие в деятельности детских общественных организаций, в мирных собраниях, демонстрациях, шествиях, а также право на самостоятельный выбор жизненного пути.

- Каждый ребенок имеет право на защиту своей личности, чести и достоинства от любых видов эксплуатации и насилия: экономических, сексуальных, политических, духовных, моральных, физических, психологических.
- Ребенок вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов в комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, прокуратуру, а с четырнадцати лет — и в суд, а также осуществлять защиту прав и законных интересов через своих законных представителей.

- Каждый ребенок обязан уважать права и достоинство других людей, проявлять к ним гуманное отношение.
- Ребенок обязан уважать историко-культурное наследие, самобытность, язык и иные ценности, являющиеся достоянием Республики Беларусь и других народов, бережно относиться к природе, соблюдать законы Республики Беларусь.

Основные положения жилищного права

Вопросы

- Жилищное законодательство Республики Беларусь. Жилищный фонд
- Основания возникновения права владения и пользования жилыми помещениями
- Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
- Контроль в области жилищных отношений

Жилищное законодательство Республики Беларусь. Жилищный фонд

- Жилищное законодательство основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Жилищного кодекса Республики Беларусь, нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства.

- **Жилищное законодательство основывается на принципах:**
- обеспечения сохранности и развития государственного и частного жилищных фондов;
- содействия гражданам в приобретении жилых помещений;
- предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда гражданам, нуждающимся в социальной защите;
- неприкосновенности жилых помещений;
- недопустимости произвольного лишения жилых помещений;
- судебной защиты жилищных прав граждан и организаций.

- **Действие ЖК распространяется на отношения по защите прав граждан и организаций в области жилищных отношений; обеспечению граждан жилыми помещениями; учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; возникновению, осуществлению и прекращению права собственности и (или) владения и пользования жилыми помещениями; переустройству и (или) перепланировке; плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением; выселению из жилых помещений; управлению жилищным фондом, его распределению и эксплуатации; государственному учету жилых помещений, приватизации жилых помещений; созданию и деятельности организаций застройщиков, а также на отношения по совместному домовладению.**

- **Жилищный фонд** — совокупность жилых помещений государственного и частного жилищных фондов.
- **Жилое помещение** — предназначенное для проживания граждан помещение, отапливаемое, имеющее естественное освещение и соответствующее санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям (далее, если иное не установлено ЖК, — установленные для проживания санитарные и технические требования).

- **Жилищный фонд состоит из государственного и частного жилищных фондов.**
- **Государственный жилищный фонд включает в себя:**
 - республиканский жилищный фонд — часть жилищного фонда, находящуюся в республиканской собственности (собственность Республики Беларусь);
 - коммунальный жилищный фонд — часть жилищного фонда, находящуюся в коммунальной собственности
- (собственность административно — территориальных
- единиц).

- **Государственный жилищный фонд** включает в себя жилые помещения государственного жилищного фонда, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, других государственных организаций, в том числе жилые помещения социального пользования, служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения специального служебного жилищного фонда, специальные жилые помещения, жилые помещения коммерческого использования и другие жилые помещения.

- **Частный жилищный фонд включает в себя:**
- жилищный фонд граждан — часть жилищного фонда, находящуюся в собственности граждан;
- жилищный фонд организаций негосударственной формы собственности — часть жилищного фонда, находящуюся в собственности организаций негосударственной формы собственности.
- Жилые помещения включаются в состав государственного или частного жилищного фондов после их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

- **Жилые помещения** исключаются из состава государственного или частного жилищных фондов в случае перевода жилых помещений в нежилые, уничтожения жилого помещения и в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

- **В состав жилищного фонда не включаются:**
дачные и садовые дома; номера в санаториях, профилакториях, домах отдыха, кемпингах, гостиницах; помещения, предназначенные для проживания, но не завершённые строительством; передвижные объекты (вагоны, палатки и т.п.); самовольно построенные объекты независимо от факта их использования для проживания; помещения исправительных учреждений, арестных домов, мест содержания под стражей и иные подобные помещения.

- **Основной задачей государственного учета жилых помещений** является получение достоверных данных о месте нахождения, количественном и качественном составе, характеристике, виде жилых помещений (жилые помещения государственного жилищного фонда, жилые помещения социального пользования, служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения специального служебного жилищного фонда, специальные жилые помещения, жилые помещения коммерческого использования), об уровне благоустройства жилых помещений (наличие систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), газо-, электроснабжения, вентиляции, мусоропроводов, лифтов и иных элементов инженерных систем), о стоимости, собственнике или ином законном владельце жилого помещения, о количестве граждан, проживающих в жилых помещениях, а также об изменении этих данных.

- **Объектами государственного учета жилых помещений** являются жилые дома, изолированные жилые помещения государственного и частного жилищных фондов.
- **Государственный учет жилых помещений** государственного и частного жилищных фондов, находящихся на территории Республики Беларусь, осуществляется **по единой системе учета** в соответствии с законодательством и **включает в себя их технический учет и ведение государственной статистики.**
- **Основу государственного учета жилых помещений составляет технический учет**, осуществляемый путем проведения технической инвентаризации и государственной регистрации жилых помещений государственного и частного жилищных фондов.

- **Управление республиканским жилищным фондом** осуществляется республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчинёнными Правительству Республики Беларусь и уполномоченными им, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.
- **Управление коммунальным жилищным фондом** осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции.

- **Управление частным жилищным фондом** осуществляется непосредственно собственниками жилых помещений, организациями застройщиков, товариществами собственников, организациями, управляющими общим имуществом, и уполномоченными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
- Собственники жилых помещений, организации застройщиков, товарищества собственников или уполномоченные лица вправе заключать договоры на управление общим имуществом с организациями независимо от форм собственности.

- Использование жилого помещения не по назначению (в том числе размещение в жилом помещении организаций и их обособленных подразделений) допускается только после перевода его в нежилое.
- Жилое помещение может являться местом нахождения частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства на условиях и в порядке, определенных Президентом Республики Беларусь.
- Использование жилого помещения для ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агротуризма, предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом с соблюдением установленных для проживания санитарных и технических требований, правил пожарной безопасности, природоохранных требований и в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений.

- Использование не по назначению блокированных, многоквартирных жилых домов или их части (в том числе осуществление религиозной деятельности религиозными организациями) без перевода в нежилые может осуществляться по согласованию с районным, городским исполнительными комитетами, местной администрацией района в городе с соблюдением установленных для проживания санитарных и технических требований, правил пожарной безопасности и в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений.
- Содержание животных в квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, многоквартирных жилых домах и на придомовых территориях многоквартирных жилых домов в качестве животных-компаньонов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области обращения с животными.

Основания возникновения права владения и пользования жилыми помещениями

- **Права и обязанности граждан и организаций в области жилищных отношений возникают вследствие действий (без-действия) граждан и организаций или наступления событий, с которыми акты законодательства связывают возникновение прав и обязанностей граждан и организаций в области жилищных отношений, в том числе на основании:**
 - договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему;

- актов государственных органов, в том числе местных исполнительных и распорядительных органов;
- судебных решений, установивших права и обязанности в области жилищных отношений;
- членства в организациях застройщиков, товариществах собственников.

- **Основаниями для возникновения права владения и пользования жилым помещением являются:**
- право собственности;
- членство в организации застройщиков;
- договор найма или поднайма жилого помещения;
- завещательный отказ;
- договор пожизненного содержания с иждивением;
- письменное соглашение о признании членом семьи и иные.

- **Основаниями для возникновения у граждан права собственности на жилое помещение являются:**
- строительство, реконструкция капитальных строений (зданий, сооружений);
- приватизация жилого помещения государственного жилищного фонда;
- наследование жилого помещения;
- передача им в собственность жилого дома или квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли в праве общей собственности на жилое помещение) при сносе жилого дома в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд;
- передача им в собственность жилого помещения при утрате квартиры в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилого дома;

- передача им в собственность жилого помещения в случае признания жилого дома вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, аварийным или грозящим обвалом. Право собственности на жилое помещение может возникать у граждан также на иных основаниях, предусмотренных законодательными актами.

- **Договор найма жилого помещения** — соглашение, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить за плату другой стороне (нанимателю) жилое помещение во владение и пользование для проживания в нем.

- **Существенными условиями договора найма жилого помещения являются:**
- предмет договора найма жилого помещения;
- срок действия договора найма жилого помещения — для договоров найма жилых помещений, заключенных на определенный срок;
- размер платы за пользование жилым помещением и срок ее внесения;
- срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги—в случае, если в соответствии с законодательными актами или договором найма жилого помещения наниматель жилого помещения обязан вносить плату за жилищно-коммунальные услуги.

- **В договоре найма жилого помещения** указываются члены семьи нанимателя, которые постоянно проживают совместно с ним в жилом помещении.
- **Типовой договор найма жилого помещения** государственного жилищного фонда утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
- **Договор найма жилого помещения** заключается в письменной форме и считается заключенным с даты его регистрации районным, городским, поселковым, сельским исполнительными комитетами, местной администрацией района в городе

- **Граждане и организации в области жилищных отношений в соответствии с законодательством имеют право на:**
- строительство жилых домов, жилых помещений;
- приобретение жилых домов, жилых помещений в собственность;
- владение, пользование и распоряжение жилыми помещениями, принадлежащими им на праве собственности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами;
- защиту своих прав от неправомерных действий (бездействия) иных лиц, в том числе на судебную защиту своих прав и законных интересов;
- реализацию иных прав в соответствии с законодательством.

- **Граждане в области жилищных отношений в соответствии с законодательством также имеют право на:**
- самостоятельный выбор форм и способов улучшения своих жилищных условий, эксплуатации жилого помещения;
- получение во владение и пользование (в том числе льготных) на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений, одноразовых субсидий на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений, финансовой поддержки (помощи) государства на погашение задолженности по кредитам (в том числе льготным), полученным на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений, и других видов государственной поддержки;
- осуществление предпринимательской деятельности посредством предоставления мест для краткосрочного проживания с соблюдением требований, установленных ЖК.

- **Граждане и организации в области жилищных отношений обязаны:**
- соблюдать требования ЖК, иных актов жилищного законодательства и договорных обязательств;
- обращаться в установленном порядке за государственной регистрацией прав на жилые помещения не позднее трех месяцев, если иной срок не установлен иными законодательными актами, со дня получения документов, необходимых для оформления прав на жилые помещения, или заключения гражданско-правовых договоров и в иных случаях;
- использовать жилые, подсобные и вспомогательные помещения и находящееся в них оборудование в соответствии с назначением;
- « соблюдать установленные для проживания санитарные и технические требования, правила пожарной безопасности, природоохранные требования, правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений и иные требования, установленные законодательством;
- вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за пользование жилым помещением;

- обеспечивать доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании жилые и (или) нежилые помещения работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, для проверки соответствия жилого помещения установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, проведения осмотров, ремонтных работ в случае необходимости, снятия показаний приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа, а также для приостановления предоставления некоторых видов коммунальных услуг в случае их неоплаты;

-

- обеспечивать доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании жилые и (или) нежилые помещения работникам, имеющим в соответствии с законодательными актами право доступа в жилое помещение в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма, в целях спасения жизни и предотвращения вреда здоровью граждан и их имуществу, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами;
- возмещать ущерб, причиненный ими помещениям других граждан и организаций в связи с владением и пользованием жилыми помещениями;
- исполнять иные обязанности в соответствии с ЖК и иными актами законодательства.

- **Гражданам и организациям в области жилищных отношений запрещаются:**
- действия (бездействие), приводящие к порче жилых и вспомогательных помещений, нарушению условий проживания граждан в других жилых помещениях, а также препятствующие осуществлению прав и законных интересов других граждан и организаций;
- хранение в жилых помещениях взрывоопасных, отравляющих и загрязняющих воздух веществ и предметов (за исключением средств борьбы с грызунами и другими животными), а также легковоспламеняющихся веществ с нарушением правил хранения и пользования;
- переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт и каналов;
- загромождение коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных выходов и других вспомогательных помещений;
-

- содержание во вспомогательных помещениях жилого дома животных, в том числе пчел;
- самовольная установка на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и других конструкций;
- самовольное выполнение работ, связанных с изменением архитектурно-планировочных решений зданий, жилых и вспомогательных помещений или влияющих на несущую способность конструкций зданий, в том числе устройство погребов и других помещений под балконами и лоджиями, в подвалах и технических подпольях, на этажах многоквартирных жилых домов;
- самовольные переустройство и (или) перепланировка;
- сушка белья во вспомогательных помещениях многоквартирного жилого дома.

- Гражданам запрещается курение во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов.
- Граждане при осуществлении предпринимательской деятельности посредством предоставления мест для краткосрочного проживания обязаны обеспечивать соблюдение нанимателями (поднанимателями) жилых помещений установленных для проживания санитарных и технических требований, правил пожарной безопасности, природоохранных требований и правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений.
- Владение и пользование жилыми помещениями осуществляются с учетом соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих в жилом доме.

- Защита прав и законных интересов граждан и организаций в области жилищных отношений осуществляется в судебном, административном или ином порядке, не противоречащем законодательству.
- Граждане и организации вправе обратиться в суд, если считают, что действиями (бездействием) граждан, должностных лиц и (или) организаций ущемлены их права и законные интересы в области жилищных отношений.
- Лицо, права и законные интересы которого в области жилищных отношений нарушены, вправе взыскать в судебном порядке причиненный ему имущественный вред и денежную компенсацию морального вреда в соответствии с законодательством.

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

- Граждане имеют право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий со дня наступления совершеннолетия, а в случае эмансипации или вступления в брак до достижения совершеннолетнего возраста — с даты принятия решения об эмансипации или вступления в брак.

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с даты первоначального приобретения статуса детей — сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей, а в случае смерти родителей, состоявших на таком учете, — с даты их принятия на учет в составе семьи родителей

- **Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются:**
- **1) граждане:**
- 1.1) не имеющие в собственности и (или) во владении и пользовании жилых помещений в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий (по месту работы (службы), а граждане без определенного места жительства, ранее имевшие регистрацию (прописку) по месту жительства в данном населенном пункте, — по месту пребывания. При этом под отсутствием у граждан во владении и пользовании жилых помещений понимается отсутствие жилых помещений, занимаемых гражданами:

- • по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда;
- • проживающими в качестве членов, бывших членов семьи собственника жилого помещения, нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда, гражданина, являющегося членом организации застройщиков, и имеющими право владения и пользования жилым помещением наравне с собственником, нанимателем жилого помещения, гражданином, являющимся членом организации застройщиков;
- • по договору, предусматривающему передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства, заключенному в соответствии с законодательством;

- 1.2) обеспеченные общей площадью жилого помещения менее пятнадцати квадратных метров (в городе Минске — менее десяти квадратных метров) на одного человека. При этом обеспеченность общей площадью жилого помещения определяется исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в населенном пункте по месту принятия на учет (при принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Минске — исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в городе Минске и Минском районе).

- 1.3) проживающие в жилом помещении, признанном не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям;
- 1.4) проживающие в общежитиях, за исключением граждан, которым предоставлено право владения и пользования жилым помещением в общежитии в связи с обучением, сезонных и временных работников;
- 1.5) проживающие в жилых помещениях государственного жилищного фонда по договору найма жилого помещения коммерческого использования либо по договору поднайма жилого помещения или жилых помещениях частного жилищного фонда по договору найма жилого помещения;
- 1.6) проживающие в служебных жилых помещениях или жилых помещениях специального служебного жилищного фонда, а также граждане; проживающие в жилых помещениях социального пользования на основании договора найма жилого помещения социального пользования государственного жилищного фонда, заключенного на срок до десяти лет в соответствии с частью первой пункта 3 статьи 115 ЖК;

- 1.7) проживающие в одной комнате или однокомнатной квартире с другими гражданами и имеющие заболевания, указанные в перечне, определяемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь, при наличии которых признается невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной комнате или однокомнатной квартире, а также граждане, проживающие в одной комнате или однокомнатной квартире с другими гражданами, имеющими заболевания, указанные в этом перечне;
- 1.8) проживающие в одной квартире (одноквартирном жилом доме), заселенной (заселенном) несколькими собственниками жилых помещений, если их собственность выделена в установленном порядке (произведен раздел жилого помещения с образованием двух и более отдельных жилых помещений или выделением в собственность изолированных жилых комнат с оставлением подсобных помещений в общем пользовании и общей долевой собственности), и (или) нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда, если они обеспечены общей площадью жилого помещения менее пятнадцати квадратных метров (в городе Минске — менее десяти квадратных метров) на каждого члена семьи;

- 1.9) проживающие в неизолированных жилых комнатах и не являющиеся близкими родственниками;
- 1.10) проживающие в однокомнатной квартире с другим гражданином независимо от его пола (в том числе независимо от того, являются они или не являются близкими родственниками), кроме супругов;
- 1.11) относящиеся к молодым семьям, впервые вступившие в брак (оба супруга), если ни один из них не имеет в собственности квартиры либо одноквартирного жилого дома и (или) не является нанимателем квартиры либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, а также не занимает объект долевого строительства по договору, предусматривающему передачу доли в во владение и пользование объекта долевого строительства, в населенном пункте по месту принятия на учет.
- Молодыми семьями признаются те, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до тридцати одного года на дату принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- 1.12) родившие (усыновившие, удочерившие) и воспитывающие детей без вступления в брак, а также воспитывающие детей овдовевшие супруги, не вступившие в новый брак, если они не имеют в собственности квартиры либо одноквартирного жилого дома и (или) не являются нанимателями квартиры либо одноквартирного жилого дома по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, а также не занимают объект долевого строительства по договору, предусматривающему передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства, в населенном пункте по месту принятия на учет;

- 1.13) проживающие в жилых помещениях специальных домов для ветеранов, престарелых и инвалидов, имеющие несовершеннолетних детей, а также граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, которым при переосвидетельствовании установлена III группа инвалидности либо инвалидность снята, или признанные в установленном порядке дееспособными, если за ними не сохранилось или им не может быть предоставлено право владения и пользования жилым помещением, из которого они были;

- **2) молодые рабочие (служащие), молодые специалисты**, прибывшие по распределению, направленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), или специалисты, прибывшие по направлению государственных органов, других организаций на работу в организации, расположенные на территориях с уровнем радиоактивного загрязнения свыше 5 Ки/кв. км и приравненных к ним территориях;

- **3) дети-сироты и дети**, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, если они:
 - не имеют в собственности и (или) во владении и пользовании жилых помещений;
 - проживают в жилом помещении и являются нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.1.2-1.1.10 пункта 1.3 ст. 35 ЖК;
 - при вселении в жилое помещение, из которого выбыли, стали бы нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.1.2-1.1.10 пункта 1.3 ст. 35 ЖК;
 - не могут быть вселены в жилое помещение, из которого выбыли, и невозможность вселения в такое жилое помещение установлена местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения этого жилого помещения.

- **Принятие граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту их жительства** осуществляется по решению местного исполнительного и распорядительного органа при участии общественной комиссии по жилищным вопросам, созданной при этом органе, а по месту их работы (службы) — по совместному решению администрации государственного органа, другой организации и профсоюзного комитета (при его наличии), при его отсутствии — иного представительного органа работников, а также при участии общественной комиссии по жилищным вопросам (при ее наличии).
Принятие граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы) при отсутствии профсоюзного комитета или иного представительного органа работников осуществляется по решению администрации государственного органа, другой организации.

- **Принятие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется местным исполнительным и распорядительным органом по месту первоначального приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей, либо местным исполнительным и распорядительным органом по месту работы (службы), предоставленному при распределении, направлении на работу (службу).**

- **Граждане считаются принятыми на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий со дня подачи заявления о принятии на такой учет при наличии оснований для их признания нуждающимися в улучшении жилищных условий. Если заявления поданы несколькими гражданами в один и тот же день, они включаются в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке регистрации заявлений.**
- **Заявление о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства** подается гражданином в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган, а по месту работы (службы) — в государственный орган, другую организацию.

- **Заявления о принятии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий подаются их опекуном (попечителем), лицом, на которое законодательством возложено исполнение обязанностей опекуна (попечителя), в местный исполнительный и распорядительный орган по месту первоначального приобретения статуса детей-сирот или статуса детей, оставшихся без попечения родителей, либо в местный исполнительный и распорядительный орган по месту работы (службы), предоставленному при распределении, направлении на работу (службу).**

- К заявлению о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий запрашиваются и прилагаются документы и (или) сведения, указанные в п. 2 ст. 39 ЖК.

- Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется путем ведения общего списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
- Общий список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также информация об условиях включения граждан в отдельные списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, помещаются местными исполнительными и распорядительными органами, иными государственными органами, другими организациями, ведущими эти списки, в доступных для ознакомления местах.
- На основе учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, этим гражданам по их просьбе представляются сведения об их очередности на улучшение жилищных условий.

- **Граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в случаях:**
- улучшения жилищных условий, если в результате этого отпали основания для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо в случае добровольного волеизъявления на улучшение жилищных условий в другом населенном пункте.
- письменных отказов (не менее трех в течение календарного года) от предоставления жилых помещений социального пользования (в случае наличия у граждан права на предоставление таких помещений) или отказов (не менее трех в течение календарного года) от предлагаемого в установленном порядке вступления в организацию застройщиков (в случае отсутствия у граждан права на предоставление жилых помещений социального пользования).

- Снятие граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий производится по решению местного исполнительного и распорядительного органа, совместному решению администрации иного государственного органа, другой организации и профсоюзного комитета (при его наличии), принявших их на такой учет. О принятом решении сообщается гражданину в письменной форме в десятидневный срок со дня его принятия с указанием оснований для снятия с учета.

Контроль в области жилищных отношений

- Контроль в области жилищных отношений осуществляется в соответствии с законодательными актами.
- **Общественный контроль в области жилищных отношений** за состоянием учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, распределением жилых помещений, соблюдением порядка приобретения гражданами в собственность жилых помещений государственного жилищного фонда, правильностью отнесения граждан к категории малообеспеченных в организациях, их обособленных подразделениях, имеющих учетный номер плательщика,

- где работают члены соответствующего профессионального союза и в установленном порядке создана его **первичная профсоюзная организация**, если иное не установлено законодательными актами, в представительствах иностранных организаций, где работают члены соответствующего профессионального союзам в установленном порядке создана его первичная профсоюзная организация, медицинских пунктах, объектах торговли и общественного питания, расположенных на территории этих организаций (обособленных подразделений, представительств иностранных организаций),

- а также в созданных ими учреждениях дошкольного образования и оздоровительных организациях **осуществляется профессиональными союзами, их организационными структурами, объединениями таких союзов и их организационными структурами, а при их отсутствии — иными представительными органами работников, общественными комиссиями по жилищным вопросам (при их наличии) в форме проведения мониторинга в порядке, установленном законодательными актами.**

- **Состав общественной комиссии по жилищным вопросам**, создаваемой при местном исполнительном и распорядительном органе, и порядок ее работы устанавливаются соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.
- **Общественные комиссии по жилищным вопросам** могут создаваться в государственных органах, других организациях. Их состав определяется этими государственными органами и организациями.
- **Примерное положение об общественной комиссии по жилищным вопросам** утверждается Советом Министров Республики Беларусь.

Основы трудового права

Вопросы

- Понятие, предмет и система трудового права
- Основания возникновения трудовых отношений, их признаки
- Коллективный договор. Порядок заключения и исполнения
- Трудовой договор. Общие правила приема на работу

Понятие, предмет и система трудового права

- **Трудовое право** — это отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере трудовой деятельности.
- **Предметом регулирования трудового права** являются общественные отношения, сложившиеся в сфере трудовой деятельности на основе государственной и частной форм собственности.
- **Объектами** правового регулирования являются труд, его организация и условия.

- **Под методом регулирования трудового права** понимаются способы (приемы) воздействия норм трудового права на поведение субъектов в регулируемых этой отраслью общественных отношений.

- **Наиболее характерные приемы регулирования трудовых отношений, составляющие метод трудового права, являются:**
- договорной характер установления трудовых отношений;
- особый режим выполнения взаимных обязательств;
- сочетание централизованного и локального, нормативного и договорного регулирования условий труда;
- внесудебный порядок применения санкций и охраны прав;
- зависимость между мерой труда и мерой вознаграждения;
- участие профсоюзов и коллективов в создании, применении и контроле за соблюдением трудового законодательства.

- **Под системой трудового права** понимается совокупность правовых норм и регулируемых ими общественных отношений.
- **Правовые нормы** трудового права подразделяются на **общие и специальные**.
- **Общие** — регулируют трудовые отношения всех категорий работников (нормы труда, продолжительность основного ежегодного отпуска, порядок выплаты заработной платы).
- **Специальные** — учитывают специфику отрасли хозяйствования, характер и условия труда, место выполнения работы и т.д. и распространяются лишь на определенную часть работников.

Основания возникновения трудовых отношений, их признаки

- **Трудовые отношения** — волевые общественные отношения, складывающиеся в результате приложения рабочей силы к средствам производства.
- Эти отношения возникают во всех случаях, когда трудящийся включается в трудовой коллектив для выполнения определённой трудовой функции, подчиняясь установленному трудовому распорядку.

- **Основанием возникновения трудового правоотношения** служит обычно **трудовой договор**, который предполагает двухстороннее волеизъявление (соглашение) гражданина — поступить на работу в данную организацию, к частному предпринимателю, а организации, частного предпринимателя — принять его на работу.
- **При приеме на выборную должность** юридическим фактом для возникновения трудовых отношений выступает **акт об избрании на должность**, которому обычно предшествует согласие гражданина выставить свою кандидатуру на выборах.

- **Возникновение трудовых правоотношений с работником, поступившим на должность, находящуюся в номенклатуре вышестоящего органа управления, связывается с административно-правовым актом утверждения в должности (назначения на должность) этим органом.**
- **Основания возникновения трудовых правоотношений имеют двойное значение:**
- 1) они определяют порядок включения работников в трудовой коллектив;
- 2) обуславливают трудовую функцию (специальность, квалификация, должность), которую трудящийся будет выполнять.

- Договорные основания характерны также **для изменения трудовых правоотношений**. Так, согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь, перевод (временно или постоянно) на другую работу возможен лишь по соглашению сторон. В определенных случаях, при производственной необходимости, нарушении трудовой дисциплины такой перевод может быть и без согласия трудящегося.
- **Основанием прекращения трудовых правоотношений** служат как соглашение сторон, так и одностороннее волеизъявление каждой из них.

Коллективный договор. Порядок заключения и исполнения

- **Социальное партнерство** — форма взаимодействия органов государственного управления, объединений нанимателей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников, уполномоченных в соответствии с актами законодательства представлять их интересы, (субъектов социального партнерства) при разработке и реализации социально-экономической политики государства, основанная на учете интересов различных слоев и групп общества в социально-трудовой сфере посредством переговоров, консультаций, отказа от конфронтации и социальных конфликтов.

- **Основные принципы социального партнерства**
- 1) равноправие сторон;
- 2) соблюдение норм законодательства;
- 3) полномочность принятия обязательств;
- 4) добровольность принятия обязательств;
- 5) учет реальных возможностей принятия реальных обязательств;
- 6) обязательность выполнения договоренностей и ответственность за принятые обязательства;
- 7) отказ от односторонних действий, нарушающих договорённости;
- 8) взаимное информирование сторон переговоров об изменении ситуации.

- **Представительство интересов работников** могут осуществлять соответствующие **профессиональные союзы** и **иные представительные органы работников,** действующие на основании актов законодательства.
- Представительство интересов работников не могут осуществлять руководитель организации и его заместители.
- **Представителями интересов нанимателя** выступают **руководитель организации** или лица, уполномоченные учредительными документами организации или локальными нормативными правовыми актами этих организаций.

- **Представительство интересов нанимателей** на республиканском, отраслевом, территориальном уровнях осуществляют соответствующие объединения нанимателей.
- **Представительные органы работников и нанимателей** как стороны коллективных трудовых отношений вправе участвовать в коллективных переговорах и выступать инициатором коллективных переговоров по заключению и изменению соглашения или коллективного договора.
- При наличии на уровне отрасли, территории, организации нескольких представительных органов работников каждому из них предоставляется право на ведение коллективных переговоров от имени представляемых им работников.

- **Не допускается** ведение коллективных переговоров и заключение соглашений или коллективных договоров от имени работников органами, созданными или финансируемыми нанимателями, государственными органами, политическими партиями.
- **Не допускается** ведение коллективных переговоров и заключение соглашений или коллективных договоров от имени работников лицами, представляющими нанимателей.

- **Соглашение** — нормативный акт, содержащий обязательства сторон по регулированию отношений в социально-трудовой сфере на уровне определенной профессии, отрасли, территории.
- **Соглашения** заключаются на республиканском (генеральное соглашение), отраслевом (тарифное соглашение) и местном (местное соглашение) уровнях.

- **Сторонами соглашения могут быть:**
- **на республиканском уровне** — республиканские объединения профсоюзов и нанимателей, а также Правительство Республики Беларусь;
- **на отраслевом уровне** — соответствующие профсоюзы (их объединения) и объединения нанимателей, а также соответствующие органы государственного управления;
- **на местном уровне** — соответствующие профсоюзы (их объединения) и наниматели (их объединения), а также местные исполнительные и распорядительные органы.
- Профсоюзы (их объединения) не имеют права требовать от органов исполнительной власти, не являющихся нанимателями (или представителями нанимателей), заключения с ними соглашений.

- **Коллективный договор** — локальный нормативный правовой акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и работающими у него работниками.
- **Коллективные договоры** могут заключаться в организациях любых организационно-правовых форм, их обособленных подразделениях (по вопросам, относящимся к компетенции этих подразделений).
- **Условия коллективного договора, соглашения,** ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, являются недействительными.
- **Генеральное соглашение** является основой для тарифных и местных соглашений, коллективных договоров.

- **Сторонами коллективного договора** являются работники организации в лице их представительного органа (статья 354 ТК) и наниматель или уполномоченный им представитель (статья 355 ТК).
- **Содержание коллективного договора** определяется сторонами в соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями (при их наличии) в пределах их компетенции, а также Трудовым кодексом в предусмотренных им случаях.

- **Коллективный договор может содержать положения :**
- 1) организации труда и повышении эффективности производства;
- 2) нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах доходов работников;
- 3) размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним;
- 4) продолжительности рабочего времени и времени отдыха;
- 5) создании здоровых и безопасных условий труда, улучшении охраны здоровья, гарантиях государственного социального страхования работников и их семей, охране окружающей среды;
- 6) заключении и расторжении трудовых договоров;
- 7) обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых работников;

- 8) регулировании внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда;
- 9) строительстве, содержании и распределении жилья, объектов социально-культурного назначения;
- 10) организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников и членов их семей;
- 11) предоставлении дополнительных гарантий многодетным и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
- 12) улучшении условий жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров, работающих или работавших у нанимателя;
- 13) создании условий для повышения культурного уровня и физического совершенствования работников;

- 14) минимуме необходимых работ (услуг), обеспечиваемых при проведении забастовки;
- 15) ответственности сторон за невыполнение коллективного договора;
- 16) гарантиях социально-экономических прав работников при разгосударствлении и приватизации;
- 17) ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника;
- 18) других трудовых и социально-экономических условиях.

- Коллективный договор распространяется на нанимателя и всех работников, от имени которых он заключен.
- Действие коллективного договора распространяется на работников, от имени которых он не заключался (вновь принятых и др.), при условии, если они выразят согласие на это в письменной форме.
- Сфера действия соглашения определяется сторонами в пределах их полномочий.
- Коллективный договор, соглашение заключаются в письменной форме.

- В тексте не должно быть исправлений и ошибок, искажающих их смысл.
- Коллективный договор, соглашение заключаются на срок, который определяют стороны, но не менее чем на один год и не более чем на три года.
- Регистрацию генеральных, тарифных и местных соглашений осуществляют соответственно республиканский орган государственного управления по труду и его местные органы.

- Для регистрации коллективного договора, соглашения наниматель представляет в соответствующий орган следующие документы:
 - 1) заявление с просьбой о регистрации;
 - 2) коллективный договор, соглашение, каждая страница которого подписана сторонами;
 - 3) копии документов, подтверждающих полномочия сторон на подписание коллективного договора, соглашения.

- Орган, осуществляющий регистрацию коллективного договора, соглашения, не позднее двух недель с момента подачи заявления делает соответствующую запись в специальном журнале и на первой странице представленного коллективного договора, соглашения ставит штамп о регистрации.
- Один экземпляр зарегистрированного коллективного договора, соглашения остается в органе, осуществившем регистрацию.
- Все работники, в том числе впервые принятые, должны быть ознакомлены нанимателем с действующими у него коллективными договорами, соглашениями.

- **Коллективный трудовой спор** — неурегулированные разногласия сторон коллективных трудовых отношений по поводу установления, изменения социально-экономических условий труда и быта работников, заключения, изменения, исполнения либо прекращения коллективных договоров, соглашений.
- **Стороны коллективного трудового спора** — наниматель (наниматели, объединения нанимателей) и работники в лице их представительных органов.

- **В случае возникновения разногласий** при заключении, изменении или прекращении коллективного договора, соглашения требования работников выдвигаются по истечении одного месяца (или иного срока, определяемого сторонами) с начала ведения коллективных переговоров.
- **Требования нанимателю утверждаются на собрании, конференции большинством голосов присутствующих работников** (делегатов конференции). Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины работников, а конференция — не менее двух третей делегатов.
- **Требования работников излагаются в письменной форме и направляются нанимателю.**

- **Наниматель обязан** рассмотреть требования и в письменной форме не позднее чем в десятидневный срок со дня их получения уведомить о своем решении представительный орган работников и в трехдневный срок Республиканский трудовой арбитраж о возникшем споре.
- **При отказе нанимателя от удовлетворения всех или части требований работников** или не уведомлении о своем решении в трехдневный срок создается примирительная комиссия.
- **Примирительная комиссия** формируется из представителей сторон коллективного трудового спора на равноправной основе.

- **Представители сторон, предложенные в примирительную комиссию**, не позднее чем в трехдневный срок большинством голосов избирают в состав примирительной комиссии нейтрального члена, не входящего в данный представительный орган работников и не работающего у данного нанимателя. При не достижении решения об этом нейтральный член комиссии в пятидневный срок назначается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.
- **Члены примирительной комиссии** могут быть определены предварительно в коллективном договоре, соглашении.

- При согласии сторон с предложениями примирительной комиссии коллективный трудовой спор прекращается.
- При несогласии с предложениями примирительной комиссии стороны по соглашению между ними могут обратиться к **посреднику**, который после консультаций (в том числе конфиденциальных) со сторонами вносит не позднее чем в пятидневный срок предложение по разрешению коллективного трудового спора.
- Порядок взаимоотношений с посредником определяется по соглашению между ним и сторонами.
- Органами государственного управления, другими нанимателями и представительными органами работников могут создаваться **службы посредничества**.

- При согласии сторон с предложениями посредника коллективный трудовой спор прекращается.
- При несогласии одной из сторон с предложениями примирительной комиссии (посредника) стороны по соглашению между собой не позднее чем в пятидневный срок могут обратиться в трудовой арбитраж.
- Трудовые арбитражи могут создаваться из числа трудовых арбитров Республиканским трудовым арбитражем, сторонами, органами государственного управления, другими нанимателями. Решение трудового арбитража в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня получения обращения сторон направляется сторонам и имеет для них, как правило, рекомендательный характер.

- **Решение трудового арбитража** приобретает для сторон обязательную силу, если стороны заключили соглашение об обязательности этого решения.
- При невыполнении обязательного решения трудового арбитража каждая из сторон имеет право обратиться в суд для его принудительного исполнения.

- **Персональный состав трудового арбитража,** создаваемого сторонами, определяется в соответствии с требованиями статьи 384 ТК. Количественный состав трудового арбитража, порядок рассмотрения в нем коллективных трудовых споров, правила принятия решений и иные вопросы его деятельности, за исключением вопросов, предусмотренных частью шестой статьи , 383 ТК, определяются в коллективном договоре, соглашении либо по соглашению сторон.

- **Трудовыми арбитрами** могут быть научные работники, общественные деятели, работники органов государственного управления, других нанимателей, иные определенные сторонами лица, имеющие высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы по специальности не менее трех лет. Списки лиц, которые могут привлекаться в качестве трудовых арбитров (кадровый реестр трудовых арбитров Республики Беларусь), составляются Республиканским трудовым арбитражем с учетом предложений органов государственного управления, других нанимателей, по согласованию с лицами, рекомендуемыми в качестве трудовых арбитров.
- **В число трудовых арбитров**, привлекаемых для рассмотрения коллективного трудового спора, не могут входить представители сторон по рассматриваемому спору.

- **Примирительная комиссия** проводит необходимые консультации с представительным органом работников (статья 354), нанимателем, собственником или уполномоченным им органом и в пятидневный срок с момента избрания (назначения) нейтрального члена принимает большинством голосов предложения по урегулированию коллективного трудового спора, которые в письменной форме направляет сторонам.

- **Забастовка** — временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
- **Забастовка** может проводиться не позднее трех месяцев после отклонения предложений примирительной комиссии, а если стороны обращались к посреднику или (и) в трудовой арбитраж, — после отклонения предложений посредника или (и) несогласия с решением трудового арбитража, за исключением случая, если оно имеет для сторон обязательную силу.

- **Представительный орган работников обязан в письменной форме уведомить нанимателя о решении провести забастовку не позднее двух недель до ее начала. В уведомлении о проведении забастовки указываются:**
- 1) перечень разногласий сторон, являющихся основанием для объявления и проведения забастовки;
- 2) дата и время начала забастовки, ее продолжительность и предполагаемое количество участников;
- 3) предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемому в организации во время проведения забастовки.

Трудовой договор. Общие правила приема на работу

- **Трудовой договор** — соглашение между работником и нанимателем (нанимателями), в соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по определенной одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, локальными нормативными правовыми актами и соглашением сторон, своевременно выплачивать работнику заработную плату.

- **Трудовой договор может предусматривать следующие сроки:**
- 1) неопределенный срок;
- 2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор);
- 3) время выполнения определенной работы;
- 4) время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы;
- 5) время выполнения сезонных работ.

- **Срочный трудовой договор** заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных ТК. **Разновидностью срочного трудового договора является контракт**, который заключается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о труде.
- **Трудовой договор на время выполнения определенной работы** заключается в случаях, когда время завершения работы не может быть определено точно.

- **Трудовой договор на время выполнения сезонных работ** заключается в случаях, когда работы в силу природных и климатических условий могут выполняться только в течение определенного сезона.
- Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, договор считается заключенным на неопределенный срок.
- Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у нанимателя.
- Примерная форма трудового договора утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

- **Трудовой договор должен содержать в качестве обязательных следующие сведения и условия:**
- 1) данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор;
- 2) место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается на работу;
- 3) трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией).
- Наименование профессий, должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным справочникам, утвержденным в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь;

- 4) основные права и обязанности работника и нанимателя;
- 5) срок трудового договора (для срочных трудовых договоров);
- 6) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя);
- 7) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).

- **В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные** по сравнению с частью второй статьи 19 ТК условия об установлении испытательного срока, об обязанности отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств нанимателя, и иные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с законодательством и коллективным договором.
- **Трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон.**
- **Наниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.**

- **Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет.**
- **С письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.**

- **Трудовой договор признается недействительным в случаях его заключения:**
- 1) под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также если он заключен на крайне невыгодных для работника условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств;
- 2) без намерения создать юридические последствия (мнимый трудовой договор);
- 3) с гражданином, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия;
- 4) с лицом моложе четырнадцати лет;
- 5) с лицом, достигшим четырнадцати лет, без письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя).

- **Отдельные условия трудового договора признаются недействительными, если они:**
- 1) ухудшают положение работника по сравнению с законодательством, коллективным договором, соглашением;
- 2) носят дискриминационный характер.

- **Началом действия трудового договора является день начала работы, определенный в нем сторонами, ТК.**
- **Фактическое допущение работника к работе является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.**

- Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к работе должно быть письменно оформлено не позднее трех дней после предъявления требования работника, профсоюза исходя из сложившихся условий.
- После заключения в установленном порядке трудового договора прием на работу оформляется приказом (распоряжением) нанимателя.
- Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись.

- При заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а гражданин должен предъявить нанимателю:
- 1) документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу);
- 2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей;
- 3) диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы;

- 4) направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников в соответствии с законодательством;
- 5) индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов);
- 6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинское заключение о состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами.
- **Прием на работу без указанных документов не допускается.**

- **Запрещается требовать при заключении трудового договора документы, не предусмотренные законодательством.**
- **С целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе трудовой договор по соглашению сторон может быть заключен с условием предварительного испытания.**
- **В период предварительного испытания на работника распространяется действие ТК с особенностями, предусмотренными статьями 28-29 ТК, а также иными актами законодательства о труде.**

- **Срок предварительного испытания не должен превышать трех месяцев, не считая периода временной нетрудоспособности и других периодов, когда работник отсутствовал на работе.**
- **Условие о предварительном испытании должно быть предусмотрено в трудовом договоре.** Отсутствие в трудовом договоре условия о предварительном испытании означает, что работник принят без предварительного испытания.

- **Предварительное испытание при заключении трудового договора не устанавливается для:**
- 1) работников, не достигших восемнадцати лет;
- 2) молодых рабочих (служащих) по окончании учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования;
- 3) молодых специалистов по окончании учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования;
- 4) инвалидов;
- 5) временных и сезонных работников;
- 6) при переводе на работу в другую местность либо к другому нанимателю;
- 7) при приеме на работу по конкурсу, по результатам выборов;
- 8) в других случаях, предусмотренных законодательством.

- **Переводом признается** поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной командировки).
- **Перевод допускается** только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 30, статьями 33 и 34 ТК,

- **Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением** в предоставлении другой работы, наниматель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, соответствующую медицинскому заключению. При отказе работника от перевода либо отсутствии соответствующей работы трудовой договор расторгается по пункту 2 статьи 42 ТК.

- Запрещается перевод работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
- При переводе на другую работу у того же нанимателя с работником заключается трудовой договор с соблюдением требований статей 18 и 19 ТК.

- **Перемещением признается** поручение нанимателем работнику прежней работы на новом рабочем месте как в том же, так и другом структурном подразделении, за исключением обособленного, на другом механизме или агрегате, но в пределах специальности, квалификации или должности с сохранением условий труда, обусловленных трудовым договором.
- Рабочим местом является место постоянного или временного пребывания работника в процессе трудовой деятельности.

- **При перемещении не требуется согласия работника.**
- Перемещение должно быть обосновано производственными, организационными или экономическими причинами.
- Не допускается перемещение работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

- Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным ТК.
- **Основаниями прекращения трудового договора являются:**
 - 1) соглашение сторон (статья 37);
 - 2) истечение срока трудового договора (пункты 2 и 3 статьи 17), кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
 - 3) расторжение трудового договора по собственному желанию (статья 40), или по требованию работника (статья 41), или по инициативе нанимателя (статья 42);
 - 4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или переход на выборную должность;

- 5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, а также отказ от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества и реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, преобразованием) организации;
- 6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 44);
- 7) расторжение трудового договора с предварительным испытанием (статья 29).

**Правовые основы
природопользования и охраны
окружающей среды**

Правовое регулирование окружающей среды

- **Территория Беларуси** протянулась на 650 км с запада на восток и на 560 км — с севера на юг. Республика Беларусь расположена в лесной среднеширотной зоне в центре Европы на площади 207,6 тысячи квадратных километров.
- **Центральная часть республики** располагает более плодородными почвами, лучше освоена в хозяйственном отношении, наиболее плотно заселена.
- **Климат умеренно-континентальный**, средняя температура января от -4 °С на юго-западе до -8 °С на северо-востоке; средняя температура июля 17-19 °С. Осадков выпадает 550-700мм в год. Две трети годовой суммы осадков приходится на тёплый сезон. На характер погоды оказывает влияние близость Атлантического океана.

- Примерно третья часть территории республики покрыта хвойными, главным образом, сосновыми, и смешанными лесами. Из мелколистных пород преобладает береза. Широко-лиственные леса (дуб, граб, клен, ясень, липа) занимают свыше 5% их общей площади. На севере растут еловые и смешанные леса, на юге — грабово-дубовые. Заболоченные территории с торфяниками занимают около 12% площади страны.

- **На территории Беларуси** находится часть заповедника Беловежская пуща, которая является единственным сохранившимся древним лесным массивом в Европе, а также Березинский и Припятский заповедники.
- **К особо охраняемым природным территориям** относятся также 70 государственных заказников и 152 памятника природы.

- Экономике Беларуси составляют мощная тяжелая индустрия, многоотраслевая легкая промышленность, современный транспорт, сельское хозяйство, развернутая сфера обслуживания. В Беларуси развиты машиностроение и тракторостроение (Минск, Жодино, Могилев), станкостроение (Минск, Витебск, Гомель, Пинск, Орша, Молодечно), приборостроение, радиотехническая, радиоэлектронная (Минск, Витебск, Гомель, Мозырь, Брест, Лида и др.), легкая и пищевая промышленность.
- Энергетика базируется на газе, нефти (мазуте), торфе, угле. Вырабатывают электроэнергию Лукомльская, Березовская им. 50-летия БССР, Смолевичская ГРЭС и др.

- Химическая и нефтехимическая промышленность специализируются на производстве минеральных удобрений, шин, пластмасс, синтетических материалов, главным образом химических волокон (Светлогорск, Могилев, Новополоцк, Гродно, Гомель, Брест и др.).
- На базе Старобинского месторождения создано крупнейшее в СНГ производство калийных удобрений.

- Нефтепереработка (Новополоцк, Мозырь).
- Развивается микробиологическая промышленность (Новополоцк, Мозырь).
- Имеется производство стройматериалов и стекольная промышленность (Гомель, Борисов и др.).
- Лесная и деревообрабатывающая промышленность представлены лесозаготовительными, лесопильными, мебельными предприятиями, производством деревянных строительных деталей, фанеры, целлюлозно-бумажной, спичечной отраслями (Бобруйск, Мозырь, Гомель, Могилев, Минск, Витебск, Пинск).

- Из отраслей легкой промышленности выделяются текстильная (льняная — Оршанский льнокомбинат, хлопчатобумажная — Барановичский хлопчато-бумажный комбинат и др.), трикотажная, кожевенная, обувная.
- Развита пищевая промышленность (мясная, маслосыроваренная, мукомольно-крупяная, консервная, крахмала-паточная
- и др.).
- В республике имеются крупные животноводческие комплексы, птицефабрики и другие сельскохозяйственные предприятия. Основные сельскохозяйственные культуры: зерновые (рожь, пшеница и др.), картофель, льноволокно, сахарная свекла., плодоводство и овощеводство. Выращиваются кормовые культуры (многолетние и однолетние травы, кукуруза, кормовые
- корнеплоды).

- **В южной части республики развито судоходство.** Общая длина судоходных путей более 3900 км. Ведущее место среди речных грузов занимают минеральные удобрения, строительные материалы, каменный уголь и металл. Наиболее важную роль играют речные порты: на Буге — Брест, Соже — Гомель, Припяти — Пхов, Березине — Бобруйск, Днепре — Могилев и Речица, Западной Двине — Витебск, Немане — Гродно.
- **Общая площадь лесного фонда республики** составляет 8100 тыс. га. Из них 6600, 5 тыс. га находятся в ведении Министерства лесного хозяйства, на территории которого размещено 71 лесохозяйственное предприятие.
- **Около 80 тыс. га занимают торфяники,** с глубиной залегания торфа от 0,7 до 4 м.

- **Экологическое право** является именно той отраслью, которая регулирует общественные отношения в процессе взаимодействия общества и природы в целях ее охраны и рационального использования.
- **Предметом экологического права** являются общественные отношения, возникающие в области взаимодействия общества и природы по поводу использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

- **Методом правового регулирования** общественных отношений в сфере взаимодействия общества и природы являются: **административно-правовой**, основывающийся на запретительных, предупредительных и управомочивающих правовых нормах, утверждающих принцип власти и подчинения, закрепляющий неравенство участников общественных отношений и **гражданско-правовой**, предполагающий равенство сторон и применение экономических механизмов обеспечения правового регулирования определенных отношений.

- **Административно-правовой метод** имеет место тогда, когда основанием возникновения правоотношений является административный акт, а стороны находятся в состоянии власти и подчинения.
- **Гражданско-правовой метод** имеет место тогда, когда основанием возникновения правоотношений является соглашение сторон (договор), а их участники находятся в равноправном положении.

- **Под правовым регулированием окружающей среды** необходимо понимать совокупность нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в области экологии, обеспечение которых в необходимых случаях достигается силой государственного принуждения.
- К ним относятся:
- **1) Конституция Республики Беларусь;**

- **2) Международные договоры, соглашения и конвенции Республики Беларусь в области природопользования и охраны окружающей среды:**
 - Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1983 г.);
 - Протокол о сокращении выбросов серы и их трансграничных потоков (1987 г.);
 - Венская конвенция об охране озонового слоя (1987 г.);
 - « Протокол к Конвенции 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния относительно долгосрочного финансирования совместной Европейской программы мониторинга и оценки переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния (ЕМЕП), (1988 г.);

- • Конвенция о биологическом разнообразии (1993 г.);
- • Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1994г.);
- • Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (1994 г.);
- • Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды (1994г.);
- • Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды (1994 г.) и многие
- другие.

- **3) Законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь:**
- • Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г.;
- • Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г.;
- • Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г.;
- • Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 5 января 1998 г.;
- • Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий» от 6 января 2009 г.;

- • Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г.;
- • Водный кодекс Республики Беларусь от 15 июля 1998 г.;
- • Лесной кодекс Республики Беларусь от 14 июля 2000 г, и многие другие законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь.
- « Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь;
- • Уголовный кодекс Республики Беларусь и т.д.
- **4) Подзаконные акты исполнительных органов власти.**

Правовые формы природопользования

- **Под природопользованием** понимается использование полезных для человека свойств окружающей среды — экологических, экономических, культурных и оздоровительных. Исходя из этого различают следующие формы природопользования: экологическая; экономическая; культурная; оздоровительная.

- **Под правовыми формами природопользования** понимаются закрепленные нормативными правовыми актами формы, составляющие содержание права собственности на природные ресурсы.
- **К содержанию права собственности относятся:**
 - право владения;
 - право пользования;
 - право распоряжения.

- **Право владения природными ресурсами** заключается в дозволении природноресурсным, иным законодательством фактического обладания государством или другими лицами природными ресурсами.
- Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь, Закону Республика Беларусь «Об объектах, которые находятся только в собственности государства» от 5 мая 1998 г., недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства. Воздушное пространство, особо охраняемые природные территории, дикие животные, вошедшие в Красную книгу Республики Беларусь, редкие растения, включенные в Красную книгу, находятся только в собственности государства. Земля может находиться в собственности государства, физических и юридических лиц (сельскохозяйственные предприятия, колхозы, другие кооперативные организации, акционерные общества, хозяйственные товарищества).

- Согласно ст. 34 Кодекса Республики Беларусь «О земле» **в частной собственности граждан Республики Беларусь** могут находиться земельные участки, приобретенные для:
ведения личного подсобного хозяйства;
строительства и обслуживания жилого дома;
ведения коллективного садоводства; дачного строительства.

- **Пользование** — это возможность извлекать из природных ресурсов, вещей и т.д. их полезные свойства в целях удовлетворения различного рода потребностей, в том числе получать плоды и доходы в процессе их эксплуатации.
- **Право пользования может принадлежать и не собственнику на основании** а) договоров с собственником (по договору аренды), б) по закону (например, передача основных средств производства государственной организации), в) в силу административного акта (например, выдача ордера на вырубку леса).

- **Право пользования**, как правило, сводится к допустимому законодательством извлечению из природных ресурсов веществ, продуктов, иных полезных свойств. Например, добыча полезных ископаемых, заготовка лесопродуктов, выпас скота, выращивание сельскохозяйственной продукции, застройка земель и т.д.
- **Пользование может осуществляться** как юридическими (государственными и негосударственными), так и физическими лицами.

- **Распоряжение** - это возможность определять юридическую судьбу природных ресурсов, т.е. возможность по своему усмотрению устанавливать порядок и способы их использования. Например, граждане, имеющие в своей собственности земельные участки, имеют возможность предоставлять их в аренду, полностью или частично исключать из сельскохозяйственного оборота, дарить, завещать, обменивать и т.д.

Права и обязанности природопользователей

- **Юридические и физические лица, имеющие во владении, пользовании или распоряжении природные ресурсы, наделены государством определенными правами и несут определенные обязанности.**
- **Землепользователи, землевладельцы и собственники земельных участков имеют право:**
 - 1) **самостоятельно хозяйствовать на земле;**
 - 2) **использовать земельные участки в соответствии с целями, для которых они предоставлены;**
 - 3) **собственности на посевы, посадки сельскохозяйственных культур и насаждений, произведенную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, когда земельный участок передан в аренду;**

- 4) использовать в установленном порядке для своих нужд имеющиеся на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, торф, водные объекты, а также эксплуатировать другие полезные свойства земли;
- 5) возводить в установленном порядке жилые, производственные, культурно — бытовые и иные строения и сооружения;
- 6) в установленном порядке проводить оросительные, осушительные и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы;
- 7) в случае изъятия земельного участка или добровольного отказа от него получить полную компенсацию затрат на повышение плодородия земли;

- 8) передавать во временное пользование земельный участок или его часть в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
- 9) обмена в установленном порядке земельными участками;
- 10) добровольно отказаться от земельного участка;
- 11) в установленном порядке требовать установления и прекращения земельного сервитута.
- Собственники земельных участков, кроме того, имеют право отчуждать земельные участки (части земельных участков), сдавать их в залог, в аренду в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- **Землепользователи, землевладельцы и собственники земельных участков обязаны:**
- 1) обеспечивать использование земельных участков в соответствии с целевым назначением и условиями их предоставления;
- 2) эффективно использовать предоставленные им земельные участки, повышать их плодородие, применять природоохранные технологии производства, не допускать ухудшения экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;

- 3) осуществлять комплекс мероприятий по охране земель,
- 4) своевременно вносить плату за земельные участки;
- 5) не нарушать права других землепользователей, землевладельцев и собственников земельных участков, а также арендаторов земельных участков;
- 6) в установленном порядке обеспечивать предоставление земельного сервитута и др.

- **Пользователь недр имеет право:**
- 1) самостоятельно выбирать формы и методы хозяйствования, не противоречащие законодательству Республики Беларусь;
- 2) использовать в установленном законодательством Республики Беларусь порядке добытое сырье;
- 3) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в пределах предоставленного ему горного отвода;

- 4) производить без дополнительного разрешения геологическое изучение недр за счет собственных средств в пределах предоставленного ему горного отвода;
- 5) разрабатывать и вносить предложения о совершенствовании нормативных правовых актов безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, об охране недр и защите окружающей среды, в том числе технических нормативных правовых актов.

- **Водопользователи имеют право:**
- 1) осуществлять общее, специальное, обособленное, совместное или на условиях аренды водопользование водными объектами для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и иных потребностей в соответствии с условиями их предоставления;
- 2) возводить в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, водохозяйственные сооружения и устройства, осуществлять их реконструкцию;

- 3) передавать для использования добытую воду другим водопользователям (водопотребителям) на условиях, согласованных с органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды, предоставившими право специального водопользования, и местными исполнительными и распорядительными органами;
- 4) получать в установленном порядке информацию о состоянии водных объектов, необходимую для осуществления своей деятельности и др.

- **Водопользователи обязаны:**
- 1) использовать водные объекты в целях, для которых они предоставлены, и соблюдать установленные условия водопользования;
- 2) рационально использовать водные ресурсы, проводить необходимые работы по сохранению и улучшению качества вод, восстановлению водных объектов;
- 3) вести учет количества забираемых и используемых вод, осуществлять контроль за качеством забираемой воды и отводимых в водные объекты сточных вод, а также представлять в установленном порядке отчеты соответствующим органам;
- 4) не допускать нарушения прав других водопользователей, а также нанесения вреда хозяйственным объектам и окружающей среде;
- 5) соблюдать установленный режим содержания зон и округов санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого и лечебного водоснабжения, водоохраных зон и прибрежных полос водных объектов;

- 6) содержать в надлежащем состоянии очистные и другие водохозяйственные сооружения и устройства и соблюдать установленные правила их эксплуатации;
- 7) проводить согласованные в установленном порядке мероприятия по охране вод от истощения и улучшению их состояния;
- 8) своевременно информировать местные исполнительные и распорядительные органы, органы государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды, органы государственного санитарного надзора о возникновении аварий и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов, и осуществлять неотложные работы по ликвидации их последствий;

- 9) беспрепятственно допускать на свои объекты представителей специально уполномоченных органов государственного управления, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной вод, и представлять им безвозмездно необходимую информацию;
- 10) своевременно вносить плату за водопользование в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- **Граждане, пребывающие на территории государственного лесного фонда, обязаны:**
- 1) соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а в случаях возникновения лесного пожара — обеспечивать оповещение государственной лесной охраны и оказывать содействие в его тушении;
- 2) не допускать поломку, порубку деревьев и кустарников, повреждение лесных культур, загрязнение лесов, уничтожение и разорение муравейников, гнезд, нор и других мест обитания диких животных;

- **Пользователи животного мира имеют право:**
- 1) осуществлять пользование объектами животного мира в соответствии с условиями их предоставления;
- 2) собственности на добытые объекты животного мира и продукцию, полученную от них;
- 3) реализовывать полученную продукцию и изделия из объектов животного мира;
- 4) предъявлять в установленном порядке иски за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридических и физических лиц, повлекшими за собой гибель объектов животного мира, ухудшение среды их обитания, а также необоснованное ограничение права пользования животным миром и права собственности на полученную продукцию.

- **Пользователи животного мира обязаны:**
- 1) осуществлять виды пользования объектами животного мира в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Беларусь в области охраны и использования животного мира;
- 2) обеспечивать охрану используемых ими объектов животного мира на закрепленной за ними или арендуемой территории;
- 3) соблюдать установленные правила, нормы и сроки пользования животным миром;
- 4) пользоваться животным миром способами, не допускающими нарушения целостности естественных сообществ и обеспечивающими сохранение животных, не предоставленных в пользование;

- 5) не допускать нарушения среды обитания животных;
- 6) проводить необходимые комплексные мероприятия, направленные на воспроизводство животного мира;
- 7) проводить учет численности и учет объемов использования животных;
- 8) своевременно вносить платежи за пользование животным миром;
- 9) не нарушать прав других пользователей животного мира;
- 10) возмещать в полном объеме вред, причиненный нарушением законодательства об охране и использовании животного мира.

- **Таким образом, можно сделать вывод, что общими для всех природопользователей являются следующие права:**
- • самостоятельно выбирать формы и способы хозяйственной деятельности, связанной с использованием соответствующего природного объекта;
- • по своему выбору использовать результаты хозяйственной деятельности;
- • возводить необходимые для осуществления своего права строения и сооружения, дороги и т.д.;
- • требовать возмещения убытков при принудительном изъятии природного объекта для других государственных и общественных нужд.

- **К общим для всех природопользователей обязанностям можно отнести:**
- • использовать природный объект только по целевому назначению;
- • использовать его рационально;
- • исключить причинение вреда другим объектам природы и пользователям, обеспечить экологическую безопасность;
- • проводить рекультивацию земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности;
- • своевременно вносить платежи, предусмотренные законом, за пользование природными ресурсами;

- вести строительство на природном объекте или в связи с его использованием, руководствуясь действующими строительными нормами и правилами, по согласованию с архитектурноградостроительными, пожарными, санитарными и природоохранными органами;
- возмещать вред, причиненный нарушением ими в результате хозяйственной деятельности земельного, водного, лесного и иного законодательства;
- вести первичный учет количественного и качественного состояния используемого природного объекта, окружающей природной среды и своевременно представлять его результаты в соответствующие органы.

Правовая охрана окружающей природной среды

- **Под правовой охраной окружающей среды** необходимо понимать совокупность предусмотренных законодательством мер по обеспечению охраны окружающей среды и рационального природопользования.
- **Существуют следующие виды юридической ответственности** за нарушение экологического законодательства:
 - административная;
 - уголовная;
 - гражданская;
 - дисциплинарная.

- **Конкретные виды административной ответственности установлены в главе 15.**
- **Административные правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования. К ним относятся:**
- Статья 15.5. Нарушение порядка захоронения радиоактивных отходов.
- Статья 15.6. Нарушение порядка использования земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
- Статья 15.8. Нарушение требований по охране и использованию диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, мест их обитания и произрастания.
- Статья 15.9. Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
- Статья 15.11. Порча земель.
- Статья 15.20. Нарушение правил охраны недр.
- Статья 15.21. Нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы.

- Статья 15.22. Незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности.
- Статья 15.23. Нарушение правил лесных пользований.
- Статья 15.25. Повреждение сенокосов или пастбищных угодий.
- Статья 15.26. Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей.
- Статья 15.29. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках.
- Статья 15.30. Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности.
- Статья 15.32. Нарушение требований законодательства об охране и использовании животного мира.
- Статья 15.33. Незаконные вывоз из Республики Беларусь или ввоз в нее диких животных и дикорастущих растений.
- Статья 15.35. Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

- Статья 15.44. Выпас домашних животных в неустановленных местах.
- Статья 15.45. Жестокое обращение с животными.
Статья 15.47. Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных.
- Статья 15.48. Загрязнение атмосферного воздуха.
Статья 15.50. Нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ мобильными источниками выбросов.
- Статья 15.51. Загрязнение либо засорение вод.
Статья 15.52. Нарушение правил водопользования.
Статья 15.54. Повреждение водохозяйственных сооружений и устройств либо самовольное подключение к ним.

- Статья 15.55. Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из нее семян, растений, продукции растительного происхождения и иных материалов, не прошедших фитосанитарный контроль. Статья 15.57. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов.
- Статья 15.58. Разжигание костров в запрещенных местах.
- Статья 15.63. Нарушение законодательства Республики Беларусь об обращении с отходами.

- **Конкретные виды уголовной ответственности установлены в главе 26 «Преступления против экологической безопасности и природной среды» Уголовного кодекса Республики Беларусь.**
- Преступлениями против экологической безопасности и природной среды признаются совершённые умышленно или по неосторожности общественно опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмосфере и другим природным объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране окружающей среды, независимо от форм собственности.

- **Крупным размером ущерба в статьях главы 26 признается размер ущерба на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным — в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой величины, если иное не оговорено в статьях главы 26.**
- **Особо крупным размером ущерба в статьях 276 Уничтожение либо повреждение леса по неосторожности и 277 Незаконная порубка деревьев и кустарников УК признается размер ущерба на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.**

- **Гражданско-правовой ответственностью** признается основанное на гражданско-правовом законодательстве имущественно-правовое воздействие на правонарушителя, выражающееся в лишении его определенных имущественных права или возложении на него имущественных обязанностей.
- **Привлечение граждан к уголовной или административной ответственности не освобождает правонарушителя от возмещения ущерба**, причиненного его противоправными действиями.

- **Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.**
- **Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причинённый его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей.** Работниками в данном случае признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и следить под его контролем за безопасным ведением работ.

- Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.

- **Под дисциплинарной ответственностью понимается применение нанимателем к работнику мер воздействия за неисполнение или ненадлежащее исполнение последним трудовых обязанностей.**
- Работник может быть привлечен также и к материальной ответственности.
- Возмещение ущерба работниками в размере, не превышающем среднего месячного заработка, производится по распоряжению нанимателя путем удержания из заработной платы работника.
- Распоряжение нанимателя должно быть сделано не позднее двух недель со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к исполнению не ранее 10 дней со дня сообщения об этом работнику.
- До издания распоряжения нанимателя об удержании из заработной платы от работника должно быть затребовано письменное объяснение.
- Если работник не согласен с вычетом или его размером, трудовой спор по его заявлению рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством.

- В остальных случаях возмещение ущерба производится в судебном порядке.
- Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действие (бездействие), которым причинен ущерб нанимателю.
- Суд может с учетом степени вины, конкретных обстоятельств и материального положения работника уменьшить размер ущерба, подлежащего возмещению.

- Согласно ст. 933 ГК вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Основы уголовного права

Вопросы

- Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РБ
- Понятие и признаки преступления. Категории преступлений
- Состав преступления как основание уголовной ответственности
- Обстоятельства, исключающие преступность деяния
- Понятие наказания, его виды
- Понятие коррупции и ее общественной опасности

Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РБ

- **Уголовное право** — это отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, определяющих, какие общественно опасные деяния являются преступлением, основания и условия уголовной ответственности, устанавливающие наказания и иные меры уголовной ответственности, а также принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния.

- **Уголовный кодекс Республики Беларусь** определяет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, закрепляет основания и условия уголовной ответственности, устанавливает наказания и иные меры уголовной ответственности, которые могут быть применены к лицам, совершившим преступления, а также принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния.
- Уголовный кодекс РБ состоит из общей и особенной частей.
- Уголовный кодекс РБ является единственным уголовным законом, действующим на территории РБ. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК.

- **Уголовный кодекс РБ** основывается на Конституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах и нормах международного права.
- **Уголовный кодекс РБ** имеет задачей охрану мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, природной среды, общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики Беларусь, а также установленного правопорядка от преступных посягательств.
- **Уголовный кодекс РБ** способствует предупреждению преступных посягательств, воспитанию граждан в духе соблюдения законодательства Республики Беларусь.

- **Уголовная ответственность в Республике Беларусь** основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма.
- **Никто не может быть признан виновным в совершении преступления** и подвергнут уголовной ответственности иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. Преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК. Нормы Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
- **Лица, совершившие преступления**, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

- **Каждое лицо, признанное виновным в совершении преступления, подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности или наказания допускается лишь в случаях, предусмотренных УК. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те совершённые им общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, предусмотренные УК, в отношении которых установлена его вина, то есть умысел или неосторожность. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается.**

- **Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми,** то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

- **Уголовный кодекс служит обеспечению физической, психической, материальной, экологической и иной безопасности человека.**
Лицу, совершившему преступление, должны быть назначены наказание или иная мера уголовной ответственности, необходимые и достаточные для его исправления. Наказание и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Понятие и признаки преступления.

Категории преступлений

- Преступлением признается совершённое виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными УК, и запрещённое им под угрозой наказания.**
- Преступление признается оконченным с момента совершения деяния.**
- Преступление, связанное с наступлением последствий, указанных в статьях Особенной части УК, признается оконченным при фактическом наступлении этих последствий.**

- **Не являются преступлением действие или бездействие**, формально содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не обладающие общественной опасностью, присущей преступлению. **Малозначительным признается деяние**, которое не причинило и по своему содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам. **Такое деяние в случаях, предусмотренных законом**, может повлечь применение мер административного или дисциплинарного взыскания.

- Преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются **на преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие.**

- **К преступлениям, не представляющим большой общественной опасности**, относятся умышленные преступления и преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное более мягкое наказание,
- **К менее тяжким преступлениям** относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также преступления, совершённые по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.

- **К тяжким преступлениям** относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет.
- **К особо тяжким преступлениям** относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного заключения или смертной казни.

- **Приготовлением к преступлению** признается приискание или приспособление средств или орудий либо иное умышленное создание условий для совершения конкретного преступления.
- Приготовление к преступлению, не представляющему большой общественной опасности, уголовную ответственность не влечет.
- Ответственность за приготовление к преступлению наступает по той же статье Особенной части УК, что и за оконченное преступление, со ссылкой на данную статью.

- **Покушением на преступление** признаются умышленное действие или бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
- Ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье Особенной части УК, что и за оконченное преступление, со ссылкой на данную статью.

- **Добровольным отказом от преступления** признается прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действия или бездействия, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца.
- **Деяние, в отношении которого осуществлен добровольный отказ**, не влечет уголовной ответственности. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершённое им деяние содержит признаки иного преступления.
- **Добровольный отказ организатора (руководителя) преступления или подстрекателя** исключает уголовную ответственность, если эти лица предотвратили совершение преступления. Если их действия не привели к предотвращению преступления, то принятые ими меры могут быть признаны смягчающими обстоятельствами.
- **Добровольный отказ пособника** исключает уголовную ответственность, если лицо до окончания исполнителем преступления откажет ему в заранее обещанном содействии или устранит результаты уже оказанной помощи.

- **Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.**
- **Соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники.**
- **Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности.**

- **Организатором (руководителем)** признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, либо лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ими.
- **Подстрекателем** признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления.

- **Пособником** признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

- **Ответственность организатора, подстрекателя и пособника** наступает по той же статье Особенной части УК, что и исполнителя, со ссылкой на данную статью. За деяния, совершённые исполнителем и не охватывавшиеся умыслом соучастников, другие соучастники уголовной ответственности не несут.
- **В случае, если действия организатора, подстрекателя или пособника по не зависящим от них обстоятельствам окажутся неудавшимися,** ответственность этих лиц наступает за приготовление к соответствующему преступлению.

- **Соучастники несут повышенную ответственность, если преступление совершено группой лиц, непосредственно принявших участие в его совершении (соисполнительство), либо организованной группой, либо преступной организацией.**
- **Участники организованной группы и преступной организации признаются исполнителями независимо от их роли в совершённых преступлениях,**

- **Преступление признается совершённым группой лиц**, если хотя бы два из них совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей (соисполнительство).
- Преступление признается совершённым группой лиц по предварительному сговору, если исполнители заранее договорились о совместном совершении данного преступления.
- **Преступление признается совершённым организованной группой**, если оно совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности.
- Организаторы (руководители) организованной группы несут ответственность за все совершённые группой преступления, если эти деяния охватывались их умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

- **Преступной организацией** признается объединение организованных групп либо их организаторов (руководителей), иных участников для разработки или реализации мер по осуществлению преступной деятельности либо созданию условий для ее поддержания и развития.

- **Участником преступной организации** признается лицо, умышленно принимающее участие в деятельности преступной организации либо оказывающее содействие в разработке или реализации мер по осуществлению такой деятельности или созданию условий для ее поддержания и развития.
- **Преступление признается совершённым преступной организацией**, если оно совершено участником такой организации во исполнение ее преступных целей либо по заданию преступной организации лицом, не являющимся участником данной организации.

- **Организаторы (руководители) преступной организации** несут ответственность за все преступления, совершённые во исполнение преступных целей данной организации, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники преступной организации несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.
- **Участник преступной организации (кроме организатора или руководителя)**, добровольно заявивший о существовании преступной организации и способствовавший ее изобличению, освобождается от уголовной ответственности за участие в преступной организации и совершённые им в составе этой организации преступления, за исключением особо тяжких или тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь или здоровье человека.

Состав преступления как основание уголовной ответственности

- **Основанием уголовной ответственности является совершение виновно запрещенного УК деяния в виде:**
 - 1) **оконченного преступления;**
 - 2) **приготовления к совершению преступления;**
 - 3) **покушения на совершение преступления;**
 - 4) **соучастия в совершении преступления.**

- **Вина** — это психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности.
- **Виновным в преступлении может быть признано лишь вменяемое лицо, совершившее общественно опасное деяние умышленно или по неосторожности.**
- **Преступлением, совершённым умышленно, признается общественно опасное деяние, совершённое с прямым или косвенным умыслом.**

- **Преступление признается совершённым с прямым умыслом**, если лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, предвидело их общественно опасные последствия и желало их наступления,
- **Преступление признается совершённым с косвенным умыслом**, если лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, предвидело их общественно опасные последствия, не желало, но сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.
- **Преступлением, совершённым по неосторожности**, признается общественно опасное деяние, совершённое по легкомыслию или небрежности.

- **Преступление признается совершённым по легкомыслию**, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение,
- **Преступление признается совершённым по небрежности**, если лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

- **Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных УК.**
- **Лица, совершившие запрещенные УК деяния в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:**
 - 1) убийство (статья 139);
 - 2) причинение смерти по неосторожности (статья 144);
 - 3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147);
 - 320
 - 4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149);
 - 5) изнасилование (статья 166);
 - 6) насильственные действия сексуального характера (статья 167);
 - 7) похищение человека (статья 182);
 - 8) кражу (статья 205);
 - 9) грабеж (статья 206);

- 10) разбой (статья 207);
- 11) вымогательство (статья 208);
- 12) угон транспортного средства или маломерного водного судна (статья 214);
- 13) умышленное уничтожение либо повреждение имущества (части вторая и третья статьи 218);
- 14) захват заложника (статья 291);
- 15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294);
- 16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (статья 309);
- 17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их и аналогов (статья 327);
- 18) хулиганство (статья 339);
- 19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340);
- 20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341);
- 21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413).

- **Не подлежит уголовной ответственности** несовершеннолетнее лицо, которое достигло предусмотренного частями 1 или 2 статьи 27 УК возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения общественно опасного деяния было не способно сознавать фактический характер или общественную опасность своего деяния.
- **Не подлежит уголовной ответственности лицо**, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) или руководить им вследствие хронического психического расстройства (заболевания), временного расстройства психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

- К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены принудительные меры безопасности и лечения.
- Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии **уменьшенной вменяемости**, то есть не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства (заболевания) или умственной отсталости, не освобождается от уголовной ответственности.
- **Состояние уменьшенной вменяемости** может учитываться при назначении наказания или иных мер уголовной ответственности, а также служить основанием для применения к лицу принудительных мер безопасности и лечения.

- **Лицо, совершившее преступление в состоянии** алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.
- **В случае совершения преступления лицом,** страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с применением наказания или иных мер уголовной ответственности может назначить принудительные меры безопасности и лечения.

- **Уголовная ответственность за деяние, совершённое в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, когда лицо не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими, наступает лишь в случае умышленного причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения.**
- В случаях, предусмотренных Особенной частью УК, уголовная ответственность за преступление, не представляющее большой общественной опасности, наступает, **если деяние совершено в течение года после наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое же нарушение.**

- **Деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию потерпевшего**
- **Деяния, содержащие признаки преступлений:**
- 1) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (часть первая статьи 149);
- 2) умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состоянии аффекта (статья 150);
- 3) умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (статья 151);
- 4) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны
- (статья 152);
- 5) умышленное причинение легкого телесного повреждения (статья 153);
- 6) истязание (часть первая статьи 154);
- 7) причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (статья 155);
- 8) изнасилование (часть первая статьи 166);
- 9) насильственные действия сексуального характера (часть первая статьи 167);
- 10) разглашение тайны усыновления (удочерения) (статья 177);

- 11) разглашение врачебной тайны (части первая и вторая статьи 178);
- 12) незаконное собирание либо распространение информации о частной жизни (часть первая статьи 179);
- 12-1) угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества (статья 186);
- 13) клевета (статья 188);
- 14) оскорбление (статья 189);
- 15) нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав (часть первая статьи 201);
- 16) нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан (часть первая статьи 202);

- 17) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений (часть первая статьи 203);
- 18) отказ в предоставлении гражданину информации (статья 204);
- 19) причинение имущественного ущерба без признаков хищения (часть первая статьи 216);
- 20) незаконное отчуждение вверенного имущества (статья 217);
- 21) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (часть первая статьи 218);
- 22) уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности (статья 219);
- 23) дискредитация деловой репутации конкурента (статья 249);
- 24) разглашение коммерческой тайны (статья 255); 24-1) нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов (часть первая статьи 316);

Обстоятельства, исключающие преступность деяния

- **К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся:**
- необходимая оборона;
- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;
- крайняя необходимость;
- ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния;
- пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию;
- обоснованный риск;
- исполнение приказа или распоряжения.

- **Необходимая оборона**
- Каждый гражданин имеет право на защиту от общественно опасного посягательства. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
- Не является преступлением действие, совершённое в **состоянии необходимой обороны**, то есть при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица, интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путём причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

- **Превышением пределов необходимой обороны** признается явное для обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение.

- **Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление**
- **Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для передачи органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений**, когда оно пытается или может скрыться от следствия и суда, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.
- **Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление**, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершённого задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. **Такое превышение влечет** за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного лишения жизни либо причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения.

- **Крайняя необходимость**
- **Не является преступлением действие,** совершённое в состоянии **крайней необходимости**, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред не является более значительным, чем предотвращенный.

- **Состояние крайней необходимости** признается также в случае, если действия, совершённые с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил несмотря на усилия лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить.

- **Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния**
- **Если лицо вследствие заблуждения считало, что находится в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости либо осуществляет задержание лица, совершившего преступление, но по обстоятельствам дела не должно было и не могло сознавать отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния, его действия оцениваются соответственно по правилам статей 34,35 и 36 УК.**
- **Если в сложившейся обстановке лицо должно было и могло предвидеть отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния, оно подлежит ответственности за причинение вреда по неосторожности.**

- **Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию**
- Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, выполняя в соответствии с действующим законодательством специальное задание по предупреждению, выявлению или пресечению преступления и действуя с другими его участниками, вынужденно совершит преступление.
- Эти правила не применяются к лицу, совершившему особо тяжкое или тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека.

- **Обоснованный риск**
- **Не является преступлением причинение вреда охраняемым УК интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели.**
- **Риск признается обоснованным, если совершённое деяние соответствует современным научно-техническим знаниям и опыту, а поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями и лицо, допустившее риск, предприняло все возможные меры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам.**

- **Риск не признается обоснованным**, если он заведомо был сопряжен с угрозой экологической катастрофы, общественного бедствия, наступления смерти или причинения тяжкого телесного повреждения лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или здоровье были поставлены в опасность.

- **Исполнение приказа или распоряжения**
- **Не является преступлением причинение вреда охраняемым УК интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения, отданных в установленном порядке. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо преступному приказу или распоряжению, несет уголовную ответственность на общих основаниях.**
- **Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности.**

Основы международного права

Вопросы

Понятие, сущность, функции и основные принципы международного права

- **Международное право** — это отрасль права, совокупность правовых норм, регулирующая взаимоотношения между государствами и иными субъектами международного общения.
- **Предметом правового регулирования** международного права являются межгосударственные и немежгосударственные отношения (международные отношения).

- **К межгосударственным относятся отношения;**
- между государствами;
- между государствами и нациями, борющимися за независимость.

- **Международными немежгосударственными являются отношения:**
- между государствами и международными организациями, а также государствоподобными образованиями;
- между международными организациями;
- между государствами, международными организациями, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами — с другой;
- между физическими и юридическими лицами.

- **Функции международного права:**
- **стабилизирующая.**
- С помощью норм международного права устанавливается определенный международный правопорядок, а также общеприемлемые стандарты поведения в различных сферах взаимоотношений;
- **регулятивная.**
- Проявляется в принятии государствами твердо установленных правил межгосударственного общения и сосуществования. Регулируя общественные отношения, международные правовые нормы наделяют участников международных отношений определенными правами и обязанностями;

- **охранительная.**
- Проявляется в сложившемся механизме международной правовой защиты законных прав и интересов государств. Международное право содержит нормы, побуждающие государства следовать определенным правилам поведения, установившимся в результате их многовекового общения.
- **При нарушении международных обязательств субъекты международных правоотношений вправе использовать меры ответственности и санкции, допускаемые международным правом.**

- **Общие принципы международного права:**
- суверенное равенство государств и уважение прав, присущих суверенитету;
- неприменение силы или угрозы силой;
- территориальная целостность государства;
- нерушимость границ;
- разоружение;
- международно-правовая ответственность в международном праве;
- невмешательство во внутренние дела государства;
- сотрудничество государств;
- добровольность выполнения международных обязательств;
- уважения прав человека;
- право народов и наций на самоопределение.

- **Суверенное равенство государств и уважение прав**, присущих суверенитету, означает, что все государства на международной арене равны. Это соответствует статье 18 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что в своей внешней политике Республика Беларусь исходит из принципов равенства.
- **Неприменение силы или угрозы силой** также соответствует статье 18 Конституции Республики Беларусь и означает, что все государства международные споры должны разрешать только мирным путем.

- **Территориальная целостность государства** означает, что никто не имеет права без соответствующего на то решения государства распоряжаться его территорией.
- **Нерушимость границ** соответствует статье 18 Конституции Республики Беларусь и означает, что никто (ни физические ни юридические лица), не имеют права без соответствующего на то разрешения государства пересекать их границу.

- **Разоружение означает, что все государства должны стремиться к такому международному сожительству, чтобы вооружённые силы никогда не понадобились для защиты их суверенитета. Это соответствует статье 18 Конституции Республики Беларусь, в которой говорится, что Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.**

- **Международно-правовая ответственность** означает, что нарушение международно-правовых норм влечет за это наказание, применение санкций.
- **Виды ответственности государства:**
 - нематериальная;
 - материальная.
- **К нематериальным относятся:**
 - 1) сатисфакция;
 - 2) ресторация.

- **Сатисфакция** — действие государства-нарушителя, направленное на восстановление чести и достоинства потерпевшего государства.
- **Она осуществляется в следующих формах:**
- извинение от имени главы государства и главы правительства государства - нарушителя;
- отзыв должностного лица, оскорбившего другое государство, привлечение его к ответственности по национальному законодательству.

- **Ресторация** — восстановление нарушенных прав (вывод войск с территории оккупированного государства). Государство также может применить контрмеры (ответные меры) в ответ на нарушение международного обязательства в форме реторсии или репрессалий.

- **Реторсия** — ответная мера, аналогичная по объему и содержанию той, которую применило государство-нарушитель. (Например, повышение таможенных пошлин в ответ на их повышение другим государством).

- **Репрессалии** - индивидуальные принудительные меры потерпевшего государства в ответ на нарушение международного обязательства (приостановление экономических соглашений с государством-нарушителем, разрыв дипломатических отношений с отзывом дипломатического представительства и т.д.). **Применение вооруженных репрессалий — военных действий против государства-нарушителя запрещается.**

- **К материальной ответственности относятся:**
 - 1) репарация (денежное возмещение ущерба);
 - 2) реституция (возвращение вывезенных культурных и иных ценностей).

- Если культурные ценности уничтожены или испорчены, применяется субституция - замена предметами, аналогичными по стоимости, либо денежное возмещение.
- Решение о введении санкций против государства-нарушителя принимает Совет Безопасности ООН. Резолюция считается принятой, если за нее проголосовало 5 постоянных членов и 4 непостоянных.
- В санкциях против нарушителя участвуют все государства.

- Если такие санкции не помогают, Совет Безопасности ООН принимает резолюцию о введении военных санкций (применение вооруженных сил ООН). Впервые военные санкции были применены в 1991 г. к Ираку за агрессию против Кувейта.
- После прекращения международного преступления государство-нарушитель привлекается в нематериальной и материальной ответственности, а физические лица-исполнители — к уголовной.

- Суд осуществляет Международный трибунал. Впервые такой суд был создан на основе Лондонского соглашения от 8 августа 1945 г., заключенного СССР, Англией, и Францией для суда над главными военными преступниками второй мировой войны.
- В 1993 г. на основе резолюции 827 Совета Безопасности ООН утвержден Международный трибунал для суда над лицами, виновными в грубых нарушениях международного гуманитарного права на территории бывшей Югославии.

- К 2001 г. Международный трибунал приговорил к различным срокам лишения свободы 7 человек за этнические чистки, убийства гражданского населения в период вооруженных конфликтов в Боснии, Хорватии Герцеговине в 1992-1994 гг.
- В 1998 г. принята Конвенция о Международном уголовном суде, вступившая в силу в 2002 г., юрисдикция которого будет распространяться на такие преступления, как агрессия, военные преступления, геноцид, преступления против человечества.

- **Невмешательство во внутренние дела государства** соответствует статье 18 Конституции Республики Беларусь и означает, что как Республика Беларусь не вмешивается в дела других государств, так и другие государства не должны вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь.
- **Сотрудничество государств** означает, что все государства на международной арене должны взаимовыгодно сотрудничать друг с другом в экономических и политических целях.
- **Добровольность выполнения международных обязательств** означает, что каждое государство подписывает тот или иной международный договор или соглашение только добровольно и поэтому эти взятые обязательства государство добровольно выполняет.

- **Уважение прав человека означает**, что обеспечение прав и свобод граждан любого государства является высшей целью этого государства.
- Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий.
- Государство гарантирует права и свободы граждан, закреплённые в Конституции; законах и предусмотренные международными обязательствами государства.
- **Право народов и наций на самоопределение** означает, что все народы и нации могут самостоятельно определять исторический ход своего развития, объединяться с другими государствами и народами, образовывать самостоятельные государства, вплоть до отделения от уже существующих государств.

- **Международное гуманитарное право является одним из институтов международного права.**
- **Под международным гуманитарным правом** понимается система юридических норм, регулирующих как международные, так и немеждународные отношения при вооруженных конфликтах, устанавливающих принципы, взаимные права и обязанности субъектов международного права по запрещению или ограничению применения определенных средств и методов ведения вооруженной борьбы и устанавливающих ответственность за нарушение этих принципов и норм

- **Международное гуманитарное право** основано на интересах, которые государства согласовывают на международном уровне для усиления защиты от последствий войны в условиях, когда национальные законодательные системы являются недостаточно эффективными.

- **Международное гуманитарное право выполняет следующие функции:**
 - организационную;
 - превентивную;
 - защитную.
- **Организационная функция** обеспечивает упорядочение отношений между сторонами вооруженных конфликтов.
- **Превентивная функция** обеспечивает ограничение суверенитета государств — участников в части применения определённых средств, способов и методов ведения войны.
- **Защитная функция** обеспечивает предоставление покровительства (защиту) различным категориям граждан.

- **Принципы международного гуманитарного права** как таковые в едином международном нормативном правовом акте не закреплены. Они выводятся из ряда конкретных правовых норм, закрепленных в различных международных документах.

- **Принципы международного гуманитарного права:**
 - гуманность;
 - недопустимость дискриминации;
 - ответственность за нарушение норм и принципов международного гуманитарного права;
 - ограничения воюющих в выборе средств вооруженной
- борьбы;
- защита окружающей среды.

- Принцип гуманности в международном гуманитарном праве означает запрещение применения такого военного насилия, которое не является необходимым для целей войны. Это один из самых старейших принципов. В Санкт-Петербургской декларации об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 11 декабря 1868 г. говорилось о необходимости установления «технических границ, в которых потребности войны должны оставаться перед требованиями человеколюбия», а «успехи цивилизации должны иметь последствием уменьшение, по возможности, бедствий войны».

- Принцип гуманности является обобщенным принципом международного гуманитарного права. Другие принципы только конкретизируют данный принцип, продолжают его.

- Принцип гуманности распространяется на все стороны поведения воюющих. В ст. 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г. излагается требование для воюющих - «всегда обращаться гуманно» с военнопленными. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г. устанавливает обязанность обеспечить раненым и больным необходимый уход, оградить их от ограбления и дурного обращения и т.д. Ст. 1 Дополнительного протокола 1 содержит положение о необходимости исходить воюющим сторонам «из принципов гуманности».

- **Принцип недопустимости дискриминации** означает, что воюющие стороны при любых обстоятельствах не должны в своих действиях допускать дискриминацию, т.е. изменять свое отношение к воюющим по причинам расы, цвета кожи, религии, пола, имущественного положения и т.д.
- В ст. 9 Дополнительного протокола 1 устанавливается, что этот протокол направлен на защиту всех лиц «без какого-либо неблагоприятного различия по причинам расы, цвета кожи, пола, языка, религии или веры, политических или других убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или другого статуса, либо любых аналогичных критериев».

- В ст. 3 каждой из четырех Женевских конвенций 1949 г. в числе минимума прав, который должен быть гарантирован жертвам войны, названо гуманное обращение без всякой дискриминации.

- **Под принципом ответственности за нарушение норм и принципов международного гуманитарного права** понимается установленная международно-правовая ответственность государств и физических лиц за нарушение этих норм и принципов.
- В соответствии с этим принципом и в соответствии с п. 1 статей 49,50,129,146 всех четырех Женевских конвенций 1949 г. государства-участники должны «ввести в действие законодательство, необходимое для обеспечения эффективных уголовных наказаний для лиц, совершивших или приказавших совершить те или иные серьезные нарушения» Женевских конвенций.

- В соответствии с п. 3 статей 49, 50, 129, 146 всех четырех Женевских конвенций 1949 г., государства-участники должны предпринимать все необходимые меры для пресечения серьёзных нарушений и всех иных действий, противоречащих их положениям. Конкретные наказания за несоблюдение этих положений Женевскими конвенциями для физических лиц не определены. Эти наказания могут быть установлены государствами-участниками в своем национальном законодательстве и предусматривать дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

- В ст. 12 третьей Женевской конвенции закреплено, что «независимо от ответственности, которая может пасть на отдельных лиц, держащая в плену Держава несет ответственность за обращение с военнопленными».

- **Под принципом ограничения воюющих в выборе средств вооруженной борьбы** понимается, что «в случае вооруженного конфликта право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы и средства ведения войны не является неограниченным» (п. 1 ст. 35 Дополнительного протокола 1).
- Данный принцип впервые был сформулирован в Санкт-Петербургской декларации об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 11 декабря 1868 г. В этой декларации говорилось, что «единственная законная цель, которую должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля» и что для достижения этой цели «достаточно выводить из строя наибольшее, по возможности, число людей».

- **Под принципом защиты окружающей среды** понимается такое ведение военных действий, при которых проявляется забота о защите природной среды от обширного, долговечного и серьезного ущерба. Эта защита включает запрещение использования методов или средств ведения войны, которые имеют целью причинить такой вред и тем самым нанести ущерб здоровью или выживанию населения.

- **Принципы, обеспечивающие защиту прав участников вооруженных конфликтов:**
 - защита прав;
 - неприкосновенность лиц, прекративших принимать непосредственное участие в боевых действиях;
 - неприкосновенность некомбатантов;
 - ненападение;
 - ограничение по объектам.

- **Принцип защиты прав означает, что государства должны как на национальном уровне, так и на международном обеспечить защиту всех лиц (комбатантов и некомбатантов), оказавшихся в их власти.**
- **При выполнении этого принципа необходимо учитывать, что:**
 - пленный находится не во власти войск, захвативших его, а во власти государства, к которому относятся эти войска;
 - государство несет ответственность за лиц, захваченных ими в плен;
 - военнопленные, так как они лишены естественной защиты, должны быть обеспечены международной защитой.

- **Под естественной защитой** понимается защита государства, гражданином которого является данное лицо. Под международной защитой — защита Державы-покровительницы или Международного комитета красного креста (МККК).

- **Принцип неприкосновенности** лиц, прекративших принимать непосредственное участие в боевых действиях, означает, что:
 - убивать можно только солдата, который сам готов убивать. Павший на поле боя неприкосновенен так же, как и противник, сдающийся в плен, имеет право на сохранение жизни.
 - каждый, в том числе и противник, имеет право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, на уважение всего, что является неотъемлемой частью его личности.
- **К лицам, прекратившим принимать непосредственное участие в боевых действиях, относятся: раненые, больные, военнопленные, парламентарии и т.д.**

- **Принцип неприкосновенность** некомбатантов означает, что к лицам, личному составу (медицинский персонал, духовенство и т.д.), оказывающим помощь своим вооруженным силам, непосредственно не участвующим в боевых действиях, не может применяться оружие, и эти лица должны пользоваться уважением и покровительством со стороны противника при всех обстоятельствах, за исключением их непосредственного участия в боевых действиях.
- **Принцип ненападения** означает, что гражданское население, а также отдельные граждане не должны являться объектами для нападения.

- **Принцип ограничения по объектам** означает, что боевые действия должны вестись только с войсками и в отношении тех объектов, где эти войска расположены.
- Еще в Санкт-Петербургской декларации об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль от 11 декабря 1868 г. говорилось, что «единственная законная цель, которую должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении сил неприятеля». Первоначально этот принцип развивался только как принцип, ограничивающий воюющих в выборе средств и методов ведения войны, а затем уже как принцип, направленный на усиление защиты гражданского населения.

- **Этот принцип означает, что:**
- • нападения должны быть строго ограничены военными объектами;
- • нападения на необороняемые местности и объекты гражданского назначения запрещаются;
- • враждебные акты, направленные против зданий, где проводятся научные исследования или расположены благотворительные учреждения, против исторических памятников, произведений искусства или мест отправления культов, которые составляют культурное или духовное наследие, запрещаются;
- • нападения на установки и сооружения, если это может вызвать освобождение опасных для гражданского населения сил запрещаются;
- • гражданское население не должно использоваться для защиты военных объектов от нападения.

- **Международное право подразделяется на отрасли.**
- **Отрасли международного права регулируют крупные сферы международных отношений определенного вида и представляют собой совокупность международно-правовых институтов и норм, регулирующих относительно обособленные отношения, отличающиеся качественным своеобразием.**

- **В международном праве сформировались следующие отрасли права:**
- право международной правосубъектности (регламентирует правовое положение государств, наций и народов, борющихся за независимость, международных организаций и государствовподобных формирований как субъектов международного права и включает в себя также институты признания и правопреемства);
- право международных договоров;
- право международных организаций;
- право международных конференций и совещаний;

- • право внешних сношений;
- • право международной безопасности;
- • международное гуманитарное право;
- • международное право в период международных конфликтов;
- • право международного сотрудничества в борьбе с преступностью;
- • международное морское право;
- • международное воздушное право;
- • международное космическое право;
- • международное атомное право;
- • право охраны окружающей среды;
- • международное экономическое право.

- **Ученые подразделяют международное право на публичное и частное.**
- **Международное публичное право** регулирует отношения между государствами и другими субъектами международного общения.
- **Международное частное право** регулирует гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые и иные отношения с участием иностранных предприятий и граждан.

Субъекты международного права

- **Международную правосубъектность можно определить, как вытекающую из международно-правовых норм юридическую способность лица быть субъектом международного права.**
- **Таким образом, содержание международной правосубъектности составляют права и обязанности такого субъекта.**

- Основные прав и обязанности характеризуют **общий международно-правовой статус** всех субъектов международного права.
- Права и обязанности субъекта определенного вида (государства, международной организации и т.д), **образуют специальный международно-правовой статус** данной категории субъектов.
- Совокупность прав и обязанностей конкретного субъекта образует **индивидуальный международно-правовой статус** этого субъекта.

- **К субъектам международного права относятся:**
- • государства;
- • нации и народы, борющиеся за независимость;
- • международные организации;
- • государствоподобные образования;
- • физические лица.

- **Государства являются основными субъектами международного права.** Государства являются суверенными независимыми образованиями, имеют свой аппарат власти и управления, обладают территорией и населением.
- Суверенитет означает самостоятельность, независимость государства, верховенство и неограниченность его власти внутри страны, возможность по собственному усмотрению решать свои внутренние и внешние дела без нарушения прав других государств, а также принципов и норм международного права.

- Международное право рассматривает в качестве субъекта не государственные органы или должностных лиц государства, а государство в целом. Международно-правовые действия, совершаемые должностными лицами государства, считаются совершёнными от имени государства.
- Ни одна обязанность не может быть возложена на государство без его на то согласия,

- **Нации и народы, борющиеся за независимость, являются также субъектами международного права.** Международное право подтверждает и гарантирует право народов на самоопределение, включая право на свободный выбор и развитие своего социально-политического статуса.
- Нации, борющиеся за создание независимого государства, находятся под защитой международного права; они объективно могут применять меры принуждения в отношении тех сил, которые препятствуют обретению нацией полной международной правосубъектности, оформлению в государство. Эти нации должны иметь догосударственную форму организации: народный фронт, зачатки органов власти и управления, население на контролируемой территории и т.д. Право народов на самоопределение фиксировалось в целях борьбы с колониализмом, и как такая норма международного права она свою задачу выполнила.

- В современный период уже идет речь о развитии нации, определившей свой политический статус. Речь идет о невмешательстве во внутренние дела таких государств, уважении их государственного суверенитета.
- **Правосубъектность борющейся нации включает в себя:**
 - право на самостоятельное волеизъявление;
 - право на международно-правовую защиту и помощь со стороны других субъектов международного права;
 - право на участие в международных организациях и конференциях;
 - право участвовать в создании норм международного права и самостоятельно выполнять принятые на себя международные обязательства.

- **Международные организации** — это международные объединения межправительственного (например, ООН) и неправительственного характера (например, Всемирная федерация профсоюзов), созданные на основе международного соглашения.

О судоустройстве и статусе судей

Вопросы

- Основы, задачи и принципы деятельности судебной системы
- Порядок формирования и компетенция судов
- Статус судьи и народного заседателя

Основы, задачи и принципы деятельности судебной системы

- **Судебная власть в Республике Беларусь**
принадлежит судам, образованным в порядке, установленном Конституцией Республики Беларусь и Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей.
- **Судебная власть в Республике Беларусь**
осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленных КоСиСС и иными законодательными актами порядке и случаях к осуществлению правосудия народных заседателей.

- **Судебная власть** осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголовного, хозяйственного и административного судопроизводства.
- **Судебная власть** самостоятельна, она взаимодействует с законодательной и исполнительной властями.
- **Правовую основу** **судоустройства и статуса судей в Республике Беларусь** составляют Конституция Республики Беларусь, КоСиСС и иные законодательные акты Республики Беларусь.

- **Единство судебной системы Республики Беларусь обеспечивается путем:**
- • установления судебной системы Республики Беларусь Конституцией Республики Беларусь и КоСисС;
- • соблюдения всеми судами установленного законодательством порядка судопроизводства;
- • признания обязательного исполнения на всей территории Республики Беларусь судебных постановлений, вступивших в законную силу;
- • закрепления единства статуса судей;
- • финансирования судов из республиканского бюджета.

- **Судебную систему Республики Беларусь составляют:**
- Конституционный суд Республики Беларусь — орган судебного контроля за конституционностью нормативных правовых актов в государстве, осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства;
- общие суды, осуществляющие правосудие посредством гражданского, уголовного и административного судопроизводства;
- хозяйственные суды, осуществляющие правосудие посредством хозяйственного и административного судопроизводства.

- Система общих и хозяйственных судов строится на принципах территориальности и специализации.
- Образование чрезвычайных судов запрещается.
- Конституционный суд Республики Беларусь призван обеспечивать верховенство Конституции Республики Беларусь и ее не-посредственное действие на территории Республики Беларусь, соответствие нормативных правовых актов государственных органов Конституции Республики Беларусь, утверждение законности в нормотворчестве и правоприменении, решение других вопросов, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, КоСиСС и иными законодательными актами.

- **Общие и хозяйственные суды в Республике Беларусь** призваны защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и иными актами законодательства личные права и свободы, социально-экономические и политические права граждан, конституционный строй Республики Беларусь, государственные и общественные интересы, права организаций, индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивать правильное применение законодательства при осуществлении правосудия, способствовать укреплению законности и предупреждению правонарушений.
- **Суды осуществляют правосудие на основе Конституции Республики Беларусь и принятых в соответствии с ней иных нормативных правовых актов.**

- Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного правового акта Конституции Республики Беларусь, он принимает решение в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и после вступления в законную силу судебного постановления ставит соответственно перед Верховным судом Республики Беларусь, Высшим Хозяйственным судом Республики Беларусь вопрос о внесении ими предложения в Конституционный суд Республики Беларусь о признании данного нормативного правового акта неконституционным.

- **Правосудие в Республике Беларусь**
осуществляется на основе равенства граждан, организаций, индивидуальных предпринимателей перед законом и судом.
- **Правосудие** осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в процессе.
- Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в деятельности суда по осуществлению правосудия в качестве народных заседателей в порядке и случаях, предусмотренных КоСиСС и иными законодательными актами.

- **Гражданам Республики Беларусь** гарантируется право на судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, честь и достоинство, личную свободу и имущество, иные права и свободы, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь и иными актами законодательства, а также от незаконных действий (бездействия) государственных органов, иных организаций, их должностных лиц. **Иностранным гражданам и лицам без гражданства** гарантируется право на судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией Республики Беларусь, законами и международными договорами Республики Беларусь.

- Организации, индивидуальные предприниматели имеют **право на судебную защиту** от посягательств на их права и законные интересы, гарантированные законодательством, а также от незаконных действий (бездействия) государственных органов, иных организаций, их должностных лиц.
- **Разбирательство дел во всех судах открытое.**
- **Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается лишь в случаях, определенных законом, с соблюдением всех правил судопроизводства.**

- Не допускаются разглашение сведений, относящихся к личной жизни гражданина, которые унижают его честь и достоинство либо могут причинить вред его правам, законным интересам или деловой репутации, а равно разглашение сведений, относящихся к деятельности организации, индивидуального предпринимателя, которые могут причинить вред их правам, законным интересам или деловой репутации, если иное не предусмотрено законодательством.
- **Дела в судах рассматриваются коллегиально, а в предусмотренных законодательными актами случаях — единолично судьей.**
- Судопроизводство и делопроизводство в судах Республики Беларусь ведутся **на белорусском или русском языке.**

- Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком судопроизводства, обеспечиваются право ознакомления со всеми материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика, право выступать в суде на языке, которым они владеют. В этих случаях указанные лица вправе бесплатно пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном законодательством.
- **Вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех государственных органов, иных организаций, а также должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Республики Беларусь.**

- **Требование судьи, вытекающее из его полномочий и предъявленное в соответствии с законодательством, является обязательным и подлежит исполнению в установленный срок всеми государственными органами, иными организациями, а также должностными лицами и гражданами. Информация, истребуемая судьей в связи с рассматриваемым делом, предоставляется бесплатно.**
- **Неисполнение судебных постановлений, вступивших в законную силу, и требований судьи влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.**

Порядок формирования и компетенция судов

- Судебную систему Республики Беларусь составляют:
- Конституционный Суд Республики Беларусь - орган судебного контроля за конституционностью нормативных правовых актов в государстве, осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства;
- **общие суды**, осуществляющие правосудие посредством гражданского, уголовного и административного судопроизводства;
- **хозяйственные суды**, осуществляющие правосудие посредством хозяйственного и административного судопроизводства.
- Система общих и хозяйственных судов строится на принципах территориальности и специализации.
- Образование чрезвычайных судов запрещается.

- **Конституционный суд Республики Беларусь формируется в количестве 12 судей.** Судьями Конституционного суда Республики Беларусь являются Председатель, заместитель Председателя и десять судей.
- **Конституционный суд Республики Беларусь** приступает к работе и правомочен принимать решения, когда в его состав назначено (избрано) не менее восьми судей.
- **Конституционный суд Республики Беларусь формируется в следующем порядке:**
 - шесть судей назначаются Президентом Республики Беларусь;
 - шесть судей избираются Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь.

- В случае досрочного выбытия из состава Конституционного суда Республики Беларусь назначенного (избранного) судьи назначение (избрание) другого судьи производится в порядке, установленном Конституцией Республики Беларусь и КоСиСС.
- Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь избирает шесть судей Конституционного суда Республики Беларусь.
- Кандидатуры для избрания на должности судей Конституционного суда Республики Беларусь предлагаются Председателем Конституционного суда Республики Беларусь.

- Лицо, предложенное для избрания на должность судьи Конституционного суда Республики Беларусь, имеет право заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
- Судьей Конституционного суда Республики Беларусь считается избранным лицо, получившее в результате голосования большинство голосов от полного состава Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

- **Конституционный суд Республики Беларусь рассматривает вопросы о конституционности нормативных правовых актов как в целом, так и их отдельных положений.**

- **Конституционный суд Республики Беларусь** по предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты представителей, Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Верховного суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь **дает заключения:**
 - **о соответствии** законов, декретов и указов Президента Республики Беларусь, международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь;

- **о соответствии** актов межгосударственных образований, в которые входит Республика Беларусь, указов Президента Республики Беларусь, изданных во исполнение законов, Конституции Республики Беларусь, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам и декретам Президента Республики Беларусь;

- **о соответствии** постановлений Совета Министров Республики Беларусь, актов Верховного суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь, Генерального прокурора Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам Президента Республики Беларусь;
- **о соответствии** актов любого другого государственного органа Конституции Республики Беларусь, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам Президента Республики Беларусь.

- Государственные органы, не указанные в ч. 2 ст. 22 КоСиСС, общественные объединения, другие организации, а также граждане обращаются с инициативой о проверке конституционности акта к органам и лицам, обладающим правом внесения в Конституционный суд Республики Беларусь предложений о проверке конституционности акта.
- Порядок конституционного судопроизводства определяется законом.
- Вопросы внутренней деятельности Конституционного суда Республики Беларусь регулируются Регламентом Конституционного суда Республики Беларусь.

- По вопросам, указанным в ч. 2 и 7 ст. 22 КоСисС, Конституционный суд Республики Беларусь принимает заключения. По иным вопросам, входящим в его компетенцию, Конституционный суд Республики Беларусь вправе принимать решения. Обращения к государственным органам могут быть переданы отдельно в форме представления или запроса.
- **Анализ состояния конституционной законности** в Республике Беларусь оформляется как послание Конституционного суда Республики Беларусь Президенту Республики Беларусь и палатам Национального собрания Республики Беларусь.
- **Заключения Конституционного суда Республики Беларусь** оформляются в виде отдельного документа, решения Конституционного суда Республики Беларусь — в виде отдельного документа или протокольно.

- **Судья Конституционного суда Республики Беларусь**, не согласный с принятым заключением или решением, вправе изложить свое особое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания. Особое мнение по желанию судьи публикуется в качестве приложения к заключению или решению Конституционного суда Республики Беларусь в печатном издании Конституционного суда Республики Беларусь.
- **Послания Конституционного Суда Республики Беларусь**, его запросы, представления, а также иные решения по вопросам процедурного характера оформляются в порядке, определяемом Конституционным Судом Республики Беларусь.

- **Конституционный суд Республики Беларусь, проверяя конституционность оспариваемого нормативного правового акта, устанавливает соответствие его Конституции Республики Беларусь, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам Президента Республики Беларусь:**
 - по содержанию норм;
 - по форме нормативного правового акта;
 - с точки зрения разграничения компетенции между государственными органами;
 - по порядку принятия, подписания, опубликования и введения в действие.

- При рассмотрении вопросов **Конституционный суд Республики Беларусь** не связан доводами и соображениями сторон.
- **Конституционный суд Республики Беларусь** может вынести решение и в отношении актов, основанных на проверенном акте или воспроизводящих его отдельные положения, если они и не упоминались в предложении.
- При проверке акта Конституционный суд Республики Беларусь имеет в виду как буквальный его смысл, так и смысл, придаваемый ему практикой применения.

- **Конституционный суд Республики Беларусь** не вправе осуществлять контроль и рецензирование проектов актов, конституционность которых может быть предметом его рассмотрения.
- **Заключения и решения Конституционного суда Республики Беларусь** провозглашаются в его заседании в сроки, установленные Конституционным судом Республики Беларусь в соответствии с законом, указанным в части первой статьи 23 КоСиСС, они являются окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат.
- **Заключения и решения Конституционного суда Республики Беларусь**, за исключением запросов, представлений и решений процедурного характера, вступают в силу со дня их принятия, если в этих актах не установлен иной срок.

- **Систему общих судов составляют:**
- • районные (городские) суды, межгарнизонные военные
- суды;
- • областные (Минский городской), Белорусский военный
- суды;
- » Верховный суд Республики Беларусь.
- **В системе общих судов могут создаваться специализированные суды: по делам несовершеннолетних, семейные, административные и др.**

- Районный (городской), межгарнизонный военный и специализированный суды образуются, реорганизуются и ликвидируются Президентом Республики Беларусь по совместному представлению Министра юстиции Республики Беларусь и Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.

- Районный (городской), специализированный суды образуются в районе, городе областного подчинения, не имеющем районного деления, районе в городе. Межгарнизонный военный суд образуется с учетом численности и дислокации воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов прокуратуры, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, таможенных органов.

- Допускается образование одного районного (городского) суда на район и город, а также одного межгарнизонного военного и специализированного судов на несколько районов.
- Районный (городской), межгарнизонный военный и специализированный суды состоят из председателя суда и судей. Судьи районного (городского) и межгарнизонного военного судов могут специализироваться на рассмотрении гражданских и уголовных дел, а судьи районного (городского) суда — также на рассмотрении дел об административных правонарушениях и исполнительных производств.

- Количественный состав судей районного (городского), межгарнизонного военного и специализированного судов устанавливается Президентом Республики Беларусь по совместному представлению Министра юстиции Республики Беларусь и Председателя Верховного суда Республики Беларусь.
- При наличии пяти и более судей в составе районного (городского), межгарнизонного военного и специализированного судов вводится должность заместителя председателя суда. При наличии десяти и более судей в составе районного (городского), межгарнизонного военного и специализированного судов вводится должность второго заместителя председателя суда.

- **Районный (городской) суд:**
- • рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда первой инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские дела, а также в качестве суда первой инстанции уголовные дела и дела об административных правонарушениях;
- • рассматривает в пределах своей компетенции жалобы (протесты) на постановления по делам об административных правонарушениях;
- • рассматривает материалы об исполнении судебных постановлений;
- • изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную статистику;
- • осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

- **Межгарнизонный военный суд:**
- • рассматривает дела, отнесенные законодательными актами к его компетенции;
- • изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную статистику;
- • осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

- **Специализированный суд:**
- • рассматривает дела, отнесенные законодательными актами к его компетенции;
- • изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную статистику;
- • осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

- В каждой области Республики Беларусь, городе Минске действуют соответственно областной суд, Минский городской суд.
- В Республике Беларусь действует Белорусский военный суд.
- Областной (Минский городской), Белорусский военный суды состоят из председателя суда, заместителей председателя суда и судей.
- В областном (Минском городском), Белорусском военном судах образуются:
 - президиум суда;
 - судебная коллегия по гражданским делам;
 - судебная коллегия по уголовным делам.

- При необходимости Президентом Республики Беларусь по совместному представлению Министра юстиции Республики Беларусь и Председателя Верховного суда Республики Беларусь в областном (Минском городском), Белорусском военном судах могут образовываться кассационная судебная коллегия, апелляционная судебная коллегия и иные судебные коллегии для специализированного рассмотрения дел.
- Количественный состав судей областного (Минского городского), Белорусского военного судов устанавливается Президентом Республики Беларусь по совместному представлению Министра юстиции Республики Беларусь и Председателя Верховного суда Республики Беларусь.

- **Областной (Минский городской), Белорусский военный суды:**
- • рассматривают в пределах своей компетенции в качестве суда первой инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские и уголовные
- дела;
- • могут рассматривать в соответствии с законодательными актами в пределах своей компетенции гражданские и уголовные дела в апелляционном порядке, в кассационном порядке, а также жалобы (протесты) на постановления районных (городских) судов по делам об административных правонарушениях;

- • осуществляют надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов, оказывают им помощь в применении законодательства;
- • изучают и обобщают судебную практику, ведут и анализируют судебную статистику;
- • осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

- Верховный суд Республики Беларусь возглавляет систему общих судов и является высшим судебным органом, который осуществляет правосудие по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях, осуществляет надзор за судебной деятельностью общих судов и реализует иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

- **Верховный суд Республики Беларусь** состоит из судей Верховного суда Республики Беларусь, в том числе Председателя Верховного суда Республики Беларусь, первого заместителя и заместителей Председателя Верховного суда Республики Беларусь. Количество заместителей Председателя Верховного суда Республики Беларусь определяется Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Верховного суда Республики Беларусь.

- **Верховный суд Республики Беларусь действует в составе:**
- • Пленума Верховного суда Республики Беларусь;
- • Президиума Верховного суда Республики Беларусь;
- • судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Беларусь;
- • судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь;
- • судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь;
- • Военной коллегии Верховного суда Республики Беларусь.

- При необходимости Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Верховного суда Республики Беларусь в Верховном суде Республики Беларусь могут образовываться кассационная судебная коллегия, апелляционная судебная коллегия и иные судебные коллегии для специализированного рассмотрения дел.
- Количественный состав судей Верховного суда Республики Беларусь устанавливается Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Верховного суда Республики Беларусь.

- **Верховный суд Республики Беларусь:**
- • рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда первой инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские и уголовные дела, а также в порядке надзора — дела об административных правонарушениях;
- • может рассматривать в соответствии с законодательными актами в пределах своей компетенции гражданские и уголовные дела в апелляционном порядке, в кассационном порядке;
- • вносит в Конституционный суд Республики Беларусь предложения о даче заключений в соответствии с ч. 2 ст. 112 и ч. 4 ст. 116 Конституции Республики Беларусь;

- изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику общих судов и дает разъяснения по вопросам применения законодательства;
- осуществляет контроль за исполнением судами Республики Беларусь постановлений Пленума Верховного суда Республики Беларусь;
- оказывает помощь судьям общих судов по применению законодательства;
- разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства;
- изучает деятельность общих судов, заслушивает информацию председателей, заместителей председателей и судей общих судов о деятельности соответствующих судов;
- решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров Республики Беларусь, а также вопросы сотрудничества с судами иностранных государств, иностранными и международными организациями и др.

- **Систему хозяйственных судов составляют:**
- • хозяйственные суды областей (города Минска);
- • Высший Хозяйственный суд Республики Беларусь.
- В системе хозяйственных судов могут создаваться специализированные хозяйственные суды: по банкротству, земельные, налоговые и др.

- В каждой области Республики Беларусь действует хозяйственный суд соответствующей области, а в городе Минске — хозяйственный суд города Минска.
- Специализированные хозяйственные суды образуются Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь.
- Хозяйственный суд области (города Минска), специализированный хозяйственный суд состоят из председателя суда, заместителей председателя суда и судей.

- **В хозяйственном суде области (города Минска) могут образовываться:**
- • судебная коллегия по рассмотрению дел в качестве суда
- первой инстанции;
- • апелляционная судебная коллегия;
- • судебная коллегия по банкротству;
- • судебная коллегия по налоговым спорам;
- • судебная коллегия по административным делам.

- При необходимости Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь в хозяйственном суде области (города Минска) могут образовываться иные судебные коллегии для специализированного рассмотрения дел.
- Количественный состав судей хозяйственного суда области (города Минска), специализированного хозяйственного суда устанавливается Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь.

- **Хозяйственный суд области (города Минска):**
- • рассматривает в пределах своей компетенции дела в качестве суда первой инстанции, в апелляционном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам;
- • изучает и обобщает судебную практику, ведет и анализирует судебную статистику;
- • готовит предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности;
- • осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

- **Специализированный хозяйственный суд:**
- • рассматривает дела, отнесенные законодательными актами к его компетенции;
- • изучает и обобщает судебную практику, ведет и анализирует судебную статистику;
- • готовит предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности и др.

- **Высший Хозяйственный суд Республики Беларусь** возглавляет систему хозяйственных судов и является высшим судебным органом, который осуществляет правосудие путем разрешения хозяйственных (экономических) споров, возникающих из гражданских, административных и иных правоотношений, осуществляет надзор за судебной деятельностью хозяйственных судов и реализует иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

- Высший Хозяйственный суд Республики Беларусь состоит из судей Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь, в том числе Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь, первого заместителя и заместителей Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь. Количество заместителей Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь определяется Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь.

- **Высший Хозяйственный суд Республики Беларусь действует в составе:**
- • Пленума Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь;
- • Президиума Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь;
- • Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь;
- • судебной коллегии по рассмотрению дел в качестве суда первой инстанции Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь;
- • судебной коллегии по банкротству Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь;
- • судебной коллегии по налоговым спорам Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь.

- При необходимости Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь в Высшем Хозяйственном суде Республики Беларусь могут образовываться иные судебные коллегии для специализированного рассмотрения дел.
- Количественный состав судей Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь устанавливается Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь.

- **Высший Хозяйственный суд Республики Беларусь:** •
- **рассматривает** в пределах своей компетенции дела по первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам;
- **вносит в Конституционный суд Республики Беларусь** предложения о даче заключений в соответствии с ч. 2 ст. 112 и ч. 4 ст. 116 Конституции Республики Беларусь; изучает и обобщает практику применения хозяйственными судами законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, дает разъяснения по вопросам применения законодательства; осуществляет контроль за исполнением хозяйственными судами Республики Беларусь постановлений Пленума Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь; оказывает судьям хозяйственных судов помощь по применению законодательства;

- **разрабатывает** предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности;
- **осуществляет** проверку деятельности хозяйственных судов, заслушивает отчеты их председателей и судей, изучает и распространяет положительный опыт работы, совместно с Министерством юстиции Республики Беларусь осуществляет проверки хозяйственных судов в части их кадрового обеспечения;

- **ведет и анализирует** судебную статистику и организует работу по ее ведению в хозяйственных судах; осуществляет меры по созданию условий для эффективной деятельности хозяйственных судов, в том числе совместно с Министерством юстиции Республики Беларусь — по их кадровому обеспечению и самостоятельно — по другим видам обеспечения, если иное не предусмотрено законодательными актами; решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров Республики Беларусь, а также вопросы сотрудничества с судами иностранных государств, иностранными и международными организациями.

Статус судьи и народного заседателя

- **Судья** — лицо, назначенное (избранное) на должность судьи в установленном КоСисСС порядке для осуществления обязанностей судьи на профессиональной основе.
- **Народный заседатель** — лицо, привлекаемое в установленных КоСисСС и иными законодательными актами порядке и случаях для участия в деятельности суда по осуществлению правосудия.

- **Судьи всех судов в Республике Беларусь** обладают единым статусом и различаются между собой полномочиями. Судьи занимают государственные должности, являются государственными служащими и на них распространяется действие Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь».
- **Особенности статуса судей** определяются Конституцией Республики Беларусь, КоСисС и иными законодательными актами.
- **Судьи и народные заседатели** при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону.

- **Независимость судей и народных заседателей** обеспечивается установленными законодательными актами порядком их назначения (избрания, утверждения), приостановления и прекращения полномочий, неприкосновенностью, процедурой рассмотрения дел и вопросов, тайной совещания при вынесении судебных постановлений и запрещением требовать ее разглашения, ответственностью за неуважение к суду или вмешательство в его деятельность, иными гарантиями, соответствующими статусу судей и народных заседателей, а также созданием надлежащих организационно-технических условий для деятельности судов.

- **Воздействие в какой-либо форме на судей и народных заседателей** с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению конкретного дела или добиться вынесения незаконного судебного постановления влечет за собой ответственность, установленную законодательными актами. Средства массовой информации не вправе предрешать в своих сообщениях результаты судебного разбирательства по конкретному делу или иным образом воздействовать на судью или народного заседателя.
- **Судья** не может быть переведен на другую должность или в другой суд без личного согласия. Полномочия судьи не могут быть приостановлены или прекращены иначе, как в порядке и по основаниям, установленным КоСиСС.

- **Судьи являются неприкосновенными в течение срока своих полномочий.**
- Неприкосновенность судьи распространяется на его жилище, служебное помещение, транспорт и средства связи, корреспонденцию, имущество и используемые им документы.
- Судья, народный заседатель не могут быть привлечены к какой-либо ответственности за высказанное ими при осуществлении правосудия суждение и принятое решение, если вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена их виновность в совершении преступления против интересов службы.

- В случае дачи в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь порядке согласия на возбуждение в отношении судьи, народного заседателя уголовного дела, привлечение их в качестве подозреваемых или обвиняемых, а также на применение в отношении указанных лиц меры пресечения в виде заключения под стражу одновременно принимается решение о приостановлении их полномочий.
- Производство по уголовным делам в отношении судей и народных заседателей осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.

- **На судью распространяются ограничения, связанные с государственной службой.**
- Судьи не могут быть членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и местных Советов депутатов, а также членами политических партий и иных общественных объединений, преследующих . политические цели.
- Судьи и народные заседатели имеют полномочия, необходимые для осуществления правосудия, обладают правами и исполняют обязанности, предусмотренные КоСиСС и иными законодательными актами.

- **Судья имеет право:**
- • требовать от государственных органов, иных организаций, а также от должностных лиц и граждан исполнения судебных постановлений, связанных с осуществлением возложенных на него обязанностей;
- • запрашивать информацию у государственных органов, иных организаций, а также у должностных лиц и иных граждан.

- **Судья Конституционного суда Республики Беларусь** имеет право требовать созыва Конституционного суда Республики Беларусь, предлагать вопросы на его рассмотрение, выражать особое мнение по поводу решений Конституционного суда Республики Беларусь. При решении всех вопросов, относящихся к компетенции Конституционного суда Республики Беларусь, судьи Конституционного суда Республики Беларусь пользуются равными правами. Судьи Конституционного суда Республики Беларусь вправе присутствовать на открытых (по приглашениям — и на закрытых) заседаниях любых государственных органов.

- **При осуществлении правосудия судьи и народные заседатели** должны неукоснительно соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законы и иные законодательные акты, обеспечивать защиту прав и свобод граждан, охраняемых законодательством интересов государства и организаций, индивидуальных предпринимателей, высокую культуру судебной деятельности, быть справедливыми и беспристрастными. Судья также обязан строго соблюдать положения Кодекса чести судьи Республики Беларусь. Судья и народный заседатель не должны высказывать мнение по существу дел, находящихся в их производстве, а также передавать дела кому бы то ни было для ознакомления иначе, как в порядке и случаях, предусмотренных законодательными актами.

- Лица, отобранные судом для участия в рассмотрении дела в качестве народных заседателей, обязаны явиться в указанный суд в назначенное время и исполнить возложенные на них обязанности.
- Судьям и народным заседателям выдаются удостоверения. Никто не вправе требовать от судьи иных, кроме удостоверения, документов, подтверждающих его статус и полномочия.

- **Судьей Конституционного суда Республики Беларусь** может быть назначен (избран) гражданин Республики Беларусь, владеющий белорусским и русским языками, имеющий высшее юридическое образование, являющийся высококвалифицированным специалистом в области права, имеющий, как правило, ученую степень и обладающий высокими моральными качествами.

- Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда Республики Беларусь — 70 лет.
- Судьи Конституционного суда Республики Беларусь назначаются (избираются) на 11 лет и могут быть назначены (избраны) на новый срок.
- Судья Конституционного суда Республики Беларусь вправе принимать участие в его работе только после принесения присяги.

- Кандидатом на должность судьи общего или хозяйственного суда может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 25-летнего возраста, владеющий белорусским и русским языками, имеющий высшее юридическое образование с присвоением квалификации «юрист», стаж работы по специальности не менее трех лет, порядок исчисления которого определяется Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом, не совершивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен на должность судьи.

- **Кандидат на должность:**
- судьи областного (Минского городского), Белорусского военного судов должен иметь стаж работы в должности судьи не менее трех лет;
- судьи Верховного суда Республики Беларусь (за исключением случаев, установленных частью 3 ст. 94 КоСисС) и Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь должен иметь стаж работы в должности судьи не менее пяти лет.

- **На должность судьи не может быть назначено:**
- • лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда;
- • лицо, не способное по состоянию здоровья исполнять обязанности судьи, что подтверждается медицинским заключением;
- • лицо, признанное ограниченно дееспособным или недееспособным решением суда, вступившим в законную силу.

- Квалификационный экзамен на должность судьи проводится в целях оценки уровня профессиональных знаний, умений и навыков лиц, претендующих на занятие должности судьи, их деловых и морально — психологических качеств.
- К квалификационному экзамену на должность судьи может быть допущен гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование с присвоением квалификации «юрист».

- При наличии в суде вакантной должности судьи либо достоверных сведений о планируемом освобождении судьи от должности квалификационная коллегия судей рекомендует зарегистрированного ею кандидата в судьи для назначения на вакантную должность судьи и прохождения при необходимости специальной подготовки, о чем информирует Министерство юстиции Республики Беларусь.

- **Судьи районных (городских), межгарнизонных военных и специализированных судов, областных (Минского городского), Белорусского военного судов** назначаются Президентом Республики Беларусь по совместному представлению Министра юстиции Республики Беларусь и Председателя Верховного суда Республики Беларусь.
- **Судьи хозяйственных судов областей (города Минска) и специализированных хозяйственных судов** назначаются Президентом Республики Беларусь по совместному представлению Министра юстиции Республики Беларусь и Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь.

- **Судьи Верховного суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь** назначаются Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по представлению соответственно Председателя Верховного суда Республики Беларусь, Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь.

- Судьи назначаются на должность сроком на пять лет и могут быть назначены на новый срок или бессрочно. Судьи исполняют свои обязанности до достижения ими предельного возраста пребывания на государственной службе, за исключением случая, предусмотренного частью пятой статьи 99 КоСисС.
- Судьи, занимающие государственные должности, включённые в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, достигшие 65 лет — предельного возраста пребывания на государственной службе, — с их согласия могут быть оставлены на государственной службе в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
- Судья общего или хозяйственного суда вправе осуществлять правосудие только после принесения присяги.

- **Полномочия судьи приостанавливаются**
Президентом Республики Беларусь в случае возбуждения в отношении судьи уголовного дела, привлечения судьи в качестве подозреваемого или обвиняемого — до вступления в законную силу приговора, постановления о применении принудительных мер безопасности и лечения или постановления о прекращении уголовного дела.

- Полномочия судей общих и хозяйственных судов могут быть прекращены в случаях:
 - отставки судьи;
 - подачи им заявления об освобождении от должности по собственному желанию;
 - достижения предельного возраста пребывания на государственной службе, за исключением случая, предусмотренного частью пятой статьи 99 КоСисС;
 - истечения срока его полномочий;
 - отказа от принесения присяги;
 - прекращения гражданства Республики Беларусь вследствие выхода из гражданства или его утраты;

- • назначения (избрания) на другую должность, либо перевода на другую работу;
- • занятия деятельностью, несовместимой с должностью судьи, несоблюдения ограничений, связанных с государственной службой;
- • отказа судьи от перевода в другой суд в связи с ликвидацией суда либо сокращением численности судей;
- • систематических дисциплинарных нарушений (привлечение к дисциплинарной ответственности более двух раз в течение одного года);
- • грубого нарушения должностных обязанностей, совершения проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе;

- • вступления в законную силу обвинительного приговора;
- • вступления в законную силу решения суда о признании судьи ограниченно дееспособным или недееспособным;
- • признания судьи в установленном порядке нетрудоспособным либо неспособности его, подтвержденной медицинским заключением, по состоянию здоровья в течение длительного времени (не менее одного года) исполнять обязанности судьи;
- • смерти судьи, объявления его умершим либо признания безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу, — без принятия специального решения.

- Прекращение полномочий судей общих и хозяйственных судов (кроме председателей и судей Верховного суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь) осуществляется Президентом Республики Беларусь, в том числе по совместному представлению Министра юстиции Республики Беларусь и соответственно Председателя Верховного суда Республики Беларусь, Председателя Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь.

- Судья имеет право на отставку в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Беларусь о государственной службе.
- Судьи и народные заседатели подлежат государственной защите.
- Государственная защита судей и народных заседателей осуществляется в порядке, установленном законодательством.
- Судьи подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета.

- **Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в деятельности суда по осуществлению правосудия в качестве народных заседателей в порядке и случаях, предусмотренных КоСисС и иными законодательными актами.**

- Народными заседателями могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие 25 — летнего возраста, владеющие белорусским и русским языками.
- **Народными заседателями не могут быть:**
 - лица, в отношении которых имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда;
 - лица, признанные ограниченно дееспособными или недееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
 - лица, состоящие на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах;

- • депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, руководящие работники государственных органов и иных организаций, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, судьи, прокурорские работники, работники судов, учреждений юстиции, сотрудники органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и органов государственной безопасности, нотариусы, адвокаты, а также лица, занимающие выборные должности в органах местного управления и самоуправления;
- • священнослужители.

- **Количество народных заседателей устанавливается в следующем соотношении:**
- для районных (городских), межгарнизонных военных и специализированных судов — 35 народных заседателей на одного судью;
- для областных: (Минского городского), Белорусского военного судов — 25 народных заседателей на одного судью;
- для Верховного суда Республики Беларусь — 10 народных заседателей на одного судью.

- Подбор кандидатов и составление списков народных заседателей осуществляются соответствующими районными (городскими), областными (Минским городским) исполнительными комитетами сроком на пять лет на основании списков граждан Республики Беларусь, имеющих право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве депутата. Включение граждан Республики Беларусь в названные списки производится с их согласия.

- **Списки народных заседателей утверждаются:**
- районных (городских), межгарнизонных военных, специализированных, областных (Минского городского) судов — соответствующими областными (Минским городским) Советами депутатов;
- Белорусского военного суда, Верховного суда Республики Беларусь — Президентом Республики Беларусь.

- В случае, если полномочия более половины народных заседателей, включенных в соответствующий список, досрочно прекращены, формируется новый список народных заседателей в порядке, установленном статьей 134 КоСлСС.
- Народные заседатели вправе осуществлять правосудие только после принесения присяги.

- Привлечение народных заседателей для рассмотрения конкретного дела в суде производится судьей, рассматривающим это дело, согласно очередности из числа народных заседателей соответствующего суда. Народный заседатель привлекается к исполнению своих обязанностей на срок не более 21 дня в году, а в случае, если время рассмотрения конкретного дела превышает указанный срок, — на срок рассмотрения этого дела.

- **Судья может освободить народного заседателя от исполнения обязанностей по конкретному делу на основании письменного заявления народного заседателя, если он:**
 - достиг 70-летнего возраста;
 - находится в социальном отпуске, предоставленном в соответствии с законодательством;
 - в соответствии со своими убеждениями или вероисповеданием считает для себя невозможным участие в осуществлении правосудия;
 - имеет иные уважительные причины.

- Народный заседатель освобождается от исполнения обязанностей судьи по конкретному делу в случаях, предусмотренных частью первой статьи 137 КоСисС, до вынесения судьей решения об образовании состава суда с участием народных заседателей.
- Работающим народным заседателям за время исполнения обязанностей в суде производятся выплаты в размере среднего заработка (дохода) по месту основной работы.
- Неработающим народным заседателям, пенсионерам исполнение обязанностей в суде оплачивается в размере среднего заработка для местности (района, города) по месту нахождения суда.

- Полномочия народного заседателя прекращаются по истечении срока, на который был утвержден соответствующий список народных заседателей. Дело, начатое с участием народного заседателя, должно быть окончено с его участием и по истечении срока его полномочий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 140 КоСиСС.
- Орган (должностное лицо), утвердивший соответствующий список народных заседателей, прекращает полномочия народного заседателя в случае умышленного нарушения им законодательства или совершения порочащего поступка, несовместимых с его высоким званием, а также в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 133 КоСиСС.

Основы теории государства и права

Вопросы

- Происхождение государства
- Сущность государства и его признаки
- Функции государства
- Формы государства
- Государственный аппарат

Происхождение государства

- Существуют следующие **основные теории** происхождения государства: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, классовая и др.
- **Теологическая** - самая древняя теория, возникшая на Древнем Востоке в III тысячелетии до н. э. Суть ее сводится к тому, что государственная власть - от Бога.

Богоизбранные "высшие", "благородные" люди властвуют над "низшими", "плохими", от них зависит благополучие и судьба "низших", которые должны беспрекословно подчиняться "высшим".

- **Патриархальная теория**, сформировавшаяся в V в. до н. э. (ее основоположник - древнегреческий мыслитель Аристотель), основывалась на том, что государство - результат разросшейся семьи, следствие проявления природы человека, его стремления не просто к общению, но к его высшей форме - политической организации.
- **Договорная теория** происхождения государства получила весьма широкое распространение. Начиная с VI в. до н. э. ее отстаивали Эпикур и Цицерон, а в XV-XVIII вв. развивали Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж-Ж. Руссо. В нашем XXI в. многие приверженцы этой теории полагают, что государственная власть - результат общественного договора и иной власти не должно быть.

- В XIX в. появилась **теория насилия** (ее наиболее видные представители - Е. Дюринг, К. Каутский и др.), трактующая государство как результат насилия, вражды, завоевания одних племен, народов другими племенами и народами.
- В том же XIX в. формируется **классовая теория** происхождения государства. Наиболее обстоятельно ее разработал Ф. Энгельс. Государство, согласно этой теории, есть результат взаимодействия антагонистичных, непримиримых классов, возникших на определенном этапе развития общества в связи с появлением частной собственности. Класс собственников именно для защиты своих интересов и создает государство.

- Множество теорий о происхождении государства сопряжено с факторами субъективного и объективного порядка. **К субъективным** относятся размышления тех авторов, которые либо не утруждают себя исследованием всей совокупности обстоятельств, породивших необходимость создания государства, либо ограничиваются лишь некоторыми из них. В соответствии с **объективными факторами** процесс становления государства у различных народов складывается по-разному.

- Воссоздать этот процесс сложно, прямых доказательств нет, а косвенные не всегда можно интерпретировать однозначно. **У одних народов** государство формировалось до появления частной собственности (на Востоке, в Азии вначале узурпировалось управление, а затем - собственность на землю и прочие средства производства). **У других народов**, например, у греков, вначале появилась частная собственность, сформировался класс собственников, нуждавшихся в аппарате публичной власти. **У древнегерманских племен** государство стало результатом завоевания ими Римской империи.

- Однако у всех народов существовали **общие предпосылки** становления государства. Люди на определенном этапе развития создали государство в силу объективной необходимости соблюдать всеобщие правила в процессе производства, обмена, распределения, потребления; предотвращать и пресекать проявления произвола (индивидуального или группового); гарантировать права и свободы личности; предпринимать усилия по обеспечению прогрессивного развития общества. Создавая государство, люди "связали" себя "членством" в этой организации и наделили ее соответствующими полномочиями.

Сущность государства и его признаки

- На протяжении тысячелетий выдающиеся умы человечества пытались ответить на вопрос "Что такое государство?". Такие попытки предпринимались Конфуцием, Платоном, Аристотелем, Цицероном, Г. Гроцием, И. Кантом, Г. Гегелем, а также многими современными философами, политологами, юристами.
- Выделяют **пять основных подходов к понятию государства**:
- 1) **теологический** (мусульманские учения, основанные на концепции халифата);
- 2) **классический** (рассматривает государство как совокупность власти, территории, населения);
- 3) **юридический** (государство представляется как юридическая персонификация нации);
- 4) **социологический** (им руководствуется наибольшее количество школ,, в том числе и марксистское учение о государстве);
- 5) **кибернетический** (видит в государстве особую систему потоков информации).

- **Сущность** "государства вообще" - это абстракция. Сущность всякого государства есть то общее, что реально существует в отдельном, конкретном государстве.
- **При определении государства** следует исходить из того, что оно **представляет собой организацию**, причем универсальную, для всех проживающих на определенной территории людей. Организация эта должна **носить управленческий, властный** и, значит, **политический характер**. А чтобы власть для всех была авторитетной и реальной, необходимо, чтобы она представляла собой **организацию наиболее совершенную**, самую мощную из всех создаваемых человечеством организаций, обладала надлежащими ресурсами и возможностями, имела в своем распоряжении **аппарат принуждения** и выполняла функцию угрозы для тех, кто уклоняется или нарушает общеобязательные правила.

- **Государство - это универсальная наиболее совершенная, самая мощная, располагающая аппаратом принуждения политическая организация, предназначенная для управления обществом с целью обеспечения социального прогресса.**

- **Статическая сторона** государства выражается в структуре его аппарата, в системе его органов. **Динамическая** - в деятельности государственных органов.
- **Государство проявляется в осуществлении власти его аппаратом.** Эта власть по своему характеру публичная, политическая.
- **Публичная** власть как универсальное средство организации совместной деятельности людей и регулирования их социальных отношений имела место и в догосударственный период (в первобытном обществе в лице власти старейшин рода, племени).
- **Политическая власть** - более широкое понятие. Она включает в себя и власть политических партий, других негосударственных структур, а также политических движений. Специфика государственной власти состоит в том, что она жестко конституируется правовыми средствами и опирается, при необходимости, на принудительную силу.

Функции государства

- Динамическая сторона государства реализуется в его **функциях - главных направлениях и способах осуществления государственной власти**, обусловленных типом государства. **Типы государства классифицируются по различным критериям.**
- В зависимости от целей, осуществляемых государственной властью, Платон, Аристотель, Цицерон подразделяли все государства на **правильные и неправильные. В правильных государствах власть осуществляется в интересах общего блага, а в неправильных - в интересах только властвующих.**

- **Г. Спенсер** утверждает, что существует два типа государства: **примитивные (милитаристские) и индустриальные**. Цель **милитаристских** государств - агрессия, завоевание других государств, а цель **индустриальных** - обеспечение свободы личности, гарантия прав человека.
- **Г. Кельзен** в основу классификации типов положил **политический режим**, различая государства **тоталитарные и демократические**.
- **Марксистское учение** исходит из **классово-экономической общественной формации** и вычленяет государства **рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические**.
- **Каждому типу государства присущи свои функции**, которые классифицируются по различным критериям: по сферам государственной деятельности; видам государственной политики; способам ее осуществления и другим основаниям.

- По сферам деятельности функции государства подразделяются на внутренние и внешние. К **внутренним функциям** современного государства многие ученые относят обеспечение народовластия, экономическую, социальную, налогообложения, экологическую, охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности и правопорядка; к **внешним** - интеграцию в мировую экономику, внешнеэкономическое партнерство и государственную поддержку мирового правопорядка, оборону страны.

- **К внутренним функциям в РБ относят:**
- по видам осуществления государственной политики: 1) экономическую; 2) финансовую; 3) научно-техническую; 4) социальную; 5) аграрную; 6) культурно-воспитательную; 7) демографическую; 8) охраны правопорядка.
- по способам осуществления государственной власти: 1) законодательную; 2) исполнительно-распорядительную; 3) судебную; 4) контрольно-ревизионную; 5) надзорную.
- **К внешним функциям в РБ причисляют:** 1) представительство государства в мировом сообществе; 2) обеспечение безопасности страны; 3) отстаивание мира; 4) сотрудничество с зарубежными государствами в решении глобальных мировых проблем.

Формы государства

- **Форма государства** - способ организации структуры государства, его органов; способ осуществления государственной власти, выражающийся в **форме правления, форме государственного устройства и политическом режиме.**
- **Под формой правления** понимается способ организации верховной государственной власти, ее взаимоотношения с другими государственными органами и гражданами (подданными). По **форме правления** государства делятся на **монархии и республики.**

- **Монархия** такая форма правления, при которой **верховная власть полностью или частично принадлежит одному лицу** (королю, императору, царю, шаху и т.п.). Монархия характеризуется тем, что верховная власть, как правило, является **наследственной** (в исключительных случаях - выборной), **бессрочной** (пожизненной) и **безответственной перед населением** (ответственной только перед Богом).
- Монархии бывают **неограниченные (абсолютные)** и **ограниченные (конституционные)**. Пример абсолютной монархии - Франция XV-XVI вв., в частности, при короле Людовике XIV, которому принадлежит изречение "государство - это я". Типичным **примером конституционной монархии** считают Англию XVII в. В настоящее время конституционная монархия существует в таких государствах, как Арабские Эмираты, Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Норвегия, Таиланд, Япония и др.

- **В ограниченных монархиях** верховную власть наряду с главой государства осуществляет какой-либо представительный орган (например, парламент в Англии, Земский собор в дореволюционной России). **Конституционные монархии существуют двух видов - парламентарные и дуалистические.**
- **В парламентарных монархиях** правительство формируется партией, получившей во время выборов большинство в парламенте, или блоком партий, которые располагают большинством в парламенте. Главой правительства становится лидер партии, обладающей наибольшим числом депутатов. Власть монарха ограничена, парламентом. Законы принимаются парламентом и утверждаются монархом. Правительство несет ответственность перед парламентом, а не перед монархом. Такими государствами являются Великобритания, Голландия, Дания, Швеция, Япония и др.

- **В дуалистической монархии** правительство формируется монархом, вне зависимости от партийного состава парламента. Власть разделена юридически и фактически между правительством, назначаемым монархом, и парламентом (пример - Германия в период с 1871 г. по 1918 г.).

- **Республика** - такая форма правления, при которой верховная власть избирается на определенный срок. Представительный орган (парламент) именуется по-разному. В США он называется конгрессом, в Республике Болгарии, во Франции - Национальным собранием, в Турции, Румынии - Великим Национальным собранием, в Польше - Сеймом и т.д.
- **Существуют республики парламентарные** (например, Австрия, Италия, ФРГ, Швейцария, Индия) и **президентские** (США, Франция, Бразилия, Мексика, Республика Беларусь, Россия, Аргентина и др.).

- В парламентских республиках глава государства (президент) избирается парламентом. Правительство создается из представителей партии парламентского большинства. Парламент вправе выразить правительству недоверие, в этом случае оно уходит в отставку. Глава государства не играет существенной роли. Более значительным является глава правительства (премьер-министр).

- **В президентских республиках** глава государства (президент) избирается непосредственно избирателями или выборщиками. В США, например, президент избирается коллегией выборщиков, а те в свою очередь - населением штатов. Количество выборщиков от штата соответствует числу представителей каждого штата в конгрессе. Президент в США является главой государства и главой правительства. Он формирует правительство из лиц, принадлежащих к его партии, по согласованию с сенатом (верхней палатой конгресса). Правительство не подотчетно конгрессу, оно ответственно перед президентом. Президентскую республику именуют еще дуалистической, потому что в ней две сильные власти - исполнительная, находящаяся у президента, и законодательная, принадлежащая парламенту.

- **Под формой государственного устройства** одни авторы понимают территориально-организационную структуру государства, другие - еще и характер взаимоотношений между его составными частями и центральной властью, третьи определяют ее как способ организации государственного единства.
- **По форме государственного устройства** государства делятся на простые (унитарные) и сложные (конфедерации, федерации).

- **В унитарных государствах** его составные части, административно-территориальные единицы (области, губернии, департаменты, префектуры и т.п.) не обладают признаками государственности. Примерами унитарного государства являются Республика Беларусь, дореволюционная Россия, современная Франция, Финляндия, Турция, Япония.

- **Конфедерация** - это союз государств, образованный для решения некоторых совместных задач. Конфедерацией были, в частности, США (1776-1787 гг. Германский союз (1815- 1867 гг.), Швейцарский союз (1816-1848 гг.). В настоящее время формально-юридически конфедерацией считается Швейцария, но фактически она с 1848 г. превратилась в федерацию. **Конфедерации** обычно распадаются после достижения поставленных целей либо превращаются в федерации.
- **Конфедерации** образуются, как правило, на основе договора, предусматривающего свободу выхода ее субъектов.

- **Федерация** - это союзное государство. К федерациям относятся, например, США, Российская Федерация, ФРГ, Индия, Бразилия, Мексика. **Субъекты федерации** (штаты, земли, провинции и др.) **обладают признаками государственности, имеют свои конституции, высшие законодательные, исполнительные и судебные органы, обладают определенным кругом суверенных прав.**
- **Верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит федеральным органам.** В федеральном парламенте имеется палата, представляющая интересы ее субъектов. Федеральные органы официально представляют союзное государство в международных сношениях.

- **Политический (государственный) режим** - это метод осуществления государственной власти. В понятии "форма государства" политический режим является главным элементом, относящимся к функциональной характеристике государства.
- **Общепринято различать режимы: деспотические, тоталитарные авторитарные, либеральные, демократические.**

Государственный аппарат

- Термин "аппарат" (от. латинского apparatus) означает прибор, снаряд, приспособление, оборудование). Он воспринят всеми естественными, техническими и общественными науками, в том числе теорией государства и права.
- **Государственный аппарат представляет собой систему взаимосвязанных между собой, объединенных общими принципами и конечной целью органов, осуществляющих функции государственной власти.**

- **Структурными элементами государственного аппарата являются государственные органы. Государственный орган** - это определенным образом, организованная группа людей, законодательством наделенная определенной компетенцией (то есть кругом полномочий и задач, подлежащих решению соответствующим органом).
- **Каждый орган** имеет свою структуру и находится в субординационных и координационных отношениях с другими частями государственного аппарата.

- В зависимости от территориального масштаба все государственные органы делятся на центральные и местные.
- **Центральными органами Республики Беларусь** являются Президент, Национальное собрание, Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд, Совет Министров, Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов, Национальный банк. Генеральный прокурор.
- **К местным органам** относятся, областные, городские и районные государственные структуры (местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, суды, органы прокуратуры).
- **По характеру формирования** различают **представительные (избираемые гражданами) государственные органы и исполнительные (назначаемые в установленном порядке)**. К представительным органам Республики Беларусь относятся Национальное собрание (парламент) и местные Советы депутатов административно-территориальных единиц.

- В зависимости от принадлежности к той или иной ветви государственной власти ее органы классифицируются на законодательные, исполнительно-распорядительные, судебные, надзорные, контрольные.
- Формирование этих органов, их взаимоотношения и роль зависят от формы правления, формы государственного устройства и от политического режима. В диктаторских государствах основная роль принадлежит главе государства, его исполнительным органам, которые фактически узурпируют и все другие ветви власти. В демократических государствах ведущую роль играют представительные органы, прежде всего парламент.

- **Некоторым тоталитарным государствам свойственна подмена власти государственных органов властью партийных структур.**
- Так было в **Советском Союзе** и так называемых странах народной демократии, входивших в "социалистический лагерь". Фактически главой государства был генеральный (первый) секретарь коммунистической партии, а на местах властвовали местные партийные органы (райкомы, горкомы, обкомы). Государственные органы в таких странах лишь "оформляли" партийные решения, издавая соответствующие правовые акты.

- **Особое место в государстве** занимают так называемые **силовые структуры** - армия (вооруженные силы), полиция (милиция), специальные службы (например, Комитет государственной безопасности в Республике Беларусь, Федеральная служба безопасности в Российской Федерации, Федеральное бюро расследований в США).
- Важный "придатком" государственного аппарата являются тюрьмы и другие **исправительные учреждения**.

Основы теории права

Вопросы

- Понятие права
- Нормы права
- Источники (формы) права
- Систематизация нормативных правовых актов
- Правотворчество
- Правовая система
- Правовые отношения

Понятие права

- Определений права: много. Всякое определение уязвимо, что отмечал еще древнеримский юрист Яволен. Об этом же заявляют и теперь. В частности, Л.М. Ковалев утверждает, что ни одно определение не может претендовать на всесторонность и полноту, И "в то же время любое определение, будучи результатом и отправным пунктом дальнейшего исследования, обладает научной ценностью" .
- На современное правопонимание непосредственно влияет уровень правовой, политической и общей культуры, особенно процесс становления и упрочения правового государства как воплощение идеального в праве на основе достижений мировой цивилизации.

- Право должно олицетворять **справедливость** в силу его предназначения - регулятора наиболее значимого, общесоциального, универсального, обязательного для всех без исключения и потому интегративного. Право обладает **социальным содержанием**, которое меняется вместе с обществом по мере развития его экономики, культуры, политических институтов, нравственных, в том числе общечеловеческих, ценностных ориентиров, многообразных потребностей и интересов индивидов, коллективов, социальных слоев, классов, наций, регионов, социальной психологии, религии, волевых устремлений и эмоциональных переживаний.
- В праве объективно необходимо **воплощение и разума, и добра**, и интересов, и цели, и убеждения, и принуждения, и воли, и свободы, и равенства, и долженствования, других ценностей и, конечно же, **специфической нормативности, формально определенной точности в определении прав и обязанностей**.

- **Справедливость** у каждой социальной группы, а тем более у индивида "своя", особенная, зачастую не совпадающая со справедливостью других. Поэтому необходимо воплощение в праве общепризнанной справедливости, а такая справедливость **возможна только политическая, то есть исходящая от государства,** которое в условиях демократической политической системы призвано ее законодательно утверждать.

- Право, выражая политическую справедливость, должно быть регулятором **верховенствующим**. Оно должно господствовать, а следовательно охраняться государством.
- **Право - это верховенствующий, общесоциальный, интегративный, охраняемый государством регулятор, выражающий политическую справедливость в системе норм, точно определяющих круг субъектов правовых отношений, их юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса.**

Нормы права

- **Право** (его сущность) конкретизируется в нормах. Нормы выражают содержание права. Норма (от латинского norma) - руководящее начало, мерило, образец, правило поведения. Различают нормы естественные, технические, социальные. **Правовые нормы являют собой разновидность социальных норм.** Наряду с правовыми нормами в обществе действуют нравственные, религиозные и др. **Все Социальные нормы, в том числе и правовые, характеризуются тем, что они неперсонифицированы (обращены не к отдельному лицу, а к группе лиц или всем) и действуют непрерывно. В этом - общность всех социальных норм.**

- **Правовые нормы - это охраняемые государством общие предписания, правила поведения, выражающие содержание права, определяющие круг субъектов правовых отношений, их юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса.**
- **Нормы права имеют определенную структуру. Структура - это внутреннее строение нормы, ее элементы (части).**
- **На наш взгляд, идеальной структурой правовой нормы является трехзвенная, состоящая из гипотезы, диспозиции и санкции.**

- **Гипотеза** - это часть нормы, указывающая условия, при которых у участников регулируемого общественного; отношения возникают юридические права и обязанности. Гипотеза обычно начинается словами "если", "когда". Например, в ст. 581 Гражданского кодекса РФ гипотезой являются слова "Если срок аренды в договоре не определен". Однако гипотеза правовой нормы может и не формулироваться, а только подразумеваться, что имеет место, например, в уголовно-правовых, административно-правовых и некоторых других нормах. Нельзя наказывать человека, в частности, за убийство, если убийства не было, нельзя взыскивать алименты на ребенка, если он еще не родился, и т.д.

- **Диспозиция** - это часть нормы, раскрывающая содержание поведения субъекта права, имеющее ее юридическую значимость. В ст. 581 Гражданского кодекса Республики Беларусь диспозиция выражена словами "договор считается заключенным на неопределенный срок". В этом случае каждая из сторон вправе отказаться от договора в любое время, предупредив об этом другую сторону за один месяц.
- **Санкции** представляют собой указания на неблагоприятные последствия нарушения правового предписания.

- **Классификация норм права зависит от того, какие критерии берутся для группировки норм. В зависимости от рода регулируемых общественных отношений правовые нормы подразделяются на конституционные, административно-правовые, финансово-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые и т.д.; по форме предписания на обязывающие, запрещающие, управомочивающие; по характеру предписания - на императивные, диспозитивные, рекомендательные.**

Источники (формы) права

- Содержание права, его нормы устанавливаются или санкционируются в определенных официальных формах (источниках). **Источник (форма) права - это официально объективированный акт, содержащий нормы права.**
- **Основными источниками права являются** юридический обычай, юридический прецедент, нормативный договор, священные писания, юридическая наука, нормативно-правовой акт.

- **Юридический обычай** - это санкционированный и охраняемый государством обычай. Санкционированные обычаи получили широкое распространение в условиях формирования права с возникновением государства (Законы Ману, Законы XII таблиц, Салическая правда, Русская правда). Юридические обычаи имели место в первые годы советской власти, особенно у народов Кавказа и Средней Азии. Они действуют и в настоящее время, преимущественно в мусульманских государствах.

- **Юридический прецедент** - это решение судебного или административного органа по конкретному делу которое является обязательным при последующем решении всех аналогичных дел. Как источник права юридический прецедент роз-ник в рабовладельческих государствах, широко применялся в судебной практике при феодализме. В настоящее время юридический прецедент является основным источником англо-американской правовой системы (системы общего права)»

- **Нормативный договор** - это содержащий нормы акт, созданный соглашением нескольких (не менее двух) субъектов права. Большинство норм международного права возникло из договоров между государствами. В феодальную эпоху взаимоотношения между сеньором и вассалом основывались преимущественно на договоре. Нормативные договоры заключаются в настоящее время в государствах, где соблюдается принцип "разрешено все, что не запрещено законом".

- **Священные писания** как источники права содержат нормы преимущественно нравственного и сугубо религиозного характера, которым придается сила закона. Они являлись правовыми предписаниями в условиях борьбы духовенства за государственную власть и реализовывались специально созданной системой принудительных учреждений.
- **Ю р и д и ч е с к а я наука** (юридические доктрины) официально являлась источником права в Древнем Риме в связи с изданием императором Валентином III закона о цитировании, согласно которому была придана юридическая сила, сочинениям пяти выдающихся римских юристов - Павла, Паливиана, Ульпиана, Модестина и Гая. В настоящее время юридические доктрины официально не признаются источником права, однако фактически ими руководствуются в мусульманских странах в тех случаях, когда священное писание не упорядочивает юрисдикционно рассматриваемые споры.

- **Нормативно-правовой акт** - это акт государственного или общественного правомерного действия, содержащий нормы права. Он является основным источником права в континентальной (романо-германской) правовой системе, к которой принадлежит и правовая система Республики Беларусь.
- **Все нормативно-правовые акты подразделяются на две большие группы - законы и подзаконные акты.**

- **Закон юридический** характеризуется неоднозначно, однако он представляет собой, **во-первых**, нормативный акт; **во-вторых**, принимается законодателем; **в-третьих**, принятие его происходит в особом порядке; **в-четвертых**, им регулируются наиболее важные общественные отношения; **в-пятых**, он обладает высшей юридической силой.
- **Юридический закон** - это нормативный акт, принятый референдумом (народным голосованием) или высшим представительным органом государственной власти (парламентом) в особом процессуальном порядке, регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий высшей юридической силой.
- Особый порядок принятия закона парламентом выражается в специальной процедуре, которая призвана обеспечить учет всех обстоятельств, подлежащих воплощению в наиболее авторитетных правовых нормах. **Эта процедура включает в себя четыре основные стадии.**

- **Первая стадия - законодательная инициатива.** Она являет собой предложение-проект о принятии, изменении, дополнении или отмене определенного закона, исходящее от субъекта, обладающего правом законодательной инициативы, и поэтому подлежащее обязательному рассмотрению законодателем. Право законодательной инициативы, согласно ст. 99 Конституции РБ, принадлежит Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей. Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение государственных средств, создание или увеличение расходов, могут вноситься в Палату представителей лишь с согласия Президента либо (по его поручению) Правительства.

- Предложения об изменении и дополнении Конституций и о толковании Конституции вправе вносить в Палату представителей Президент либо не менее 150 тысяч избирателей.
- В Республике Беларусь субъектами инициативы проведения республиканского референдума для принятия закона могут быть Президент, Палата представителей, Совет Республики, а также граждане республики, обладающие избирательным правом, в количестве не менее 450 тысяч человек, в том числе – не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и г. Минска.

- **Вторая стадия - обсуждение законопроекта.**
Осуществляется как на заседаниях палат, так и в их структурных подразделениях. В законодательном органе (Национальном собрании) Республики Беларусь они именуются комиссиями, в других государствах — комитетами или комиссиями.
- При обсуждении законопроектов проводятся два или три чтения. В первом чтении обсуждается концепция закона, его основные положения в целом; во втором и третьем чтении - каждый раздел, каждая статья, формулировка каждой нормы с соответствующими уточнениями и дополнениями.
- В соответствии со ст. 100 Конституции Республики Беларусь все законопроекты рассматриваются вначале в Палате представителей, а затем в Совете Республики.

- Обсуждение законопроекта в Палате представителей и Совете Республики может быть срочным. Оно осуществляется по инициативе Президента либо (по его поручению) Правительства. В этом случае Палата представителей и Совет Республики должны рассмотреть данный проект в течение десяти дней со дня внесения на их рассмотрение.
- Обычный законопроект, принятый Палатой представителей, в течение пяти дней передается в Совет Республики, где может рассматриваться не более двадцати дней, а при объявлении законопроекта срочным - десяти дней со дня внесения.
- - При отклонении законопроекта Советом Республики обе палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Выработанный согласительной комиссией текст законопроекта представляется на одобрение палат.

- По возвращении текста закона, с которым Президент не согласен,. Палата представителей должна рассмотреть возражения в течение не более тридцати дней- Отдельные возражения Президента по тексту закона рассматриваются обеими палатами в таком же порядке, как и при возвращении на повторное обсуждение закона в целом.
- **Третья стадия - принятие закона.** Законы принимаются путем голосования. Голосование в Палате представителей и Совете Республики осуществляется открыто, лично депутатом (членом Совета Республики) путем подачи голоса "за" ИЛИ "против".
- Обыкновенный закон считается принятым, если за него проголосовало больше половины депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики от их полных составов.

- **Конституционный закон** принимается квалифицированным большинством обеих палат. Квалифицированное большинство голосов (не менее двух третей от полного состава палат) необходимо и в случае обсуждения представленных Президентом возражений на возвращенный им закон, с которым он не согласен. Палате представителей в данном случае предстоит принять решение в течение пятидневного срока и направить вместе с возражениями Президента текст принятого закона в Совет Республики, который должен рассмотреть его повторно не позднее двадцати дней. Закон считается одобренным, если за него проголосовало не менее двух третей Членов Совета Республики от его полного состава. Не менее двух третей от полного состава палат необходимо и при принятии законов об основных направлениях внутренней и внешней политики, а также о военной доктрине страны, поскольку они являются программными.

- Если согласительной комиссией не принят согласованный текст законопроекта, Президент (либо по его поручению Правительство) может потребовать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение. Закон считается принятым Палатой представителей, если за него проголосовало не менее двух третей от ее полного состава.

- **Четвертая стадия - опубликование закона.** Принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики закон в десятидневный срок представляется Президенту на подпись. Если Президент согласен с текстом закона, он его подписывает. Если Президент не возвращает закон на протяжении двух недель после того, как он ему представлен, закон считается подписанным. Не считается подписанным закон и не вступает в силу, если он не мог быть возвращен в Парламент в связи с окончанием его сессии.
- С преодолением Палатой представителей и Советом Республики возражений Президента повторно рассмотренный закон подписывается им в пятидневный срок: Если в течение пяти дней закон не будет подписан, он вступает в силу в этот срок; При наличии у Президента возражений, касающихся отдельных положений, закон подписывается и вступает в силу, но за исключением положений, вызвавших возражения.

- Законы, согласно ст. 103 Конституции РБ, подлежат немедленному опубликованию и вступают в силу через десять дней после их опубликования, если в самом законе не указан иной срок.
- Закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан.

- В соответствии со ст. 101 Конституции Палата представителей и Совет Республики могут делегировать Президенту Республики Беларусь законодательные полномочия **на издание декретов, имеющих силу закона**. Этот закон должен определять предмет регулирования и срок полномочий Президента на издание декретов.
- Не допускается делегирование полномочий Президенту на издание декретов, предусматривающих изменение и дополнение Конституции, ее толкование; изменение и дополнение программных законов; утверждение республиканского бюджета и отчета о его исполнении; изменение порядка выборов Президента и Парламента; ограничение конституционных прав и свобод граждан. Закон о делегировании законодательных полномочий Президенту не может разрешать ему изменение этого закона, а также предоставлять право принимать нормы, имеющие обратную силу.

- В силу особой необходимости Президент по своей инициативе либо по предложению Правительства может издавать временные декреты, имеющие силу закона. Если такие декреты издаются по предложению Правительства, они скрепляются Подписью Премьер-министра. Временные декреты должны быть в трехдневный срок представлены для последующего рассмотрения Палате представителей, а затем Совету Республики. Они не вступают в силу, если отменены большинством (не менее двух третей) голосов от полного состава каждой из палат. Палаты могут регулировать законом отношения, возникшие на основе декретов, которые отменены.

- **Подзаконные правовые акты- акты, изданные в соответствии с законом и ему не противоречащие.**
- Это указы, постановления, распоряжения, приказы, инструкции, решения. Они издаются в соответствии с законом и в развитие закона, не могут ему противоречить.

Систематизация нормативных правовых актов

- Для удобства пользования нормативными актами и их совершенствования осуществляется **систематизация законодательства**, то есть его обработка с целью приведения в единую, согласованную систему.
- Различают несколько видов, способов, форм систематизации. В современной правовой практике используются: **учет нормативных актов, инкорпорация, консолидация, кодификация, свод законов.**
- **Учет нормативных актов** являет собой деятельность по сбору, хранению, поддержанию в контрольном состоянии правовой информации. Для оперативного нахождения соответствующего нормативно-правового предписания создаются информационно-поисковые системы с ручным поиском либо с применением современной техники.

- **Инкорпорация** представляет собой подготовку и издание различного рода сборников (собраний) нормативных актов без изменения их содержания и непосредственно базируется на учете. При этом могут инкорпорироваться все изданные акты - как действующие, так и утратившие силу или только действующие. Осуществляется инкорпорация в хронологическом, тематическом или алфавитном порядке.;
- **Консолидация** - это объединение нескольких нормативно-правовых актов в один укрупненный акт. Она осуществляется полномочным правотворческим органом, который устраняет противоречия, повторы, уточняет формулировки норм, содержащихся в ранее изданных актах. При этом объединенные акты утрачивают силу и вместо них действует вновь созданный укрупненный, нормативный акт.

- **Кодификация** - это деятельность компетентных правотворческих органов, направленная на упорядочение действующего законодательства путем его коренной переработки и принятия нового нормативно-правового акта (кодекса, устава, положения и др.). Кодификационный акт регулирует наиболее существенные отношения и призван обеспечивать их стабильность. Как правило, данный акт значителен по объему, сложен по структуре, подразделяется на части, разделы, главы и состоит из множества статей.
- **Свод законов** - это высшая форма систематизации законодательства, основанная на инкорпорации, консолидации и кодификации. Она осуществляется высшим законодательным органом. В свод законов в строго установленном порядке включаются не только законы, но и важнейшие подзаконные акты. Содержащиеся в своде законов нормы должны выражать волю и интересы всего народа по правовому упорядочению жизненно важных общественных отношений, нуждающихся в государственной защите.

Правотворчество

- **Правотворчество представляет собой правомерную деятельность по созданию правовых норм и их совершенствованию. Результатом правотворчества является законодательство.**
- **Субъектами правотворчества являются:**
 - народ;
 - полномочные государственные органы;
 - негосударственные организации, наделенные делегированным правоустановлением;
 - физические лица и их объединения, заключающие нормативные договоры, не запрещенные законом.

- **Народ** в лице граждан, обладающих избирательным правом, непосредственно устанавливает, изменяет или отменяет вынесенные на референдум соответствующие правовые нормы. Основным правотворцем являются **государство**, его законодательные, исполнительно-распорядительные и судебные органы, устанавливающие в соответствии с законом нормативные акты, юридические прецеденты и заключающие нормативные договоры.
- Государство может делегировать некоторым общественным формированиям, например **профсоюзам**, **правотворческие полномочия по определенному кругу вопросов**. Правовые нормы могут устанавливать также **граждане**, их объединения в процессе, например, хозяйственной деятельности путем заключения нормативных договоров, не запрещенных законом.

- Совершенствование законодательства в его широком понимании представляет собой процесс, обеспечивающий постоянное соответствие юридических норм реально складывающимся общественным отношениям путем своевременного их установления в строго упорядоченной системе всего законодательства.
- **В ходе совершенствования законодательства важно:**
- учесть все социально значимые объективные и субъективные факторы в плане обеспечения гармоничного сочетания интересов личности, социальных групп, общества в целом;
- воплотить это в юридических принципах, методах и формах урегулирования поведения людей как носителей субъективных юридических прав и обязанностей;
- изложить это четко, ясно, доходчиво, убедительно;
- юридически упорядочить общественные отношения во всех без исключения жизненно важных сферах, нуждающихся в таком правовом обеспечении; ,
- осуществить юридическое упорядочение в регулируемых сферах комплексно, взаимосвязано, системно.

- В условиях правового государства установление правовых норм, их совершенствование зиждется на принципах:
- « конституционного закрепления правотворческой компетенции субъектов правотворчества и устанавливаемых ими форм (источников) права;
- законности;
- демократизма;
- гуманизма;
- профессионализма;
- обозримости законодательства, его официальной систематизации;
- непрерывности правотворчества;
- гибкости и стабильности законодательства;
- соблюдения принципов права;
- совершенствования юридической техники.
- **Результатом правотворческого процесса и является право.**

Правовая система

- В результате правотворческого процесса возникает право, представляющее собой систему, наряду с политической, экономической и другими социальными системами.
- Правовая система в широком смысле - это целостность правотворческих и правореализующих факторов, упорядочивающих общественные отношения.

- **Правовая система познается на трех уровнях:**
- 1) международного права;
- 2) основных правовых систем мира;
- 3) национальных систем права.
- **Система международного права** состоит из международного публичного и международного-частного права. Ее особенность в том, что она создается свободным волеизъявлением государств и других участников международно-правовых отношений, выражающемся в договорах, Конвенциях и иных актах, обязательных для тех, кто их заключил или присоединился к ним.

- Наиболее характерными основными правовыми системами мира являются романо-германская (континентальная) англо-американская (система общего права), мусульманская.
- Романо-германская правовая система сформировалась в континентальной Европе на основе рецепции римского права, на базе Свода законов Юстиниана.
- Система общего права создавалась судебными прецедентами на основе удовлетворения Исков, которые и стали основным источником права. Она состоит из:
 - общего права;
 - права справедливости, дополняющего и корректирующего общее право;
 - статутного, писаного права парламентского происхождения.
- Система общего права действует в Англии, США, Канаде, Австралии и многих других государствах, бывших Британских колониях, охватывая примерно одну треть населения земного шара.
- Мусульманское право представляет собой систему норм,, основанную на постулатах исламской религии (шариата). Источниками мусульманского права являются Коран, сунна, иджма, кияс.
-

- **Национальные правовые системы** - это системы права конкретных государств. Особенность национальной правовой системы в том, что она подразделяется на право публичное и частное, на отрасли права, построена на верховенстве закона, иерархии нормативных актов, и их кодификации.
- **Отрасль права** - это система норм, регулирующих однородные общественные отношения.
- **Основным критерием** деления права на отрасли является **предмет правового регулирования**, дополнительным критерием - **метод правовой регламентации**.
- Отрасли права состоят из институтов.
- **Институт права** - это часть отрасли права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих определенный вид общественных отношений. Примерами институтов права являются институт гражданства - в конституционном праве, институт наследования - в гражданском праве, и т.д.

- **Исходным в системе права, является норма права.**
- Реализация права - это претворение в жизнь права, осуществление его предписаний в поведении субъектов права. Существует четыре формы реализации права: использование права, соблюдение, исполнение, применение;
- **Использование** - это такая форма реализации, которая выражается в активных действиях субъекта по осуществлению предоставленных ему прав и свобод.
- **Соблюдение** - пассивная форма реализации права, выражающаяся в воздержании от действий, запрещенных правом, несовершении правонарушений.
- **Исполнение** права проявляется в действиях его субъектов по выполнению юридических обязанностей (защита отечества, уплата налогов).
- **Применение** - особая форма реализаций права, осуществляемая полномочными органами и должностными лицами, направленная на обеспечение адресованных другим субъектам прав и обязанностей (зачисление в число студентов, прошедших по конкурсу и т.п.).

- **Правоприменительный акт - это акт полномочного субъекта права, представляющий собой официальное персонафицированное предписание (решение) относительно реализации юридических прав или обязанностей конкретных лиц по конкретному делу.**
- Акты применения права облакаются в соответствующую, предусмотренную правом, форму (указ президента о награждении кого-то, приказ министра о зачислении на работу, постановление следователя об избрании меры пресечения по отношению к правонарушителю,, приговор или решение суда и т.д.).

- В правоприменительной практике возникают жизненные случаи, требующие их юридического разрешения, но они не предусмотрены законодательством. В таких случаях применяется аналогия закона, или аналогия права.
- **Аналогия закона** имеет место тогда, когда в законе есть норма, регулирующая сходный случай. Эта норма и применяется к рассматриваемому схожему жизненному случаю. Если же в законодательстве нет сходной нормы, то применяется **аналогия права** (решение жизненного случая на основе права

Правовые отношения

- **Правовое отношение** - отношение, в котором его участники являются носителями юридических прав и обязанностей. Такими участниками могут быть лица, обладающие правоспособностью и дееспособностью, То есть **правосубъектностью**.
- **Правоспособность** - это предусмотренная правом способность иметь субъективные права и юридические обязанности.
- **Дееспособность** - предусмотренная правом способность субъекта своими действиями осуществлять юридические права и обязанности.

- **Для возникновения правового отношения** необходимо наличие не менее двух субъектов права. Непосредственным **основанием правоотношения** является **юридический факт** (юридические факты).
- **Юридический факт** - это факт, предусмотренный правом, влекущий за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
- **Объект правового отношения** - то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности, реальные блага. Объектом могут быть материальные блага (вещи), продукты духовного, интеллектуального творчества (рукописи, книги и т.п.), действия (например, по доставке мебели), личные нематериальные блага (честь, достоинство, тайна переписки и т.п.).

Понятие и общая характеристика социального и правового государства

- Основные черты социального правового государства
- Правовое социальное государство в политической системе общества
- Правовое социальное государство и гражданское общество
- Современное гражданское общество

Основные черты социального правового государства

- Современное государство - это социальное правовое государство, новый, идеальный тип государства.
- Термин "правовое государство" впервые употребил немецкий ученый К. Велькер в 1813 г. В Германии родоначальником учения о правовом государстве считают И. Канта, который определял государство как объединение множества людей, подчиненных правовым законам, а целью государства считал торжество идеи права.

- Еще древнеримский мыслитель Цицерон характеризовал государство как, соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов.
- В современной научной литературе правовое государство определяется неоднозначно, с различными акцентами в его сущностной характеристике. Одни авторы считают доминантным в правовом государстве верховенство закона, другие - государственный суверенитет народа, третьи - основные права человека.

- В конституциях современных государств, в том числе и в Конституции Республики Беларусь, провозглашается правовое государство как государство социальное.
- В самой общей трактовке термин "социальный" означает сосуществование людей в обществе и государстве, подразумевает заботу государства о бедных и слабых и признание прав человека как гарантию неприкосновенности его достоинства. Социальное правовое государство обязано в законодательном плане активно поддерживать такое положение в обществе, при котором исключаются социальные потрясения на почве отстаивания соответствующих интересов, обеспечиваются достойные условия жизни для всех, а также проявляется особая забота о бедных, слабых, больных, инвалидах, пенсионерах, детях. В социальном государстве особое внимание уделяется здравоохранению и образованию, человек признается высшей ценностью.

- **Социальное правовое государство** - это конституционная система правовых и политических институтов, реально обеспечивающих суверенные права народа и международно признанные права человека, баланс интересов всех социальных групп, личности и общества на основе господства права.

- **Принципы становления социального правового государства:**
- конституционное закрепление сущности правового государства, его устоев, основных демократических правовых и политических институтов;
- демократизм формирования системы государственных органов;
- точное разграничение компетенции государственных органов, законодательной, исполнительной, судебной, местной, контрольной, надзорной власти;
- юридизация государственного аппарата;

- формирование независимого суда;
- формирование такой системы адвокатской деятельности, которая обеспечила бы регулярную защиту интересов личности во всех сферах жизни и деятельности, но особенно - в связи с привлечением к юридической ответственности;
- придание прокуратуре правового статуса, позволяющего осуществлять надзор за точным соблюдением законов, защищающих права и законные интересы личности и государства.

- Принципы функционирования социального правового государства:
 - источник законодательства - народ ;(его насущные интересы, правосознание, воля);
 - законодательство должно соответствовать принципам права; верховенство конституционного закона и его прямое действие;
 - своевременность установления правового законодательства;
 - стабильность правового упорядочения;
 - безусловное подчинение правовому закону всех без исключения субъектов права;
 - « взаимная ответственность личности и государства;;
 - человеку, гражданину и его инициативным организациям разрешено все, что не запрещено законом;
 - государственным структурам разрешено лишь то, что дозволяется законом, что точно определено их компетенцией;

- презумпция невиновности;
- нет преступления, не указанного в законе;
- нет наказания, не предусмотренного законом;
- неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение;
- соответствие предусмотренного законом наказания тяжести совершенного правонарушения;
- недопустимость юридической ответственности за взгляды, если они не нарушают общественный порядок, установленный правовым законом;
- обжалование в суде любых неправомерных действий;
- эффективный контроль и надзор за исполнением правовых законов.

Правовое социальное государство в политической системе общества

- Государство - не единственная политическая организация в обществе. Наряду с ним действуют политические партии и другие формирования, что ведет к образованию политической системы. Функционирование государства неотделимо от политической системы.
- Система (от греческого *systema*) означает целое, составленное из частей. Любая система характеризуется целостностью, разнообразностью ее слагаемых, сложностью элементов, устойчивостью, взаимосвязью и взаимодействием образующих ее составных частей. Политической системе присущи наиболее общие признаки любой системы, специфические стороны социальной системы.

- Социальные системы, в отличие от естественных, менее устойчивы и зависят от субъективного фактора - сознательной деятельности людей. Однако эта деятельность в конечном счете объективно обусловлена. Все это придает социальной системе тенденции объективной необходимости и определяет ее относительную устойчивость.
- Политическая система - одна из социальных систем (наряду с правовой, нравственной, религиозной и др.), это система относительно устойчивых институтов и форм участия в политической деятельности в рамках действующего законодательства. Характер политической системы. определяется существующим политическим режимом. В современном обществе политическая система должна соответствовать демократическим устоям, принципам права. Современная политическая система - это предусмотренная конституцией система институтов и форм реального .участия в политической деятельности.

- К политической системе относятся государство, политические партии, объединения политической молодежи, товарищеские суды, суды чести в армии, общественные обвинители и общественные защитники, народные дружины, заседатели, собрания граждан, собрания трудовых коллективов, решающие политические вопросы.
- В политической системе различают собственно политические институты, активно воздействующие на формирование и осуществление политики (государство, политические партии, устойчивые политические движения) и несобственно политические объединения, непосредственной целью которых политика не является, но они своей деятельностью косвенно, а иногда и прямо могут влиять на политику (профсоюзы, кооперативные и иные общественные объединения).

- Ключевым звеном в политической системе является государство. Именно оно определяет соответствующий режим и все основные направления политической деятельности в обществе, представляет собой самую массовую организацию. Только оно является силой, способной решать все наиболее важные задачи общества, имеет аппарат для управления людьми, обеспечения их безопасности, материальные ресурсы, денежные средства, кадры и т.д.

Правовое социальное государство и гражданское общество

- Впервые понятие "гражданское общество" появилось в XVII в. в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка и развивалось в XVIII в. Ш.-Л. Монтескье, В. Гумбольдтом и другими исследователями.
- В XVII в. принципиального различия между государством и гражданским обществом не проводилось, но они уже и не отождествлялись. Будучи сторонниками договорного происхождения государства, эти мыслители исходили из того, что гражданское общество представляет собой государство, основанное на общественном договоре.

- В XVIII в. В. Гумбольдт отмечает три различия между гражданским обществом: и государством:
- 1) система национальных, общественных учреждений формируется "снизу";
- 2) "естественное и общее право" в гражданском обществе и позитивное, издаваемое государством;
- 3) "человек" в гражданском обществе и гражданин - в государстве.
Более четко разграничил гражданское общество и государство Г. Гегель, согласно взглядам которого гражданское общество представляет собой частную сферу экономической жизни и деятельности людей, общающихся через систему потребностей и разделения труда, правосудие и внешний порядок (полицию и корпорации), а государство - область публичной власти.
- По Гегелю государственное вмешательство допустимо при двух условиях:
- 1) с целью устранения несправедливостей и неравенства внутри гражданского общества;
- 2) Для защиты и осуществления всеобщего интереса.

- Согласно Й. Канту, гражданское правовое состояние основывается на свободе каждого члена общества как человека, равенстве его с каждым другим как подданным, самостоятельности каждого члена общества как гражданина.
- В XIX в. К. Маркс природу гражданского общества и его отношения с государством характеризовал так: "...форма общения на всех существующих до сих пор исторических ступенях, обуславливаемая производительными силами и в свою очередь обуславливающая их, есть гражданское общество..."

- Гражданское общество обнимает все материальное общение индивидов в рамках определенной ступени развития производительных сил. Оно обнимает всю торговую, и промышленную жизнь данной ступени и поэтому выходит за пределы государства и нации, хотя, с другой стороны, оно опять-таки должно выступать в виде национальности и строиться внутри в виде государства". Гражданское общество он рассматривал как экономический базис, обуславливающий государство

- В современной научной литературе гражданское общество определяется неоднозначно. Некоторые ученые считают, что понятие "гражданское общество" включает всю совокупность общественных отношений вне рамок политической структуры государства: экономических, национальных, религиозных, духовно-нравственных, семейных, культурных и т.д.
- В учебной литературе гражданское общество характеризуется как "общество равноправных людей, свободно проявляющих свою личность, творческую инициативу, общество равных возможностей, освобожденное от лишних запретов и дотошной административной регламентации"".

Современное гражданское общество

- Современное гражданское общество - это общество, в котором равноправные индивиды и образуемые ими объединения в соответствии с их волеизъявлением на основе права реализуют свои интересы.

- Свободная воля реально возможна только у частного собственника. Личность без частной собственности - это голая абстракция, как справедливо заметил Г. Гегель. Теоретически преимущество частной собственности перед общественной обосновал еще Аристотель в споре с Платоном, отстаивавшим общую собственность для правителей и воинов.

- Структурными элементами гражданского общества являются: собственность, свободный труд, предпринимательство, общественные объединения семья, образование, наука, культура, воспитание, свободные средства массовой информации.
- И. Кант считал, что "величайшая проблема для человеческого рода, разрешить которую его вынуждает природа, - достижение всеобщего правового гражданского общества"*.

- Гражданское общество - важнейшая предпосылка формирования социального правового государства. Государство обуславливается гражданским обществом. По отношению к гражданскому обществу государство должно издавать правовые законы, предусматривающие экономический и политический плюрализм, паритетность форм собственности, многопартийность, равноправие субъектов права, международно признанные права человека, их гарантии, выполнять социальные программы, осуществлять должную защиту всего того, что относится к обеспечению благосостояния граждан, их достойного уровня жизни.